**PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA**
**EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – EMPREENDIMENTO PARK GAV RESORTS (**365449**)**

Proponho à Empresa **E.T.R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.194.873/0001-97, com sede na Av. 136, nº 761, Sala B92, Edifício Nasa Business Style, Bairro Setor Sul, Goiânia - GO, CEP: 74.093-250, doravante denominada simplesmente PROMITENTE VENDEDORA, a compra de uma Cota/Fração Imobiliária do Imóvel descrito abaixo, integrante do empreendimento **PARK GAV RESORTS**, o qual está sendo comercializado por meio do sistema de multipropriedade fracionada, para ocupação exclusiva no período de tempo compartilhado correspondente à Cota/Fração ora adquirida, de acordo com as condições especificadas nesta proposta. Desta forma, comprometo-me a pagar, neste ato, a Comissão de Corretagem e o Sinal de Negócio correspondente de forma irretratável e irrevogável. Após a aprovação da presente proposta, comprometo-me a firmar o respectivo contrato de promessa de compra e venda, dentro do prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar do recebimento deste, ou no momento em que for solicitado a comparecer ao escritório da empresa, sob pena de caracterizar o arrependimento previsto no Art. 420 do Código Civil. Declaro estar de acordo com o teor e condições do Contrato de Compra e venda padrão, do Regulamento de Uso e demais documentos registrados no CRI de Salinópolis/PA, sob o nº R.-3-6780.

| **PROPONENTE COMPRADOR (A)** | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | | |
| Profissão: EMPREENDEDOR | | | Nacionalidade: brasileiro(a) |
| Identidade: 6371988 | Org Exp: SDS - PE | CPF: 05342113482 | |
| Estado Civil: União estável | | | Data de Nascimento: 28/07/1983 |
| Endereço Residencial: Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | |
| Bairro: Casa Amarela | Cidade: Recife | UF: PE | CEP: 52070660 |
| E-mail: babybarros30@gmail.com | | Telefone: (81) 988422497 | |
| Cônjuge: Não informado | | | Data de Nascimento: Não informado |
| Profissão: Não informado | | | Nacionalidade: Brasileiro(a) |
| Identidade: Não informado | Org Exp: Não informado - Não informado | CPF: Não informado | Telefone: Não informado |

| **EMPREENDIMENTO: PARK GAV RESORTS** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE 01(UMA) COTA EM UNIDADE HABITACIONAL (APARTAMENTO) COMO SE DESCREVE; | | | | |
| PARK GAV RESORTS: Localização: Quadra 132, s/n, com frente para a Av. Q e fundos para a Av. P, localizadas entre as Ruas 10ª e 11ª do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia – Etapa II, Salinópolis - PA, CEP: 68.721-000. | | | | |
| Torre: ATALAIA | Andar: 1 | Apartamento: 104 | Tipo: 1 Quarto(s) | Cota nº.: 3E |
| Área Privativa (m²): 54,8 | Área Comum (m²): 44,57 | Área Total (m²): 99,37 | Fração ideal (m²): 0,0000524550000 | Fração Ideal (%): 0,0052455000000% |
| Com direito de uso regulado dentro dos períodos pré-determinados pelo calendário de uso sob as condições do contrato de promessa de compra e venda, da convenção condominial, do regulamento de uso, do regimento interno e legislação vigente. A fração/cota ora comercializada integra uma unidade autônoma acima definida, estando o PROPONENTE COMPRADOR(A), na qualidade de titular desta, mantem-se no direito de sua utilização anual, exclusiva e perpétua do imóvel, conforme os períodos descritos no **CALENDÁRIO DE USO** constante na Pasta Técnica do referido empreendimento. | | | | |

| **DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DA VENDA: R$ 25,470.40 (VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) | | | |
| Comissão de Corretagem: R$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) | | | |
| Sinal de Negócio: R$ 1,273.52 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) | Nº de Parcelas do Sinal: 04 (QUATRO) | Valor: R$ 318.38 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) | Vencendo a primeira em: 10/03/2027 |
| Saldo: R$ 20,206.88 (VINTE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) | Nº de Parcelas do Saldo: 68 (SESSENTA E OITO) | Valor: R$ 297.16 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) | Vencendo a primeira em: 10/07/2027 |
| Saldo: R$ 0,00 (DOIS MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) | Nº de Parcelas do Saldo: 00 (EXTENSO) | Valor: R$ 0,00 (DOIS MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) | Vencendo a primeira em: DD/MM/AAAA |
| O Sinal de Negócio e as parcelas do saldo remanescente, a serem pagas de forma parcelada, mensais e consecutivas, serão reajustadas mensalmente, segundo a variação do INCC-DI (Índice Nacional da Construção Civil), ocorrido entre o índice base, do mês anterior à data de assinatura do presente Contrato, e o correspondente ao segundo mês anterior ao vencimento de cada parcela. Após a entrega do empreendimento, as parcelas serão reajustadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 1% (Um Por Cento), divulgado pelo IBGE, ou por outro índice que o substitua. Se o saldo for parcelado em até 36 (trinta e seis) vezes, os reajustes pelos mesmos índices supracitados passam a ser anuais; ou, inferior a 12 (doze) meses, quando, então, as parcelas não serão atualizadas monetariamente. | | | |

RECIBO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Recebemos do PROPONENTE COMPRADOR, a importância de R$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)), como forma de Comissão de Corretagem, nos termos do Código Civil, sendo representado por:

| Qtd. | Valor | POS | Forma Pagamento | Nº Documento | Banco ou Bandeira/Operação | Valor Total | Primeiro Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | R$ 1,000.00 | -- | PIX | RESN4955680050918060RLN0HHXW066598F | -- | R$ 1,000.00 | 18/10/2026 |
| 04 | R$ 747.50 | -- | Boleto | -- | -- | R$ 2,990.00 | 18/11/2026 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**DESCRIÇÃO DA FRAÇÃO/COTA OBJETO DESTA PROPOSTA:** A fração/cota ora comercializada integra uma unidade autônoma acima definida, estando o PROPONENTE COMPRADOR(A), na qualidade de titular desta, mantem-se no direito de sua utilização anual, exclusiva e perpétua do imóvel, conforme os períodos descritos no CALENDÁRIO DE USO constante na Pasta Técnica do referido empreendimento.

**NOTA EXPLICATIVA:** As parcelas do saldo remanescente, a serem pagas de forma parcelada, mensais e consecutivas, serão reajustadas pelo **INCC-DI/FGV** (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), para parcelas que se vencerem antes da data de conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se" apurada entre o índice divulgado no segundo mês anterior à assinatura deste instrumento e o divulgado no segundo mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela, até a entrega do empreendimento. Após a entrega do empreendimento, as parcelas serão reajustadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE, ou por outro índice que o substitua. Se o saldo for parcelado em até 36 (trinta e seis) vezes, os reajustes pelos mesmos índices supracitados passam a ser anuais. Como forma de visar e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro ao Contrato, de período a período, comprometo-me a efetuar o pagamento das parcelas, com os seus devidos reajustes, conforme estipulado acima e, ainda, as constantes no Contrato de Compra e Venda.

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA:** Estou ciente de que no ato da assinatura da presente proposta, foram repassadas todas as informações pertinentes da unidade de Cota/Fração de Tempo ora adquirida, a qual será entregue de acordo com as especificações constantes no Memorial Descritivo e Regulamento de Uso, os quais fazem parte da Incorporação. Detenho, ainda, conhecimento das informações referentes às unidades autônomas fracionadas, no regime de multipropriedade, bem como as áreas comuns do condomínio serão devidamente equipadas e mobiliadas, de acordo com o padrão "pool" hoteleiro, conforme estabelecido nos ANEXOS III e IV, os quais integram a respectiva Pasta de Venda. Declaro que foram entregues no ato da assinatura da presente Proposta de Promessa de Compra e Venda, uma pasta contendo as Especificações

**Visto:** _____ **Visto:** _____ **Visto:** _____

**Vendedora** **Comprador(es)** **Comprador(es)**

ZapSign - 109dfbbf-0f69-4414-8b15-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

técnicas do Empreendimento, Síntese do Memorial Descritivo, Memorial Descritivo dos Acabamentos, Minuta do Contrato Particular de Compra e Venda e Regulamento de Uso. Declaro, ainda, de que com estes documentos, estou ciente de que os mesmos correspondem às especificações, itens e condições que integram o Empreendimento ora adquirido. **IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026.**

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS"**
**PARK GAV RESORTS**

**QUADRO RESUMO**

**A) DAS PARTES:**

**A.1**) **PROMITENTE VENDEDORA** (a "VENDEDORA"), **E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.194.873/0001-97, com sede na Av. 136, nº 761, Sala B92, Edifício Nasa Business Style, Bairro Setor Sul, Goiânia - GO, CEP 74.093-250, por seus representantes legais e/ou procuradores constituídos na forma de seu Contrato Social;

**A.2) PROMISSÁRIO COMPRADOR** (o "**COMPRADOR**", independentemente do número e gênero):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | | |
| Filiação: Não informado | | | |
| Nacionalidade: brasileiro(a) | Profissão: EMPREENDEDOR | Data Nascimento: 28/07/1983 | |
| CI/órgão expedidor: 6371988 SDS PE | CPF/MF: 05342113482 | Estado Civil: União estável | |
| End. Res.: Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | |
| Bairro: Casa Amarela | Município: Recife | UF: PE | CEP: 52070660 |
| Tel. res.: | Tel. com.: (81) 988422497 | Cel.: Telefone: (81) 988422497 | |

Tendo se qualificado solteiro, separado, divorciado ou viúvo o **COMPRADOR** declara, sob responsabilidade civil e criminal, que não vive sob o regime de união estável previsto no art. 1723 do Código Civil e demais diplomas legais aplicáveis. Caso seja casado ou mantenha união estável, comparece neste ato também como **COMPRADOR** o seu cônjuge ou companheiro(a), conforme o caso, exceto se forem casados pelos regimes da separação total ou obrigatória de bens, ou, ainda, pelo regime de participação final nos aquestos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: Não informado | | | |
| Filiação: Não informado | | | |
| Nacionalidade: Brasileiro(a) | Profissão: Não informado | Data Nascimento: Não informado | |
| CI/órgão expedidor: Não informado | CPF/MF: Não informado | | |
| End. Com.: Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | |
| Bairro: Casa Amarela | Município: Recife | UF: PE | CEP: 52070660 |
| Tel. res.: | Tel. com.: Não informado | Cel.: Não informado | |

Para os fins do presente, o **COMPRADOR** que não tenha residência no Brasil, indica o procurador abaixo, obrigatoriamente com endereço no Brasil e com poderes para receber citação:

| **PROCURADOR** | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: | | | |
| Nacionalidade: | Profissão: | | |
| Data de nascimento: | Local: | | |
| CPF/MF: | CI/órgão expedidor: | | |
| Estado civil: | Regime de casamento: | | |
| Pai: | Mãe: | | |
| End. Res.: | | | |
| Bairro: | Município: | UF: | CEP: |
| End. Com.: | | | |
| Bairro: | Município: | UF: | CEP: |
| Tel. res.: | Tel. Com.: | Cel.: | |

**B) DO EMPREENDIMENTO**



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**B.1)** O presente Contrato objetiva a aquisição, sob promessa, de Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma (a "Unidade Fracionada"), abaixo indicada, integrante do Empreendimento denominado **PARK GAV RESORTS** (o "Empreendimento")**,** registrado sob a Matricula de nº 7.151 junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinópolis, anotados no Livro nº 2-T, Fls 128, localizado na Quadra 132, s/n, com frente para a Avenida Q e fundos para a Avenida P, localizado entre as Ruas 10ª e 11ª, Loteamento Ilha do Atalaia – Etapa II, Salinópolis - PA, CEP 68.721-000, sendo que a construção do Empreendimento teve seu projeto aprovado pela Prefeitura do Município de Salinópolis, conforme Alvará processo n. 0293/2014, emitido aos 03.06.2014.

**B.2)** O terreno objeto da incorporação imobiliária foi adquirido pela **VENDEDORA** por meio da Escritura Pública de Incorporação de Bem Imóvel, lavrada aos 15.06.2015, nas notas do tabelionato de Salinópolis, estado do Pará (livro 069, fls. 192), do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Salinópolis/PA.

**B.3)** A incorporação imobiliária do Empreendimento foi submetida pela **VENDEDORA** ao regime do patrimônio de afetação disciplinado pela Lei 10.931/04, com sua correspondente averbação na matrícula do Empreendimento, conforme R. 3/6.780 e Av.1/6.976.

**C) <u>DA FRAÇÃO DE TEMPO, DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO E DA UNIDADE AUTÔNOMA</u>**

| **FRAÇÃO DE TEMPO** | |
|---|---|
| **PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 1 semanas por Ano-Calendário** | |
| **UNIDADE AUTÔNOMA nº 3E, localizada na Torre ATALAIA, Apartamento nº 104, 1 andar.** | |
| Área privativa: **54,8** m² | Área comum: **44,57** m² |
| Área total: **99,37** m² | Fração ideal no terreno condominial: **0,0052455000000%** |

**C.1)** Para os fins do presente, a Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de uma mesma unidade autônoma é titular de uma fração de tempo, que lhe atribui o direito de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade da unidade autônoma em seu período de utilização, de acordo com o disposto nos respectivos contratos de aquisição, na Convenção de Condomínio e seus Anexos.

**C.2)** O **COMPRADOR** concorda com a submissão do presente Contrato ao regime jurídico da alienação fiduciária, nos termos da Lei n.º 9.541/97, obrigando-se a subscrever os documentos e alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto na Cláusula Terceira, das Normas Gerais. Da mesma forma, o **COMPRADOR** se declara ciente que a **VENDEDORA** poderá celebrar contrato de financiamento com instituição financeira para produção do Empreendimento e oferecer a Unidade Autônoma da qual faz parte sua Fração de Tempo em garantia real, para pagamento do valor financiado.

**D) <u>DO PRAZO DE TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO</u>**

**D.1)** A conclusão total das obras civis do Empreendimento está prevista para 10 de julho de 2018, enquanto o prazo para montagem, equipagem e decoração do Empreendimento (unidades autônomas e áreas comuns) é estimado em 120 (cento e vinte) dias contados do prazo para conclusão total das obras civis aqui disposto, sendo admitido um **<u>prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias</u>** <u>para a conclusão das obras civis,</u> conforme disposto na Cláusula Quarta das Normas Gerais. Para os fins do presente admitem-se os seguintes prazos de tolerância, conforme Cláusula Quarta: (a) obras civis – 180 (cento e oitenta) dias a contar de 10/07/2018; e, (b) montagem, equipagem e decoração – 120 (cento e vinte) dias a contar do término das obras civis e sua tolerância.

**D.1.1.)** Não se confunde a data de conclusão das obras civis com a data de início das atividades operacionais.

**D.2)** Dadas as particularidades do Empreendimento, que será entregue montado equipado e decorado, o Empreendimento será considerado concluído e apto a iniciar suas atividades quando ocorrerem as seguintes situações, cumulativamente: (i) as obras civis do Empreendimento estejam concluídas, com o habite-se e demais licenças expedidos; (ii) as unidades autônomas estejam montadas, equipadas e decoradas, assim como as áreas comuns condominiais; (iii) tenha sido realizada a vistoria prevista nas Normas Gerais; (iv) tenha o **COMPRADOR** quitado, ao menos, **15% (quinze por cento)** do preço ajustado neste Contrato; (v) esteja o **COMPRADOR** em dia com o pagamento das despesas pré-



**Visto:** _____ **Visto:** _____ **Visto:** _____

**Vendedora** **Comprador(es)** **Comprador(es)**

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

operacionais e de capital de giro inicial e demais obrigações contratuais; (vi) tenham sido expedidas todas a licenças operacionais necessárias ao funcionamento do Empreendimento, pelos Órgãos Públicos competentes; (vii) tenham sido realizadas as atividades pré-operacionais; e, (viii) tenha sido realizada a Assembleia de Instalação do Condomínio de Uso e aprovado o Orçamento Operacional.

**D.3)** O **COMPRADOR** declara que tem ciência que para ter direito ao uso de seu Período de Utilização de Fração de Tempo vinculada a Unidade Autônoma descrita na Alínea C), supra, necessita que as condições previstas no item D.2) estejam cumpridas.

**E) <u>DO PREÇO DA FRAÇÃO DE TEMPO, DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, DO SINAL DE NEGÓCIO E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO.</u>**

**E.1) Preço total, certo e ajustado da Fração de Tempo:**

| **(i) Preço** | **(ii) Integram o Preço** | **(iii) Não integram o Preço** |
|---|---|---|
| **(i.1) R$ 25,470.40 (VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, sendo 20% (vinte por cento) deste valor referente à aquisição da fração ideal do terreno da Unidade Autônoma e 80% (oitenta por cento), às acessões que serão feitas na Unidade Autônoma à qual a Fração de Tempo é vinculada. | **(ii.1)** os valores referentes à montagem, equipagem e decoração da Unidade Autônoma e das áreas comuns que lhe correspondam.<br>**(ii.2)** O "***Sinal do negócio e princípio de pagamento***", é o valor pago no início do contrato, e está previsto nos artigos 417 a 419 do Código Civil, sendo o valor dado em caso de rescisão do contrato antes de seu cumprimento total por opção ou inadimplemento do Comprador, não é ao mesmo restituída, e se tal rescisão se der por iniciativa ou inadimplência da Vendedora é restituída em dobro ao comprador. | **(iii.1)** os valores referentes às despesas de pré-operação e capital de giro necessárias ao início das atividades do Condomínio (em conjunto, as "***Despesas Pré-Operacionais***").<br>**(iii.2)** "***Comissão de Corretagem***", tratada no item E.2), abaixo, deste Quadro Resumo. |

**E.2) Valor e condição de pagamento da Comissão de Corretagem:**

| **(i) Valor Total:** | **(ii) Parcelas:** |
|---|---|
| **R$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)** | **05 (CINCO)** |
| **(iii) Beneficiário(s):** | |
| **Nome:** | **CPF/CNPJ:** |
| SANDRO ALEX BRANDAO MANTA JUNIOR | 67885562000130 |
| EDUARDO DE OLIVEIRA TELLES | 52364501000150 |
| Não informado | Não informado |
| JOELSON JOAQUIM DA SILVA | 52247912000166 |
| JESYCA L DE OLIVEIRA LTDA | 61304315000117 |
| **(iv) Forma de pagamento:** Pago conforme proposta de compra e venda assinada e parte integrante deste. | |

**E.3) Valor e condição de pagamento do Sinal de Negócio e Princípio de Pagamento:**

| **(i) Valor Total:** | **(ii) Parcelas:** |
|---|---|
| **R$ 1,273.52 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)** | **04 (QUATRO)** |
| **(iii) Forma de pagamento:** Pago conforme proposta de compra e venda assinada e parte integrante deste. | |

**F) <u>DA FORMA DE PAGAMENTO DO PREÇO DA FRAÇÃO DE TEMPO</u>**

**F. 1) Pagamento à vista da Fração de Tempo:**

| **(i) Preço** | **(ii) Índice de correção** | **(iii) Taxa de juros (mensais, anuais,** |
|---|---|---|



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

| | | |
|---|---|---|
| | **monetária e período de aplicação** | **efetivas, nominais, período de incidência e amortização)** |
| **R$ 25,470.40 (VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), equivalente a 100% (cem por cento) do Preço Total** | **Não há** | **Não há** |
| **(iv) Beneficiária: VENDEDORA** | | |
| **(v) Forma de pagamento:** | | |

**F.2) Pagamento em parcelas da Fração de Tempo:**

| **(i) Preço** | **(ii) Percentual do Preço Total** |
|---|---|
| **(i.1) Corretagem no valor de R$ 3,990.00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)** | **(ii.1) 15,6652%** |
| **(i.2) Sinal de Negócio e princípio de pagamento no valor de R$ 1,273.52 (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), equivalente a 5% (cinco por cento) do preço, correspondente às primeiras parcelas pagas até atingir tal percentual.** | **(ii.2) 5,0000%** |
| **(i.3) Saldo do Preço (ou "Saldo Devedor") no valor de R$ 20,206.88 (VINTE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), em 68 (SESSENTA E OITO) parcelas, vencendo-se a primeira em 10/07/2027 e as demais parcelas em 10 dia dos meses subsequentes.** | **(ii.3) 79,3348%** |

**(iii) Índice de correção monetária e período de aplicação e taxa de juros (mensais, anuais, efetivas, nominais, período de incidência e amortização):**

**(iii.1) <u>Índice de Correção Monetária e período de aplicação:</u>**

O saldo devedor e as respectivas parcelas serão atualizados monetariamente pela variação percentual acumulada dos índices abaixo indicados, apurada entre o índice divulgado no segundo mês anterior à assinatura deste instrumento e o divulgado no segundo mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela: **a)** pelo INCC-DI/FGV (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), para parcelas que se vencerem antes da data de conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se"); e, **b)** pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para parcelas que se vencerem no mês imediatamente posterior à conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "Habite-se"), bem como para aquelas parcelas vencidas e eventualmente não pagas, que forem corrigidas monetariamente até então pela alínea "a", supra.

**(iii.2) <u>Taxa de Juros:</u>**

A data da conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "Habite-se") é contratualmente considerada o termo inicial para a **<u>incidência dos juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo Sistema de Tabela *SACOC*</u>** de forma que, se obtida anterior ou posteriormente à data prevista para o início da incidência de juros indicada no Quadro Resumo, a **VENDEDORA** efetuará novo cálculo de incidência de juros sobre referidas parcelas, a fim de refletir o período real de incidência.

**(iii.3) <u>Amortização:</u>**

Na hipótese de antecipação pelo **COMPRADOR** do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado, serão aplicados todos os dispositivos previstos acima para atualização ou complementação do valor das parcelas e/ou parcela eventualmente antecipada(s), calculada *pro rata die* até a data da antecipação. A antecipação do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado deverá ser efetuada sobre as parcelas cujos vencimentos estejam em ordem cronológica inversa à data do pagamento da antecipação, ou seja, sempre da última parcela para a primeira, de forma a não haver interrupção na sequência dos vencimentos das parcelas remanescentes



**Visto:** _____ **Vendedora** **Visto:** _____ **Comprador(es)** **Visto:** _____ **Comprador(es)**

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

| |
|---|
| do saldo do preço. Nenhuma parcela poderá ser antecipada senão em sua totalidade, não se admitindo, portanto, o fracionamento de qualquer parcela. O **COMPRADOR** não poderá pagar qualquer parcela do saldo do preço enquanto não tiverem sido pagas e quitadas as parcelas que estiverem vencidas anteriormente.<br>**(iii.4)** **Aplicação do disposto no artigo 46, da Lei nº 10.931, de 02/08/2004:** o valor de cada uma das parcelas do preço será corrigido monetária e mensalmente, exceto na hipótese de prazo contratual ser (a) inferior a 36 (trinta e seis) meses, quando, então, o reajuste passará a ser anual, obedecendo-se os mesmos critérios de índice-base e índice reajuste aqui ajustados; ou, (b) inferior a 12 (doze) meses, quando, então, as parcelas não serão atualizadas monetariamente. |
| **(iv) Forma de pagamento:**<br>Conforme disposto no item 2.6., das Normas Gerais:<br>**(iv.1)** os pagamentos serão feitos por **(a)** cartão de débito ou de crédito, este último podendo ser na modalidade recorrente; ou, **(b)** boleto bancário enviado pela **VENDEDORA** ao **COMPRADOR**;<br>**(iv.2)** os valores devidos à **VENDEDORA** deverão ser pagos pelo **COMPRADOR** em moeda corrente nacional;<br>**(iv.3)** mudanças no local dos pagamentos serão comunicadas ao **COMPRADOR** por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data de vencimento;<br>**(iv.4)** em caso de pagamento por meio de cheque, a quantia nele expressa somente será considerada quitada após sua regular compensação;<br>**(iv.5)** em caso de recebimento de aviso bancário de cobrança, os pagamentos poderão ser efetuados pelo **COMPRADOR** em instituição bancária integrante do sistema bancário de compensação;<br>**(iv.6)** a falta de recebimento de aviso bancário de cobrança não exime o **COMPRADOR** de efetuar quaisquer pagamentos previstos neste instrumento, nem constitui justificativa para atraso em sua liquidação, visto que todas as informações necessárias poderão ser obtidas com antecedência nos escritórios da **VENDEDORA**; e,<br>**(iv.7)** salvo expressa autorização da **VENDEDORA**, não serão permitidos pagamentos por meio de depósito bancário, ordem de pagamento, ordem de crédito, "DOC", "TED", PIX e afins, diretamente em conta corrente da **VENDEDORA**, sob pena de ser desconsiderado o pagamento efetuado. |

**G) DO DESFAZIMENTO DESTE CONTRATO**

**G.1)** Este Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, exceto nos seguintes casos de Distrato ou Resolução motivada pelo **COMPRADOR** ou pela **VENDEDORA**, a saber:

| **(i) Tipo de desfazimento do Contrato:** | **Consequências do desfazimento do Contrato:** |
|---|---|
| **(i.1) Resolução motivada por inadimplemento do COMPRADOR** | **(a) o COMPRADOR terá direito à restituição das quantias que houver pago diretamente à VENDEDORA, delas deduzidas, cumulativamente: (a.i) a integralidade da comissão de corretagem; (a.ii) o sinal do negócio e princípio de pagamento, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço; (a.iii) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento)[1] da quantia paga pelo COMPRADOR.**<br>**(b) o pagamento da restituição ao COMPRADOR será feito pela VENDEDORA no prazo máximo de (b.i) 30 (trinta) dias após a emissão do Habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente; ou, (b.ii) 30 (trinta) dias após a revenda da Fração de Tempo pela VENDEDORA, o que ocorrer primeiro;**<br>**(c) para exigir a pena convencional de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga pelo COMPRADOR não é necessário que a VENDEDORA alegue prejuízo;**<br>**(d) em função do período em que teve disponibilizada a Fração de Tempo vinculada à Unidade** |

**[1] A multa aplicada será de 50% (cinquenta por cento), visto que a incorporação foi submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os artigos. 31-A a 31-F da Lei n.º 4.591/64.**



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

| | |
|---|---|
| | **Autônoma indicada na Alínea C), responde, ainda, o COMPRADOR, sem prejuízo das deduções previstas na alínea ("a") supra, pelos seguintes valores: (d.i) quantias correspondentes aos tributos reais incidentes sobre a Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma; (d.ii.) taxas de condomínio e contribuições devidas ao condomínio, quando for o caso; (d.iii.) valor correspondente à fruição da Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado deste Contrato, *pro rata die*; e, (d.iv) demais encargos incidentes sobre a Fração de Tempo e despesas previstas neste Contrato;**<br>**(e) os débitos do COMPRADOR previstos na alínea "d" anterior, poderão ser deduzidos do montante a que o COMPRADOR tiver direito à restituição, conforme previsto na alínea "a", poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a lhe ser restituída;**<br>**(f) os descontos e as retenções aqui citados, após o desfazimento deste Contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo COMPRADOR, salvo em relação às quantias relativas à fruição da Fração de Tempo da Unidade Autônoma;**<br>**(g) não incidirá a cláusula penal ao COMPRADOR na hipótese de: (g.i) referido COMPRADOR apresentar outro comprador substituto que se sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos neste Contrato; (g.ii) haver a devida anuência da VENDEDORA com relação ao novo comprador; e, (g.iii) o novo comprador substituto ter aprovação de seus cadastros e sua capacidade financeira e econômica, conforme critério da VENDEDORA; e,**<br>**(h) para unidades autônomas internamente acessíveis, a VENDEDORA também poderá reter os custos adicionais incorridos devido à adaptação solicitada pelo COMPRADOR, se for o caso, com base no disposto no §2º, do artigo 5º, do Decreto n.º 9.451, de 26 de julho de 2018.** |
| **(i.ii) Resolução motivada por inadimplemento da VENDEDORA, caso seja ultrapassado o prazo de tolerância previsto na Alínea "D", sem que o COMPRADOR tenha dado causa ao atraso.** | **Poderá o COMPRADOR:**<br>**(a) promover a resolução deste Contrato, com direito à devolução da integralidade de todos os valores pagos à VENDEDORA, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos com base no índice estabelecido neste Contrato para a correção monetária das parcelas do preço; ou,**<br>**(b) não promover a resolução deste Contrato, situação esta que acarretará na extensão do prazo de entrega da Fração de Tempo ora adquirida, sendo cabível ao COMPRADOR <u>adimplente</u> receber indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago por este à VENDEDORA, para cada mês de atraso, *pro rata die*, corrigido monetariamente conforme índice estipulado neste Contrato.**<br>**- A multa prevista na alínea (a), supra, referente a mora no cumprimento da obrigação pela VENDEDORA <u>não poderá ser cumulada</u> com a multa estabelecida na alínea (b) supra, visto que esta última se refere à penalidade decorrente de inexecução total da obrigação.** |
| **G.2.) Para fins do disposto na Alínea G.1), os valores serão atualizados com base no índice de correção monetária aplicável às parcelas do preço da Fração de Tempo. Não serão considerados para fins de cálculo os valores a restituir e os montantes eventualmente pagos pelo COMPRADOR a título de juros, multas e demais encargos moratórios.** | |



**H) <u>DO SISTEMA DE MULTIPROPRIEDADE E INÍCIO DE USO DA UNIDADE AUTÔNOMA</u>**

**H.1)** A **VENDEDORA** criou um regime de multipropriedade no Empreendimento, especificamente nas unidades do tipo apartamento, no qual cada comprador adquire uma ou mais frações de tempo vinculada(s) a determinada unidade autônoma, conforme previsto no respectivo contrato de aquisição. A utilização da unidade autônoma será feita por períodos de utilização, também estabelecidos em contrato de aquisição.

**H.1.1)** Para fins do presente, Fração de Tempo é considerada a cota qualitativamente igual relacionada à Unidade Autônoma indicada na Alínea C), deste Quadro Resumo, deferida a cada adquirente, não implicando em uma



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

parcela material de referida unidade autônoma e seus bens. Assim, cada adquirente, apesar da titularidade do direito qualitativo, sofrerá limitações quantitativas, em razão da concorrência com os demais quanto ao uso, gozo e fruição de sua Fração de Tempo, nos termos dispostos na Convenção de Condomínio do Empreendimento.

**H.1.2)** Para fins do presente, considera-se Período de Utilização **o direito de uso de semanas (consideradas como intervalos de tempo ou períodos de 07 dias corridos)** vinculado a cada Fração de Tempo, conforme determinado no Ano-Calendário.

**H.1.3)** As regras de uso dos Períodos de Utilização e operação do Sistema de Multipropriedade estão estabelecidas no Calendário Anual, na Convenção de Condomínio e seus Anexos, e no Contrato de Administração celebrado com a Administradora do Sistema de Multipropriedade. Com relação a empresa de intercâmbio de semanas integrantes de Período de Utilização, deverão também ser observadas e respeitadas as regras estabelecidas no contrato celebrado com referida empresa.

**H.2)** De forma a possibilitar que todos os adquirentes de Frações de Tempo (também denominados "Multiproprietários") tenham o direito de uso previsto na Convenção de Condomínio, as unidades autônomas submetidas ao regime do sistema de multipropriedade terão as seguintes quantidades de Frações de Tempo, segundo a quantidade de semanas que compõem o respectivo Período de Utilização:

(a) unidades autônomas contendo 13 (treze) frações de tempo – cada fração de tempo, no âmbito da unidade autônoma, correspondente ao percentual de 7,6923076923% e direito de uso e gozo exclusivo de 04 (quatro) semanas ao **COMPRADOR**.

**H.3)** O **COMPRADOR** para ter direito ao uso de seu Período de Utilização necessita que (i) as condições previstas na Alínea "D.2" tenham sido cumpridas; e, (ii) esteja em dia com todas as obrigações perante a **VENDEDORA** e o Condomínio**.**

**H.4)** Fica estabelecida a seguinte capacidade ocupacional para as Unidades Autônomas:

(a) Unidades Autônomas com 01 (um) dormitório – até 05 (cinco) pessoas; e,

(b) Unidades Autônomas com 02 (dois) dormitórios – até 07 (sete) pessoas.

**H.5)** A **VENDEDORA** celebrou contrato de afiliação do Empreendimento com a empresa de clube de viagens e intercambiadora de férias: GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES UNIPESSOAL LTDA conhecida como *SELECT CLUB*, com o que o **COMPRADOR** declara estar de acordo e aceitar. Em razão da celebração deste Contrato, a aquisição da Fração de Tempo assegurará ao **COMPRADOR** sua associação inicial de **forma gratuita** ao clube de férias e intercambiadora *SELECT CLUB*, mediante celebração de contrato próprio, conforme modelo anexo ao presente, o qual permitirá, a permuta de semanas integrantes da Fração de Tempo por direito de uso de unidades integrantes de empreendimentos afiliados ao sistema de intercâmbio administrado pelo *SELECT CLUB (importante destacar que, o comprador só poderá utilizar do intercâmbio, após o seu imóvel adquirido ter sido liberado para utilização),* bem como o COMPRADOR poderá, assim que assinar esse contrato, adquirir pacotes de viagens nacionais e internacionais e/ou serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros, mediante disponibilidade nas redes credenciadas ao *SELECT CLUB*, sendo o valor do pacote/serviço informado no momento da solicitação da reserva, variando de acordo com a tarifa vigente, o período de estadia e a quantidade de hóspedes. Fica esclarecido que na hipótese de o **COMPRADOR** adquirir **mais de uma FRAÇÃO DE TEMPO** lhe será assegurado tão somente o direito **a uma única associação** ao *SELECT CLUB,* de forma gratuita por 6 (anos) anos. A renovação da associação poderá ser feita mediante pagamento das taxas vigentes na data da renovação, nos termos do referido contrato de associação. Adicionalmente, fica esclarecido que a resolução ou distrato deste Contrato implicará na automática rescisão do Contrato de Associação aqui previsto.

**H.5.1)** Para fins de uso do *SELECT CLUB*, as Partes ajustam que: (i) a associação do COMPRADOR ao clube de férias e programa de intercâmbio ocorrerá após a aquisição da FRAÇÃO DE TEMPO mediante celebração de contrato



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

próprio com a *SELECT CLUB* (*porém, o comprador só poderá utilizar do intercâmbio, após o seu imóvel adquirido ter sido liberado para utilização. Porém, os demais serviços, de forma imediata)*; (ii) os primeiros 06 (seis) anos de associação são gratuitos, sendo que após esse período, se o COMPRADOR pretender se manter associado, deverá arcar com os valores cobrados pelo *SELECT CLUB* à época da renovação; e, (iii) o COMPRADOR deverá arcar com o pagamento das taxas de intercâmbio e os valores cobrados pelo *SELECT CLUB* e/ou pelos serviços adquiridos nas redes credenciadas; e (iv) quando da utilização do programa de intercâmbio, deverão ser observadas as regras contidas na documentação de contratação junto à Intercambiadora de férias *SELECT CLUB*, ou seja, a responsabilidade e obrigações desta estarão limitadas ao previsto no contrato celebrado junto à mesma.

**H.5.2)** Fica esclarecido que na hipótese de o COMPRADOR adquirir mais de uma FRAÇÃO DE TEMPO lhe será assegurado tão somente o direito a uma única associação ao SELECT CLUB, de forma gratuita por 6 (anos) anos. A renovação da associação poderá ser feita mediante pagamento das taxas vigentes na data da renovação.

**I) <u>DAS DISPOSIÇÕES GERAIS</u>**

**I.1)** São Anexos deste Contrato:

- **Anexo I** – "Croquis" da Unidade Autônoma na qual a **FRAÇÃO DE TEMPO** se insere e da implantação do Empreendimento;
- **Anexo II** – Declarações do **COMPRADOR;**
- **Anexo III** – Calendário Anual (inicial);
- **Anexo IV** – Memorial de Incorporação, Convenção do Condomínio e Regimento Interno do Empreendimento;
- **Anexo V** – Relação de Acessórios da **UNIDADE AUTÔNOMA –** esta relação é de caráter <u>exemplificativo,</u> sendo que a relação <u>definitiva</u>, contendo os bens que inicialmente integrarão a Unidade Autônoma será entregue ao **COMPRADOR** na data de sua primeira ocupação da unidade, passando, então, a integrar este Contrato.

**I.1.1)** Os Anexos **III e IV** acima relacionados, poderão ser entregues ao **COMPRADOR** em formato digital, sendo-lhe, entretanto, disponibilizadas no local de comercialização cópias impressas para consulta**.** Para os fins de comprovação da entrega, o **COMPRADOR** firmará declaração atestando o recebimento.

**I.1.2)** A celebração deste Contrato implica na automática e imediata adesão e aceitação do **COMPRADOR** aos seus Anexos acima indicados, aos quais, o COMPRADOR declara ter recebido na forma descrita no presente instrumento.

**I.1.3)** O **COMPRADOR** declara aceitar que quando da elaboração do projeto definitivo de design de interiores do Empreendimento poderão ser feitas adequações e acréscimos aos itens constantes na Relação de Acessórios da Unidade Autônoma (Anexo V), bem como supressão ou substituição de itens de montagem, equipagem e decoração das Unidades Autônomas e áreas comuns. O **COMPRADOR** declara, ainda, estar de acordo que a obrigação de entrega de bens, equipamentos e itens de acabamento, decoração, montagem e equipagem das Unidades Autônomas e áreas comuns pela **VENDEDORA**, constante do respectivo Anexo V, é de caráter restritivo, não comportando, pois, interpretação ou extensão de responsabilidade. Assim, em caso de dúvida quanto ao custeio de determinado bem, equipamento ou item de acabamento, decoração, montagem e equipagem caberá ao **COMPRADOR** e aos demais adquirentes de unidades autônomas suportarem tal custeio, na proporção das frações de tempo vinculadas às respectivas unidades autônomas.

**I.2)** As cláusulas e condições estabelecidas neste Quadro Resumo, notadamente no que concerne ao preço, à forma de pagamento, ao prazo e à forma de execução do Empreendimento como um todo, substituem e revogam quaisquer outras anteriormente divulgadas ao público ou ajustadas com o **COMPRADOR** na fase de intermediação de venda, nada podendo, consequentemente, ser invocado em desacordo com o ora pactuado.

**I.3)** O **COMPRADOR** obriga-se a assumir todas as obrigações constantes da Convenção Condominial do Empreendimento e dos contratos celebrados pela **VENDEDORA** com a Administradora, a Intercambiadora e terceiros contratados para



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

desenvolver atividades no Condomínio.

**I.4)** O **COMPRADOR** obriga-se a comunicar expressamente a seus cessionários, locatários, usuários e adquirentes da **FRAÇÃO DE TEMPO,** em caso de alienação, todas as questões e particularidades do Empreendimento relacionadas ao uso da Unidade Autônoma, em especial em relação à Convenção de Condomínio, o respectivo Regimento Interno e decisões assembleares que vierem a ser deliberadas, bem assim os contratos celebrados com a Administradora e a Intercambiadora.

**I.5)** O presente Quadro Resumo é parte integrante do instrumento particular de *Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças* (o "Contrato") do empreendimento denominado **"PARK GAV RESORTS"**. As condições do negócio ora formalizado são compostas pelo presente Quadro Resumo e pelas Normas Gerais, bem assim pelos Anexos ao presente instrumento, constituindo um único Contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

**I.6)** Poderá o **COMPRADOR**, em até 07 (sete) dias corridos, improrrogáveis, a contar da assinatura deste Contrato, exercer direito de arrependimento, conforme previsão do artigo 49, da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), quando o Contrato for firmado em estandes de vendas e fora da sede da **VENDEDORA** ou do estabelecimento comercial.

**I.6.1)** Caso o **COMPRADOR** opte por exercer seu direito de arrependimento, conforme item I.6) supra, terá direito à devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a quantia já paga pela Corretagem, aqui prevista no item E.2), supra.

**I.6.2)** Caberá ao **COMPRADOR** demonstrar o exercício tempestivo do direito de arrependimento da compra da Fração de Tempo aqui prevista, através de carta registrada, com aviso de recebimento, considerada a data da postagem como data inicial da contagem do prazo de 07 (sete) dias supracitado.

**I.6.3)** Transcorrido o prazo para exercício do direito de arrependimento, será observada a irretratabilidade e irrevogabilidade deste Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Instrumento e rubricam todas as folhas do Quadro Resumo e das Normas Gerais**,** tudo em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, diante das duas testemunhas abaixo assinadas.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026

_____

**E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
**VENDEDORA**

| | |
|---|---|
| BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | Não informado |
| **COMPRADOR 1** | **COMPRADOR 2** |

**Testemunhas:**

| | |
|---|---|
| Nome: | Nome: |



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

R.G.: R.G.:

**(Essas assinaturas fazem parte integrante do Quadro Resumo do instrumento particular de Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças, objetivando uma FRAÇÃO DE TEMPO da unidade autônoma nº ATALAIA-Apto104-Cota3E, do "PARK GAV RESORTS")**



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**"INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA, EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE, E OUTRAS AVENÇAS"**
**PARK GAV RESORTS**

## NORMAS GERAIS

Pelo presente instrumento particular de *Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma Fracionada, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças* (o "Contrato") e na melhor forma de direito, as Partes nomeadas e qualificadas na Alínea A, do Quadro Resumo, em anexo, têm, entre si, justa e contratada a presente promessa de venda e compra de Fração de Tempo da Unidade Autônoma Fracionada (a "Unidade Autônoma") indicada na Alínea C, do Quadro Resumo, que se regerá consoante as cláusulas e condições estabelecidas a seguir:

**1.1.** Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a **VENDEDORA** se compromete e se obriga a vender a Fração de Tempo da Unidade Autônoma indicada na Alínea C, do Quadro Resumo, entregando-a no prazo estimado na Alínea D, do Quadro Resumo, e de acordo com as plantas, memorial descritivo de acabamento, que inclui itens de decoração, montagem e equipagem das unidades autônomas e áreas comuns do Empreendimento e demais condições técnicas e de qualidade previstas neste Contrato, mediante o pagamento, pelo **COMPRADOR**, da totalidade do preço estipulado na Alínea E.1., do Quadro Resumo. O **COMPRADOR**, por sua vez, obriga-se a comprar a Fração de Tempo objeto do presente Contrato, vinculada à futura Unidade Autônoma descrita e caracterizada na Alínea C do Quadro Resumo, mediante o pagamento à **VENDEDORA** da totalidade do preço estipulado na Alínea E do Quadro Resumo, observadas as cláusulas e condições a seguir pactuadas, firmadas em caráter irrevogável e irretratável, com exceção das condições suspensivas e resolutivas previstas neste instrumento.

**1.2.** O **COMPRADOR** declara conhecer e aceitar que a aquisição que ora promete fazer é de Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, de modo que não adquirirá tal unidade em sua integralidade e exclusividade, mas poderá utilizá-la com exclusividade durante seu Período de Utilização.

## CLÁUSULA SEGUNDA

## DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

**2.1.** As Partes declaram expressamente concordar com o preço definido na Alínea E, do Quadro Resumo, com sua forma de pagamento (Alínea F, do Quadro Resumo) e os encargos sobre ele incidentes, que são originados da livre manifestação de vontade de ambas as Partes, e foi calculado visando o equilíbrio econômico e financeiro da relação contratual.

**2.2.** As Partes reconhecem expressamente que o preço total constante da Alínea E, do Quadro Resumo tem como condição basilar que as parcelas a serem pagas de forma parcelada sejam atualizadas monetariamente e que as parcelas vencíveis a partir da data da conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se") tenham a incidência de atualização monetária e juros compensatórios, tendo em vista que o preço expresso neste instrumento foi fixado com base naquele para pagamento à vista, sendo certo que a incidência de atualização monetária e de juros nas parcelas a eles sujeitas são essenciais ao equilíbrio contratual e à própria contratação ora efetivada entre as Partes.

**2.2.1.** A data da conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se") é contratualmente considerada o termo inicial para a incidência dos juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo Sistema de Tabela *SACOC*, de forma que, se obtido o "habite-se", anterior ou posteriormente à data prevista para o início da incidência de juros indicada no Quadro Resumo, a **VENDEDORA** efetuará novo cálculo de incidência de juros sobre referidas parcelas, a fim de refletir o período real de incidência.

**2.2.2.** O **COMPRADOR**, em virtude do pagamento a prazo, declara sua plena ciência e concordância com os seguintes requisitos básicos para a sua efetivação:

**a)** o valor de cada uma das parcelas do preço será corrigido monetária e mensalmente, conforme disposto no art. 46, da Lei nº 10.931, de 02/08/2004, exceto na hipótese de o prazo contratual ser (i) inferior a 36 (trinta e seis)



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

meses, quando, então, o reajuste passará a ser anual, obedecendo-se os mesmos critérios de índice-base e índice reajuste aqui ajustados; ou, (ii) inferior a 12 (doze) meses, quando, então, as parcelas não serão atualizadas monetariamente; e,

**b)** o preço, o saldo do preço e as respectivas parcelas não estão nem estarão sujeitas a medidas ou processos de congelamento total ou parcial, face ao princípio constitucional do respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.

**2.2.3.** Este Contrato está subordinado à manutenção da mesma relação de equivalência, nesta data, entre as obrigações contratuais assumidas, a saber:

**a)** pela **VENDEDORA**: obrigação de venda da Fração de Tempo da Unidade Autônoma supra referida, para entrega futura, por preço global, certo e determinável;

**b)** pelo **COMPRADOR**: obrigação de pagamento do preço retro referido.

**2.2.4.** Para os fins do disposto no item 2.2.3, reconhecem as Partes que este Contrato:

**a)** não se constitui em ajuste de trato sucessivo, por ser o preço convencionado uma obrigação una e indivisível, fixado para pagamento à vista, consentindo a **VENDEDORA** com sua liquidação parcelada, cuja quitação liberatória somente ocorrerá quando do seu pagamento integral; e,

**b)** constitui ajuste de caráter comutativo, consensual, oneroso, de execução diferida, assumindo a **VENDEDORA**, em contrapartida do pagamento do preço, obrigação de resultado pela entrega futura de imóvel a construir.

**2.3.** O preço pactuado para o presente Contrato é o especificado na Alínea E, do Quadro Resumo, e será pago da seguinte forma:

**a)** a corretagem, na forma constante da Alínea E.2, do Quadro Resumo, cuja quitação ficará condicionada ao efetivo pagamento da quantia ali mencionada; e,

**b)** o sinal de negócio e princípio de pagamento, na forma constante da Alínea E.3, do Quadro Resumo, cuja quitação ficará condicionada ao efetivo pagamento da quantia ali mencionada; e,

**c)** o saldo do preço indicado na Alínea F, do Quadro Resumo, será liquidado conforme Alínea F.1 ou F.2, cujos valores e vencimentos estão nela determinados, observando-se sempre os índices, formas de atualização monetária e juros compensatórios, previstos neste instrumento, especialmente no item 2.4, abaixo.

**2.3.1.** Caso a presente contratação tenha prazo igual ou superior a 12 (doze) meses, a atualização monetária plena do preço, do saldo devedor do preço e das prestações, é pós-fixada, constituindo condição contratual com o objetivo de compensar a corrosão inflacionária do poder aquisitivo da moeda.

**2.3.2.** Tendo em vista que o valor do preço de aquisição estabelecido na Alínea E, do Quadro Resumo foi calculado para o primeiro dia do mês da aquisição, o **COMPRADOR** declara expressamente estar ciente que as parcelas futuras do preço estabelecidas na Alínea F.2, do Quadro Resumo estarão sujeitas à atualização monetária pela variação mensal integral dos índices eleitos, observado o disposto no item 2.2.1, alínea "a", acima, ainda que não tenham decorridos 30 (trinta) dias entre o pagamento da parcela anterior e o pagamento da seguinte.

**2.4.** O saldo devedor e as respectivas parcelas, além dos juros compensatórios já citados, serão atualizados monetariamente pela variação percentual acumulada dos índices abaixo indicados, apurada entre o índice divulgado no segundo mês anterior à assinatura deste instrumento e o divulgado no segundo mês anterior à data do efetivo pagamento de cada parcela:

**a)** pelo **INCC-DI/FGV** (Índice Nacional da Construção Civil, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), para o saldo devedor, bem como as respectivas parcelas que se vencerem antes da data de conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se"); e,



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**b)** pelo **IPCA** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para o saldo devedor, bem como as respectivas parcelas que se vencerem no mês imediatamente posterior à conclusão das obras (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se"), bem como para aquelas parcelas vencidas e eventualmente não pagas, que forem corrigidas monetariamente até então pela alínea "a", supra.

**2.4.1.** Caso haja atraso na publicação do índice de reajuste mencionado no item acima, o cálculo da correção monetária deverá ser efetuado tomando-se o índice publicado no segundo mês anterior ao da celebração deste Contrato, e aquele publicado no segundo mês anterior ao do evento que deu ensejo à correção monetária.

**2.4.2**. Caso sejam constatadas diferenças que importaram em cobrança menor do que aquela devida, decorrentes da forma de cálculo estabelecida no item 2.4.1, acima, estas serão pagas pelo **COMPRADOR** em uma única parcela que terá vencimento no mês imediatamente subsequente, na mesma periodicidade de pagamento das prestações regulares, atualizadas monetariamente, conforme item 2.3. As diferenças que importarem em cobrança maior do que aquela devida, decorrentes da forma de cálculo estabelecida no item 2.4.1, acima, serão deduzidas da parcela vincenda no mês imediatamente subsequente.

**2.4.3.** Na hipótese de extinção dos índices eleitos ou caso eles deixem de ser divulgados ou, ainda, em razão de proibição ou restrição legal de seu uso para fins de atualização monetária, ajustam as Partes que a correção de todos os valores devidos em razão deste Contrato, inclusive aqueles porventura em atraso, passará a ser feita pelos seguintes índices: (i) em substituição ao INCC/FGV, o ICC-SP/FGV (Índice de Custos da Construção Civil de São Paulo, publicado pela Fundação Getúlio Vargas) ou o IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), caso o ICC não possa ser utilizado; e, (ii) em substituição ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o INPC/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ou o IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor, publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), caso o INPC não possa ser utilizado.

**2.5.** Todos os valores devidos à **VENDEDORA** em razão deste Contrato deverão ser pagos pelo **COMPRADOR** em moeda corrente nacional, nos prazos e forma pactuados neste instrumento. Eventuais mudanças no local dos pagamentos serão comunicadas ao **COMPRADOR** por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data de vencimento. O **COMPRADOR**, por sua vez, obriga-se a informar a **VENDEDORA** qualquer alteração no seu endereço no mesmo prazo antes citado.

**2.5.1.** Em caso de pagamento por meio de cheque, a quantia nele expressa somente será considerada quitada após sua regular compensação. Os ônus decorrentes de eventuais dificuldades na compensação de cheques entregues em pagamento serão de inteira responsabilidade do **COMPRADOR**, que ficará sujeito, ainda, às penalidades previstas neste instrumento.

**2.5.2.** Em caso de recebimento de aviso bancário de cobrança pelo **COMPRADOR**, os pagamentos poderão ser efetuados em instituição bancária integrante do sistema bancário de compensação. A falta de recebimento de aviso bancário de cobrança não exime o **COMPRADOR** de efetuar quaisquer pagamentos previstos neste instrumento, nem constitui justificativa para atraso em sua liquidação, visto que todas as informações necessárias poderão ser obtidas com antecedência nos escritórios da **VENDEDORA**.

**2.5.3.** Salvo expressa autorização da **VENDEDORA**, não serão permitidos pagamentos por meio de depósito bancário, ordem de pagamento, ordem de crédito, "DOC", "TED", PIX e afins, diretamente em conta corrente da **VENDEDORA**, sob pena de ser desconsiderado o pagamento efetuado. E, ainda, os pagamentos somente serão considerados efetivamente quitados na data do crédito efetivo na conta corrente da VENDEDORA, independentemente da data e envio de comprovante de realização da operação pelo COMPRADOR.

**2.6.** Na hipótese de antecipação do pagamento de parte ou da integralidade do saldo do preço contratado, pelo **COMPRADOR**, serão aplicados todos os dispositivos previstos acima para atualização ou complementação do valor das



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

parcelas e/ou parcela eventualmente antecipada, calculada *pro rata die* até a data da antecipação. Nenhuma parcela poderá ser antecipada senão em sua totalidade, não se admitindo, portanto, o fracionamento de qualquer parcela. O **COMPRADOR** não poderá pagar qualquer parcela do saldo do preço enquanto não tiverem sido pagas e quitadas as parcelas que estiverem vencidas anteriormente.

**2.7.** Na hipótese da **VENDEDORA** aceitar temporariamente e por sua mera liberalidade, sem que tal fato caracterize novação, que o **COMPRADOR** efetue quaisquer pagamentos sem a devida atualização monetária, quando for o caso, ou acréscimos devidos, ainda que por congelamento, fica desde logo ajustado que: (i) o saldo devedor continuará sendo reajustado monetariamente; (ii) a cada mês, o **COMPRADOR** estará amortizando menos do que deveria(m); e, (iii) a diferença entre o valor real de cada parcela e o de sua parcial amortização será cobrada pela **VENDEDORA** tão logo se encerre, de modo direto ou indireto, o congelamento ou quando da transmissão do domínio ou, ainda, da quitação do preço.

**2.8.** A data do vencimento das parcelas do preço e sua exigibilidade não têm qualquer vínculo com o andamento ou a conclusão das obras civis e as atividades de montagem, equipagem e decoração da Unidade Autônoma na qual a Fração de Tempo se acha vinculada, conforme disposto na Alínea D, do Quadro Resumo.

## CLÁUSULA TERCEIRA

## AUTORIZAÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL

**3.1.** O **COMPRADOR** concorda com a aplicação do presente Contrato ao regime jurídico da alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.541/97, obrigando-se a subscrever os documentos e alterações que se fizerem necessárias. O **COMPRADOR** concorda que a **VENDEDORA** transmita os direitos de que sejam titulares sobre o imóvel objeto do presente instrumento, alienando-o fiduciariamente em garantia, assumindo o **COMPRADOR** as respectivas obrigações, desde que sejam mantidas inalteradas as condições de valor, prazo, taxa de juros, encargos e atualização monetária, de acordo com os critérios aqui definidos.

**3.1.1.** Com o objetivo de complementar os recursos financeiros para conclusão da obra do Empreendimento, a **VENDEDORA** poderá contratar financiamento destinado ao fomento da construção do Empreendimento junto a agente financeiro, sendo que todos os recursos obtidos perante o agente financeiro serão utilizados única e exclusivamente na execução das obras do Empreendimento. Por força legal e visando possibilitar a liberação dos recursos, a **VENDEDORA** outorgará em garantia da dívida, hipoteca de 1º grau ou instituirá alienação fiduciária sobre o terreno e acessões do Empreendimento ou, ainda, conferirá qualquer outra garantia que venha a ser exigida pelo agente financeiro, incluindo a Unidade Autônoma a que se vincula a Fração de Tempo objeto deste Contrato.

**3.1.2.** A **VENDEDORA** comunica que por força de referido financiamento, se contratado, cederá fiduciariamente ao agente financeiro os direitos creditórios decorrentes deste Contrato, o que é aceito pelo **COMPRADOR**. Nesta hipótese, a qualquer tempo e a critério exclusivo da **VENDEDORA**, se houver saldo devedor a vencer, as Partes assinarão contrato de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária, hipótese em que esta garantia (alienação fiduciária) será constituída em favor da **VENDEDORA** ou da instituição financeira que eventualmente venha a aportar recursos para quitação do saldo devedor, sendo as despesas de contrato, de imposto de transmissão, de registro de imóveis e outras decorrentes de tal operação de responsabilidade exclusiva do **COMPRADOR**. Observadas tais condições, o **COMPRADOR** compromete-se a comparecer em data e horário que vierem a ser designados pela **VENDEDORA** para a assinatura do referido contrato.

**3.1.3.** A partir da assinatura do contrato de financiamento entre a **VENDEDORA** e o agente financeiro todos os valores devidos pelo **COMPRADOR** provenientes deste Contrato serão pagos exclusivamente através de boletos bancários emitidos e enviados pelo próprio agente financeiro, salvo se outra forma de pagamento for por ele indicada.

**3.1.4.** As providências cabíveis a serem adotadas pela **VENDEDORA** perante o agente financeiro, para fins de



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

liberação do gravame que recair sobre a Unidade Autônoma, serão tomadas em até 180 (cento e oitenta) dias, contados do registro de instrumento de instituição, especificação e convenção de condomínio do Empreendimento.

**3.2.** A **VENDEDORA** poderá ceder e transferir os direitos creditórios decorrentes deste Contrato ao agente financeiro, mediante operação de securitização de recebíveis, desconto de títulos, cessão de créditos ou modalidade similar, responsabilizando-se perante o **COMPRADOR** por informar ao cessionário sobre qualquer alteração quanto ao crédito cedido por antecipação de pagamentos, por rescisão contratual ou qualquer outro ato modificativo de direitos que venham a ser estipulados pelas Partes.

**3.2.1.** Fica o **COMPRADOR** ciente, ainda, que a **VENDEDORA** poderá emitir Cédula de Crédito Imobiliário (CCI), assim como o agente financeiro poderá emitir Letra de Crédito Imobiliário (LCI), nos termos da Lei nº 10.931/04, obrigando-se o **COMPRADOR** a assinar todos os documentos que se fizerem necessários à emissão desses títulos, inclusive a escritura com reserva de domínio em favor do(a) credor(a), caso essa venha a ser necessária ou exigida por ele(a).

## CLÁUSULA QUARTA

## DA CONSTRUÇÃO

**4.1.** O **COMPRADOR** declara ter sido informado sobre a possibilidade de modificações no projeto em virtude de imposição de normas técnicas usualmente adotadas, ou por determinação ou exigência dos poderes públicos, especialmente, mas não se limitando ao Corpo de Bombeiros, secretarias ou órgãos ambientais, órgãos de defesa do consumidor, ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data da aprovação do projeto e/ou, ainda, mudança de destinação de etapa não comercializada, as quais não darão às Partes o direito de pleitear qualquer compensação ou indenização, desde que tais modificações impositivas não desfigurem a essência da Unidade Autônoma.

**4.2.** Observar-se-á quanto ao prazo previsto para conclusão das obras civis do Empreendimento, o **prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias**, sem qualquer exigência e independente da ocorrência das hipóteses previstas no item 4.4, adiante.

**4.2.1.** Para o prazo final da conclusão de obras civis e da montagem, equipagem e mobília das unidades autônomas e áreas comuns do Empreendimento deverá ser observado pelo **COMPRADOR** o disposto na Alínea D), do Quadro Resumo.

**4.2.2.** Com relação à possibilidade de resolução motivada por inadimplemento da **VENDEDORA**, caso seja ultrapassado o limite de tolerância previsto na Alínea D), do Quadro Resumo, deverá ser observado o disposto na Alínea G), itens G.1), (i.ii), também do Quadro Resumo.

**4.3**. A execução das obras civis do Empreendimento, bem como a realização de montagem, equipagem e decoração de suas unidades autônomas e áreas comuns poderá ser realizada pela **VENDEDORA**, empresa de seu grupo econômico ou por empresa(s) por ela contratada.

**4.4.** Ocorrendo atrasos decorrentes de motivos de caso fortuito, força maior, embargos judiciais ou administrativos na obra do Empreendimento, considerando-se como tais, todas e quaisquer ocorrências que, direta ou indiretamente, possam impedir ou prejudicar o cumprimento integral da obrigação aqui estipulada, tais como, chuvas prolongadas, ocorrência de greve dos empregados da construção civil, falta generalizada de materiais ou advento de plano econômico que desestabilize as atividades da **VENDEDORA**, prorrogar-se-á o prazo de entrega das unidades autônomas por tantos dias quantos forem os de atraso causado por tais eventos, adicionalmente aos prazos constantes deste Contrato.

**4.4.1**. O **COMPRADOR** declara ter pleno conhecimento de que a unidade autônoma e as partes comuns serão entregues nos termos constantes do memorial descritivo de acabamento, da Relação de Acessórios e do Memorial de Incorporação do Empreendimento, bem como que as ilustrações – inclusive com sugestão de acabamentos – constantes das peças promocionais são “ilustrações artísticas” ou “sugestões de decoração” que não fazem parte



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

do memorial descritivo, nem das especificações do Empreendimento. Declara, ainda, que a planta da Unidade Autônoma, o memorial descritivo e a relação inicial de acessórios desta e das áreas e coisas de uso comum do Empreendimento são de seu conhecimento.

**4.4.2**. Independentemente de consulta ao **COMPRADOR** e sem que lhe caiba o direito de pleitear qualquer compensação ou indenização, a **VENDEDORA** poderá modificar, alterar ou substituir as especificações de acabamento, de montagem, equipagem e decoração da Unidade Autônoma e das áreas comuns, desde que por outras de equivalente qualidade e função, sempre que conclua ser necessário ou haja falta de materiais, produtos ou equipamentos na praça de localização do Empreendimento, ou, ainda, visando uma melhor solução de ordem técnica ou estética.

**4.5.** É vedado ao **COMPRADOR**:

**(a)** a interferência na execução da construção e montagem, equipagem e decoração do Empreendimento, em entendimentos com o engenheiro, mestre de obras, encarregados ou qualquer operário alocado no Empreendimento;

**(b)** a entrada e a permanência na obra, sem autorização prévia do profissional dela encarregado, devendo toda e qualquer reclamação ou sugestão ser apresentada diretamente a **VENDEDORA**; e,

**(c)** promover em sua Unidade Autônoma qualquer alteração, modificação ou execução de benfeitorias adicionais, especialmente antes da concessão do auto de conclusão, de modo que impeçam a sua concessão, bem como posteriormente à sua conclusão, uma vez que a Unidade Autônoma integra um Sistema de Multipropriedade.

**4.6**. Toda e qualquer visita à obra dependerá sempre da prévia e expressa autorização da **VENDEDORA**, que poderá negá-la, a seu exclusivo critério; se autorizada por escrito, deverá ocorrer em horário comercial, com acompanhamento de pessoa designada pela **VENDEDORA**, ficando desde logo esclarecido que não serão permitidas visitas nos 03 (três) meses anteriores à data prevista para entrega de cada etapa do Empreendimento.

## CLÁUSULA QUINTA

## DA VISTORIA E DA IMISSÃO NA POSSE

**5.1.** A vistoria e entrega da Unidade Autônoma ao **COMPRADOR** será considerada realizada quando feita pela empresa que será a Administradora do empreendimento, a ser contratada pela **VENDEDORA,** com a emissão de laudo atestando que foram cumpridas todas as obrigações construtivas assumidas. Para os fins do aqui previsto o **COMPRADOR** deverá estar em dia com o cumprimento das obrigações assumidas neste Contrato, sob pena de a **VENDEDORA** exercer o direito de retenção da Fração de Tempo, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/64**.** Para os fins do ora disposto, o **COMPRADOR**, neste ato, confere especiais poderes à Administradora, para que esta vistorie e considere recebida a Unidade Autônoma e as áreas comuns que lhe correspondam.

**5.1.1.** Para os fins do disposto no item anterior deverão ser observados os seguintes procedimentos:

**(a)** a Administradora realizará a vistoria da Unidade Autônoma dentro 30 (trinta) dias contados da data do "habite-se" da etapa na qual a unidade se achar inserida e após a conclusão da montagem, equipagem e decoração da unidade e, em não havendo vícios a serem sanados ou, caso existam, sejam de pequena proporção que não impeçam o uso da Unidade Autônoma ou das áreas comuns, a Administradora considerará a unidade concluída e entregue ao **COMPRADOR** e demais proprietários de Frações de Tempo da mesma, desde que este esteja em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato;

**(b)** a vistoria ocorrerá em horário comercial pré-agendado e será acompanhada por representante designado pela **VENDEDORA**, devendo a Administradora apontar por escrito todos os vícios aparentes que encontrar na Unidade Autônoma, mediante assinatura de ficha de constatação, mencionando a inexistência ou a existência de reparos a serem sanados;



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**(c)** se identificados eventuais vícios, a Administradora os indicará para serem solucionados pela **VENDEDORA** em até 90 (noventa) dias após a entrega das chaves**;** depois de sanados os defeitos aparentes pela **VENDEDORA**, esta só se responsabilizará pelos vícios ocultos e/ou que afetem a solidez e segurança da construção;

**(d)** inexistindo reparos, ou uma vez estes providenciados, e estando o **COMPRADOR** em dia com todas as obrigações assumidas neste instrumento, aplicar-se-á o disposto na alínea "a" deste item;

**(e)** considerada entregue a Unidade Autônoma, a **VENDEDORA** comunicará tal fato ao **COMPRADOR**; e,

**(f)** o(s) relatório(s) de vistoria certificando a conclusão da Unidade Autônoma poderá(ão) ser registrado(s) em Cartório de Títulos e Documentos da localidade do Empreendimento.

**5.1.2.** O laudo deverá ser emitido, preferencialmente, em até 60 (sessenta) dias após a conclusão da montagem, equipagem e decoração.

**5.2.** Fica certo e ajustado que a existência de pequenos reparos na Unidade Autônoma e/ou nas áreas comuns do Empreendimento que não impeçam o seu uso, não será motivo para o seu não recebimento, considerando a obrigação que remanesce à **VENDEDORA** de repará-los. Após a entrega da Unidade Autônoma a **VENDEDORA** poderá nela ingressar para efetuar eventuais serviços de assistência técnica, dentro do prazo previsto no item c), da cláusula 5.1. supra e conforme previsão em Convenção de Condomínio.

**5.3.** Tal como previsto na Cláusula 4.5. (c), o **COMPRADOR NÃO** poderá implementar alterações na Unidade Autônoma, considerando que a propriedade desta é compartilhada com outros adquirentes de frações de tempo a ela vinculada, de modo que esta será e deverá permanecer montada, equipada e decorada de acordo com a decoração padrão a ser definida, inicialmente pela **VENDEDORA** e, posteriormente, pela Administradora do Sistema de Multipropriedade.

**5.4.** A **VENDEDORA** ficará eximida de qualquer responsabilidade por atos ou omissões do **COMPRADOR**: (i) se o mesmo der causa a motivos que levem à não realização da manutenção preventiva e corretiva da Unidade Autônoma; (ii) se o **COMPRADOR** ou terceiros por ele autorizados, implementar alterações na Unidade Autônoma, por sua conta e risco, devendo responder inclusive perante o Condomínio, seus vizinhos e demais coproprietários da Unidade Autônoma pelos danos que causar e alterações que realizar; e, (iii) nos casos de mau uso da Unidade Autônoma pelo **COMPRADOR** ou por terceiros por ele autorizado.

**5.5.** O presente Contrato é firmado em caráter *"ad mensuram"*, ou seja, não será considerada infração ao projeto de construção e ao memorial arquivado nos Registros de Imóveis competentes qualquer diferença encontrada, para mais ou para menos, não excedente de 5% (cinco por cento) nas medidas do terreno e nas medidas e/ou nas áreas da Unidade Autônoma ou das partes de uso comum, calculadas conforme NBR 12.721 da ABNT - Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Nesta hipótese, a **VENDEDORA** ficará eximida do pagamento de qualquer compensação ou indenização ao **COMPRADOR**.

**5.6.** Para efeitos do presente instrumento e demais anexos, haja vista que tanto o COMPRADOR, quanto os outros adquirentes de frações de tempo da Unidade Autônoma Fracionada farão uso da unidade autônoma de forma alternada, todas as vezes em que o termo "posse" estiver sendo citado para se referir a períodos nos quais o COMPRADOR não esteja usufruindo de sua fração de tempo, e que sejam anteriores à quitação do preço pactuado, estaríamos diante de situações de posse provisória indireta. Nos períodos em que esteja fazendo uso de sua fração de tempo, todavia, que sejam anteriores à quitação do preço pactuado, seriam casos de posse provisória direta. De igual maneira, nos períodos posteriores à liquidação do preço pactuado, e nos quais o COMPRADOR não esteja usufruindo de sua fração de tempo, estaríamos diante de posse indireta (sendo oportuno observar que em tais circunstâncias, um outro proprietário de fração de tempo da mesma unidade autônoma estaria na posse direta da integralidade da citada unidade autônoma), e, por consequência, considerando ainda o período posterior à quitação do preço e no qual o COMPRADOR esteja fazendo uso de sua fração de tempo, ele estaria na posse direta da Unidade Autônoma, tudo obviamente, dentro das regras de utilização estabelecidas para tanto.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**5.6.1.** Observado o disposto no item 5.1 e seu subitem, a imissão do **COMPRADOR** na posse da Unidade Autônoma será considerada feita pela Administradora, nos termos e condições estabelecidos neste Contrato. Para tanto, o **COMPRADOR** deverá estar em dia com suas obrigações dispostas neste Contrato, inclusive com o pagamento das despesas com as ligações definitivas e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como cumprir os demais procedimentos previstos neste instrumento, sob pena de a **VENDEDORA** exercer o direito de retenção da unidade ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4.591/64.

**5.7.** Desde que tenha liquidado a totalidade de suas obrigações, o **COMPRADOR** fará jus à outorga da escritura definitiva de venda e compra da Fração de Tempo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do registro do instrumento de Instituição, Especificação e Convenção de Condomínio, e da quitação integral do preço, o que ocorrer por último.

**5.8.** Mediante a conclusão das obras do empreendimento, caso o **COMPRADOR** não tenha quitado o preço, o presente instrumento será automaticamente convertido para um COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, e o saldo devedor então existente, passará a ser corrigido monetariamente pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como sofrerá a incidência de juros de 1% ao mês, calculado pelo sistema da Tabela *SACOC* desde a data da conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se" do Empreendimento) até a efetiva quitação do preço.

**5.9.** Correrão por conta do **COMPRADOR** todas as despesas decorrentes do presente Contrato, inclusive emolumentos e custas de Tabelião de Notas, se for o caso, e de Registro de Imóveis, imposto de transmissão (ITBI), bem como outros tributos e despesas exigíveis para tal fim. Serão, ainda, de responsabilidade do **COMPRADOR** as despesas com certidões, despachante e inscrição imobiliária da Unidade Autônoma perante a Municipalidade, bem como o custeio do seguro mencionado no item anterior.

**5.9.1.** Independentemente da imissão do **COMPRADOR** na posse da Unidade Autônoma, passarão a correr por conta exclusiva do **COMPRADOR**, a partir da data de conclusão das obras civis (caracterizada pela expedição do Certificado de Conclusão – "habite-se" do Empreendimento), ou da data da comunicação de que a Unidade Autônoma se encontra à disposição, o que primeiro ocorrer, na proporção que competir à sua Fração de Tempo, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e demais impostos, taxas e tarifas públicas e de concessionárias incidentes ou que venham a incidir sobre a Unidade Autônoma, ainda que cobrados ou lançados em nome da **VENDEDORA**, bem como as despesas ordinárias e extraordinárias condominiais a aquelas necessárias ao desenvolvimento e manutenção do Sistema de Multipropriedade. Se o **COMPRADOR** deixar de efetuar qualquer pagamento acima previsto será considerado em mora para todos os fins de direito. **O COMPRADOR declara que está ciente que sua imissão na posse da Unidade Autônoma está condicionada ao adimplemento de suas obrigações. Todavia, sua eventual inadimplência não exclui sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais (pré-operacionais, operacionais e IPTU) e aquelas relacionadas ao Sistema de Multipropriedade.**

**5.9.2.** Não obstante o acima disposto, o **COMPRADOR** deverá arcar com o pagamento das despesas pré-operacionais e de capital de giro inicial referentes ao condomínio antes da expedição do habite-se do Empreendimento, conforme previsto nas Disposições Especiais, adiante estabelecidas.

**5.10.** Fica ainda certo e ajustado que o **COMPRADOR** responderá perante a **VENDEDORA** por seu inadimplemento no pagamento de referidas obrigações que venham a ser cobradas da **VENDEDORA**, especialmente junto ao condomínio e à Municipalidade, ficando responsável pela assunção de todos os encargos e penalidades contratuais e legais cabíveis, bem como todas as custas a que a **VENDEDORA** venha a incorrer por força de tal inadimplemento, tais como aqueles relativos a medidas extrajudiciais ou judiciais que venham a promover para fins de cobrança do valor inadimplido pelo **COMPRADOR**, ou que sejam contra ela indevidamente promovidas para tal fim, incluindo-se, caso o inadimplemento origine procedimento judicial, os custos mensais para obtenção ou renovação das correspondentes certidões de objeto e pé dos respectivos processos, as custas processuais, honorários advocatícios e sucumbência.

**5.11.** O **COMPRADOR** tem ciência que a data de conclusão das obras civis da Unidade Autônoma, **NÃO** se confunde com



**Visto:** _____ **Vendedora** **Visto:** _____ **Comprador(es)** **Visto:** _____ **Comprador(es)**

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

a data de início das atividades do Empreendimento, conforme Alínea D.2, do Quadro Resumo, não cabendo qualquer reclamação perante a **VENDEDORA**, ou pagamento pela **VENDEDORA** em caso de atraso no início de tais atividades.

## CLÁUSULA SEXTA

## DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

**6.1.** O atraso no pagamento de qualquer quantia devida em razão deste Contrato caracterizará o **COMPRADOR** como inadimplente, sujeitando-o ao pagamento à **VENDEDORA** dos valores vencidos e não pagos, atualizados monetariamente *pro rata die*, pelo índice aplicável nos termos deste Contrato, acrescidos de juros de mora ao mês, ou fração de mês, e da multa moratória (de aplicação imediata) de 2% (dois por cento).

**6.2.** Ficam expressamente estabelecidas, as seguintes hipóteses exemplificativas de rescisão do presente Contrato, por inadimplemento motivado pelo **COMPRADOR**:

**a)** se houver atraso no pagamento de 03 (três) parcelas do preço pactuado neste Contrato, ou transcorridos 60 (sessenta) dias após o vencimento de qualquer parcela ou obrigação financeira decorrente deste Contrato, observado o disposto no item 6.2.1, abaixo;

**b)** se, enquanto houver saldo devedor em favor da **VENDEDORA**, o **COMPRADOR** promover a cessão ou a transferência a terceiros dos direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, sem observância dos requisitos da Cláusula Sétima, adiante;

**c)** se o **COMPRADOR** não cumprir qualquer outra obrigação prevista neste Contrato, assim como aquelas a ele acessórias tais como, pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, despesa pré-operacionais do condomínio, seguros, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e demais impostos, taxas e contribuições que venham incidir sobre a Unidade Autônoma e/ou a Fração de Tempo, enquanto não houver quitado seu preço, ou, mesmo que quitado, não houver transmitido a propriedade da Fração de Tempo no Registro de Imóveis competente;

**d)** se o **COMPRADOR**, sem consentimento prévio e expresso da **VENDEDORA**, constituir qualquer ônus real sobre a Fração de Tempo;

**e)** se contra o **COMPRADOR** for movida ação ou execução, ou decretada medida judicial que de algum modo afete a Fração de Tempo no todo ou em parte, ou que lhe afete o patrimônio, reduzindo ou tornando duvidosa a possibilidade de cumprir as obrigações ora estabelecidas;

**f)** se o **COMPRADOR** não cumprir, para o recebimento da posse da Fração de Tempo vinculada à Unidade Autônoma, conforme as condições já previstas neste Contrato;

**g)** se o **COMPRADOR** incidir em insolvência; ou,

**h)** se o **COMPRADOR** fizer composição moratória com seus credores, oferecendo em garantia os direitos decorrentes deste Contrato.

**6.2.1.** Na hipótese descrita na alínea "a", do item 6.2, acima, o **COMPRADOR** será constituído em mora após prévia interpelação judicial ou por intermédio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, nos moldes do Decreto-Lei n.º 745 de 07/08/1969, hipótese em que o **COMPRADOR** deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do principal, atualizado monetariamente e com as penalidades previstas no item 6.1 deste Contrato, acrescido das despesas suportadas pela **VENDEDORA** para o cumprimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto no subitem subsequente.

**6.2.2.** Caso o **COMPRADOR** não purgue a mora no prazo estipulado no item 6.2.1, acima, a **VENDEDORA** poderá, a seu exclusivo critério: (i) antecipar o vencimento do saldo do preço do Contrato, hipótese em que o **COMPRADOR** lhe pagará, além do principal reajustável monetariamente, os juros de mora e multa acima convencionados; ou (ii) considerar o presente Contrato resolvido de pleno direito nos termos do art. 62, da Lei n.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

13.097/2015 e da Lei n.º 13.786/2018, sendo que, nesta hipótese, a **VENDEDORA** devolverá parte dos valores até então pagos, deduzindo as verbas estipuladas nos itens 6.3., 6.3.1. e 6.5, conforme o caso.

**6.2.3.** Na hipótese de ajuizamento de ação judicial pela **VENDEDORA** visando a efetivação de seus direitos, o **COMPRADOR** será responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes desde já arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

**6.2.4.** Caso o **COMPRADOR** já tenha sido imitido na posse, fica reconhecido e assegurado à **VENDEDORA** o direito à reintegração liminar na posse.

**6.3.** Operando-se a rescisão pelas hipóteses do item 6.2, acima, o **COMPRADOR** terá direito à restituição das quantias que houver pago diretamente à **VENDEDORA,** delas deduzidas, cumulativamente: (i) a integralidade da comissão de corretagem; (ii) a integralidade do sinal de negócio e princípio de pagamento; e, (iii) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento)[1] da quantia paga pelo **COMPRADOR**, além das deduções listadas no item 6.3.2. abaixo.

| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

**6.3.1.** A devolução de valores ao **COMPRADOR**, prevista no *caput*, será feito em, no máximo, 30 (trinta) dias após a emissão do Habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, deduzida, em função do período em que teve disponibilizada a Fração de Tempo pelo **COMPRADOR**, os seguintes valores:

**a)** quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;

**b)** taxas e contribuições devidas ao condomínio;

**c)** valor correspondente à fruição do imóvel, equivalente à 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, *pro rata die*; e,

**d)** demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no Contrato.

| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

**6.3.2.** Os descontos e as retenções aqui citados, após o desfazimento deste Contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo **COMPRADOR**, salvo em relação às quantias relativas à fruição da Fração de Tempo da Unidade Autônoma, bem como as indicadas no Quadro Resumo, que integra o presente instrumento.

| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

**6.3.3.** Não incidirá a cláusula penal ao **COMPRADOR** na hipótese de: (i) referido **COMPRADOR** apresentar outro comprador substituto que o sub-rogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos neste Contrato; (ii) desde que haja a devida anuência da **VENDEDORA** com relação ao novo comprador; e, (iii) o novo comprador substituto tenha aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica, conforme critério da **VENDEDORA**.

| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

**6.4.** Para fins do disposto acima, os valores serão atualizados com base no índice de correção monetária aplicável às parcelas do preço da Fração de Tempo. Não serão considerados para fins de cálculo dos valores a restituir os montantes eventualmente pagos pelo **COMPRADOR** a título de juros, multa e demais encargos contratuais, legais e moratórios.

| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|

**[1] A multa aplicada será de 50% (cinquenta por cento), visto que a incorporação foi submetida ao regime do patrimônio de afetação, de que tratam os artigos. 31-A a 31-F da Lei n.º 4.591/64.**



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

| | | |
|---|---|---|
| **Vendedora** | **Comprador(es)** | **Comprador(es)** |

**6.5.** Os valores devidos pelo **COMPRADOR** à **VENDEDORA,** indicados nos itens 6.3 e 6.3.1, este último quando for o caso, poderão ser pagos mediante compensação com a quantia a ser restituída pela **VENDEDORA** ao **COMPRADOR**.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visto:** | | **Visto:** | | **Visto:** | |
| | **Vendedora** | | **Comprador(es)** | | **Comprador(es)** |

**6.6.** Com relação à possibilidade de resolução motivada por inadimplemento da **VENDEDORA**, caso seja ultrapassado o limite de tolerância previsto na Alínea D), do Quadro Resumo, deverá ser observado o disposto na Alínea G), itens G.1), (i.ii), também do Quadro Resumo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visto:** | | **Visto:** | | **Visto:** | |
| | **Vendedora** | | **Comprador(es)** | | **Comprador(es)** |

**6.7.** Na hipótese de resolução contratual por inadimplemento de **COMPRADOR** de Fração de Tempo de Unidade Autônoma internamente acessível, com base no disposto no §2º, do artigo 5º, do Decreto n.º 9.451, de 26 de julho de 2018, poderá a **VENDEDORA**, reter, também, os custos adicionais decorrentes da adaptação solicitada pelo comprador.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visto:** | | **Visto:** | | **Visto:** | |
| | **Vendedora** | | **Comprador(es)** | | **Comprador(es)** |

**6.8.** Na hipótese de resolução judicial ou extrajudicial deste Contrato, a **VENDEDORA** terá livre disponibilidade sobre a Fração de Tempo, podendo, inclusive, aliená-la a terceiros, ainda que não tenha restituído as quantias devidas ao **COMPRADOR** na forma deste Contrato, inclusive no caso em que o **COMPRADOR** não as tê-la recebido por sua ação ou omissão.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Visto:** | | **Visto:** | | **Visto:** | |
| | **Vendedora** | | **Comprador(es)** | | **Comprador(es)** |

**6.9.** Ainda na hipótese de rescisão deste Contrato, o **COMPRADOR** perderá em favor da **VENDEDORA**, a título de perdas e danos e lucros cessantes verificados em decorrência do inadimplemento do **COMPRADOR,** eventuais acréscimos, acessões e benfeitorias de qualquer natureza que tenham sido introduzidas na Unidade Autônoma, sem que lhe caiba qualquer direito à indenização, compensação ou retenção.

## CLÁUSULA SETIMA

## DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

**7.1.** O **COMPRADOR** somente poderá ceder os direitos de que se torna titular através do presente Contrato, aliená-los ou gravá-los a qualquer título, com a prévia e expressa anuência da **VENDEDORA** e desde que: (i) o **COMPRADOR** esteja em dia, na ocasião, com os pagamentos e demais obrigações por ele assumidas neste Contrato e não tenha instituído quaisquer ônus sobre os direitos aquisitivos relativos à Fração de Tempo; (ii) o novo adquirente se sub-rogue em todas as obrigações assumidas pelo **COMPRADOR** neste instrumento; (iii) o novo adquirente venha a comprovar, de modo irrefutável, sua idoneidade jurídica, econômica e financeira, comprovando estar apto a assumir as obrigações que lhe forem imputadas; (iv) desde que haja a devida anuência da **VENDEDORA** e a aprovação dos cadastros e da capacidade financeira e econômica do **COMPRADOR** substituto; e, (v) o novo **COMPRADOR** ou o cessionário apresentem os recolhimentos devidos em função da transferência, em especial do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

**7.2.** A **VENDEDORA** se exime de qualquer obrigação ou responsabilidade, relativo ao recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a cessão, sendo certo que o instrumento que vier a consubstanciar este ato deverá obedecer aos termos da minuta padrão, a ser fornecida oportunamente pela **VENDEDORA**.

**7.3.** Ocorrendo transferência sem a anuência da **VENDEDORA**, esta será nula de pleno direito, permanecendo o **COMPRADOR** vinculado às obrigações assumidas perante a **VENDEDORA,** ficando sujeito, ainda, à rescisão contratual e às suas implicações legais e contratuais previstas neste instrumento.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**CLÁUSULA OITAVA**

**DA ESCRITURA**

**8.1.** O **COMPRADOR** terá direito ao recebimento da escritura de venda e compra da Fração de Tempo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de registro do instrumento de instituição, especificação e convenção de condomínio e desde que tenha quitado o preço da Fração de Tempo.

**8.1.1.** Caso o **COMPRADOR** obtenha financiamento para quitação do preço, a transmissão definitiva da Fração de Tempo poderá ser realizada por instrumento particular com força de escritura definitiva, com instituição de garantia real (hipoteca ou alienação fiduciária) em favor da instituição financeira, cabendo-lhe atender as obrigações neste previstas, além daquelas relativas ao recolhimento de impostos, taxas, tributos, contribuições condominiais, e outras que porventura sejam exigíveis.

**8.2.** Para fins de outorga de escritura o **COMPRADOR** ficará obrigado, na forma da legislação vigente, a apresentar à **VENDEDORA** ou ao Cartório de Notas, a correspondente certidão de quitação de tributos imobiliários referente à Fração de Tempo da Unidade Autônoma, bem como a declaração de inexistência de débitos condominiais de qualquer natureza, assinada pela Administradora, com firma reconhecida, acompanhada da cópia da ata de assembleia que a elegeu. Constatado débito em aberto fica o **COMPRADOR** responsável pela quitação integral do respectivo valor, ficando a transmissão da Fração de Tempo e a posse da Unidade Autônoma suspensas até o cumprimento dessa obrigação.

**8.2.1.** Correrão por conta do **COMPRADOR** todas as despesas para transmissão da Fração de Tempo, inclusive de lavratura da escritura, se for o caso, o seu registro e todas as demais decorrentes, tais como prêmios relativos a seguros, deságios, imposto sobre operações financeiras (IOF), imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), emolumentos de cartórios de notas e de registro de imóveis, certidões imobiliárias e distribuidores em nome da **VENDEDORA** e dele, **COMPRADOR**, despachantes, e tudo o que mais lhe for atinente.

**CLÁUSULA NONA**

**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**9.1.** Tendo em vista a necessidade da execução pelos Poderes Públicos ou de empresas concessionárias de serviços públicos, das ligações definitivas dos serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, telefone e outros serviços, ajustam as Partes que ao **COMPRADOR** caberá a responsabilidade pelo pagamento das despesas com tais ligações, na proporção da Fração de Tempo.

**9.1.1.** Caso sejam adiantadas pela **VENDEDORA** as despesas mencionadas no item 9.1, estas serão atualizadas monetariamente até o seu efetivo ressarcimento pelo **COMPRADOR**, o que deverá ocorrer sempre anteriormente à data de imissão do **COMPRADOR** na posse.

**9.2.** O presente Contrato, ressalvadas as hipóteses de rescisão expressamente previstas neste instrumento, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, assim, extensivo e obrigatório aos cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, bem como aos seus herdeiros e sucessores a qualquer título, renunciando as Partes ao direito de arrependimento.

**9.3.** A aceitação de cumprimento de determinada obrigação fora dos prazos ajustados neste Contrato será sempre considerada mero ato de tolerância de uma Parte para com a outra, não podendo ser invocado pela outra Parte como ato de novação ou alteração contratual.

**9.4.** Por este mesmo instrumento na melhor forma de direito o **COMPRADOR** e seu cônjuge (ou parceiro) nomeiam e constituem a **VENDEDORA** sua bastante procuradora, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do art. 684 do Código Civil Brasileiro, para exercer os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar em nome deles todos os atos prescritos pela Lei nº 4.591/64 e pelas demais legislações pertinentes, respeitada a Fração de Tempo, objeto desta contratação. Entre os poderes ora conferidos, incluem-se especialmente os seguintes:



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**(a)** representá-lo perante o Registro de Imóveis competente para efetivar eventuais retificações da incorporação; efetivar, no momento próprio, alteração da Convenção de Condomínio e seus anexos, em virtude da Lei n.º 13.777, de 20 de dezembro de 2018; o registro da Instituição, Especificação e Convenção do Condomínio; proceder à oportuna averbação das construções; formular pedidos e requerimentos de qualquer natureza, inclusive para cumprir exigências do Cartório de Registro de Imóveis competente, estabelecendo e aceitando cláusulas e condições, utilizando, no desempenho deste mandato, dos poderes da cláusula "extra", podendo, inclusive, substabelecer;

**(b)** proceder à redação final da Convenção de Condomínio e elaborar os instrumentos, ainda que parciais, de sua instituição, e especificação e todos os documentos que se fizerem necessários na consecução destes fins; elaborar, aprovar e expedir Regimento Interno do Condomínio, estabelecendo cláusulas e condições de qualquer natureza; subscrever e assinar esses instrumentos e documentos;

**(c)** elaborar quaisquer outros documentos, com as disposições necessárias, úteis ou convenientes; modificá-los, retificá-los, ratificá-los, subscrevê-los e assiná-los; registrá-los no Registro de Imóveis e órgãos competentes, podendo realizar esses atos por instrumento público ou particular;

**(d)** promover todas as medidas para a implementação e funcionamento do Empreendimento, incluindo-se nessas medidas, mas não se limitando, à contratação da Administradora do Condomínio, de empresas de manutenção técnica e de prestação de serviços, operador de restaurante, dentre outros;

**(e)** anuir com a cessão, pela **VENDEDORA**, de créditos e sua securitização perante sociedades securitizadoras ou entidades financeiras interessadas nos créditos e na securitização; concordar previamente com os termos dos citados contratos, que deverão ser lavrados conforme os dispositivos da legislação própria; anuir com a caução, cessão e securitização, pela **VENDEDORA**, dos direitos creditícios originados deste Contrato ou de outros que forem celebrados; anuir com a custódia, cessão fiduciária e securitização, se e quando necessário, as notas promissórias e/ou outros títulos emitidos pelo **COMPRADOR** e vinculados a este Contrato, sem qualquer alteração de tais valores e seus vencimentos, critérios e índices de atualização monetária;

**(f)** oferecer a fração ideal correspondente à Unidade Autônoma à qual a Fração de Tempo se acha vinculada, e suas acessões, em garantia para financiamento à produção que venha contratar, representando-o em anuência eventualmente exigida pelo Registro de Imóveis competente ou pela instituição financeira, sem prejuízo de obrigar-se a comparecer e assinar anuência neste sentido, se solicitado, no prazo de 10 (dez) dias da convocação para tal, sob pena de caracterização de infração contratual;

**(g)** sem prejuízo do disposto na letra “f”, anterior, assinar, aditar, rerratificar, alterar o contrato de abertura de crédito para produção do Empreendimento, podendo a **VENDEDORA** ajustar cláusulas e condições, prazos, taxas de financiamento, etc., oferecendo garantias reais, hipotecando as frações ideais de terreno, benfeitorias e acessões que a ele acederão, podendo, ainda, representar o **COMPRADOR** para registro de garantia real no Registro de Imóveis competente;

**(h)** substabelecer o presente mandato, no todo ou em parte, com ou sem reservas;

**(i)** apresentar documentos e prestar informações a qualquer órgão ou entidade competentes;

**(j)** modificar, ratificar, rerratificar em qualquer de suas disposições, o projeto do Empreendimento, o memorial de incorporação e a minuta da convenção de condomínio ainda que já registrados no Cartório Registro de Imóveis, representando o **COMPRADOR** perante a Prefeitura local e o Registro de Imóveis competente;

**(k)** representar o **COMPRADOR** ausente na Assembleia de Instalação do Condomínio, em conformidade com o disposto na Convenção de Condomínio; e,

**(l)** contratar a Administradora do Empreendimento e demais pessoas físicas e/ou jurídicas necessárias à implantação do Empreendimento e das atividades que nele serão desenvolvidas.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**9.4.1.** Considerando que o projeto aprovado poderá ser revisto e aprimorado em decorrência de imposições legais, de questões técnicas ou mercadológicas ou de alterações ajustadas em comum pelas Partes, fato que necessariamente importará na adaptação do Memorial de Incorporação às novas alterações, o **COMPRADOR** autoriza a **VENDEDORA,** como sua procuradora, a representá-lo junto às repartições competentes, especialmente o Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal, visando realizar e acompanhar o processamento das modificações, bem como a promover as substituições que se fizerem necessárias no Empreendimento, especialmente nas etapas ainda não comercializadas, ficando a **VENDEDORA** investida de poderes para assinar todos os documentos necessários para tanto.

**9.4.2.** O mandato acima se estende para todas e quaisquer providências visando a modificação do projeto de construção do Empreendimento, bem como posterior rerratificação do Memorial de Incorporação e Convenção de Condomínio, o que poderá acarretar alteração de fração ideal da Unidade Autônoma à qual a Fração de Tempo se acha vinculada e/ou de suas áreas comuns, mantendo-se, contudo, inalterada a área privativa da Unidade Autônoma.

**9.4.3.** O mandato acima é constituído em caráter irrevogável e irretratável, sendo que o seu exercício não acarretará ônus ou despesas para o **COMPRADOR**.

**9.4.4.** No caso de pluralidade de compradores todos se constituem mútua e reciprocamente como bastantes procuradores uns dos outros, para todos os efeitos do presente contrato, em caráter irrevogável e irretratável, em especial para o recebimento de citações, ainda que iniciais, intimações, notificações e interpelações de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, de tal forma que a comunicação de qualquer espécie feita a um dos compradores importará automaticamente na do outro.

**9.4.5.** Caso haja necessidade de expedição de um mandato autônomo, o **COMPRADOR** fica obrigado comparecer no local, dia e horário notificado pela **VENDEDORA**, sob pena de incorrer em inadimplemento de obrigação deste Contrato.

**9.5.** Em cumprimento ao disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que o **COMPRADOR** tomasse conhecimento prévio do conteúdo do que aqui está pactuado, ficando bem informado e consciente de seus direitos e obrigações, o presente Contrato lhe foi disponibilizado para análise e estudo, sendo que o **COMPRADOR** se manifestou no sentido de que está bem esclarecido quanto às condições contratuais, notadamente quanto às cláusulas e condições que, de alguma forma, lhe restrinjam direitos.

| **Visto:** | **Visto:** | **Visto:** |
|---|---|---|
| **Vendedora** | **Comprador(es)** | **Comprador(es)** |

**9.6.** O **COMPRADOR**, desde já, permite que a **VENDEDORA**, mesmo após a instalação do Condomínio e enquanto existam Frações de Tempo à venda no Empreendimento, mantenham no mesmo, se assim desejar, comercializadores e placas promocionais alusivas ao Empreendimento, sendo-lhe autorizado o uso das partes comuns pelos comercializadores enquanto trabalham.

**9.7.** Por se caracterizar a **VENDEDORA** como empresa que tem como objeto social a compra, venda, incorporação, construção de imóveis e não fazendo o imóvel parte de seu ativo imobilizado, esta fica dispensada da apresentação do CND/INSS, bem como da Certidão de Quitação de Tributos Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal e à Dívida Ativa da União, ficando a **VENDEDORA** dispensada, ainda, da apresentação de certidões pessoais para fins de lavratura da escritura de venda da Fração de Tempo.

**9.8.** O **COMPRADOR** declara-se ciente e de acordo com o fato de que o presente Contrato não é coberto por qualquer modalidade de seguro de morte, invalidez permanente, inadimplência ou de qualquer outra natureza.

**9.9.** Eventuais valores pagos pelo **COMPRADOR** a título de assessoria técnica jurídica ou comercial para a realização do presente Contrato não estão nele contemplados, sendo consideradas relações não abrangidas em seu escopo.

**9.10.** O **COMPRADOR** declara ter sido esclarecido e ter tido a oportunidade de analisar adequadamente a documentação



| **Visto:** | **Visto:** | **Visto:** |
|---|---|---|
| **Vendedora** | **Comprador(es)** | **Comprador(es)** |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

sobre o Empreendimento, a Unidade Autônoma e a Fração de Tempo objeto deste Contrato, bem como as condições contratuais e de preço e sua forma de pagamento, tendo sido informado em relação a todas e quaisquer dúvidas ocorridas em referida análise, **firmando o presente consciente das obrigações nele constantes, especialmente no que respeita ao Sistema de Multipropriedade, a forma e as limitações de uso da Unidade Autônoma**. O **COMPRADOR** declara reconhecer que as sugestões de acabamento e decoração constantes de material publicitário e locais de vendas não compõem o Empreendimento, tampouco a Unidade Autônoma, os quais serão entregues pela **VENDEDORA** de acordo com os respectivos memoriais de acabamento anexos ao presente instrumento.

| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

**9.11. O COMPRADOR autoriza a VENDEDORA a fornecer e obter informações de crédito em seu nome nas Associações de Créditos, tais como, SERASA, SPC e Associação Comercial, autorizando, ainda, a remessa de dados e eventuais complementos, a fim de integralizarem os bancos de dados destas associações.**

**9.12. A inaplicabilidade ou nulidade declarada por decisão judicial irrecorrível, relativa a qualquer cláusula ou disposição do presente instrumento não prejudica ou altera as demais cláusulas e disposições estipuladas, continuando plenamente válido com relação à parte não alterada ou suprimida por decisão judicial.**

**9.13. Todas as comunicações da VENDEDORA serão dirigidas ao endereço do COMPRADOR indicado no Quadro Resumo, sendo que qualquer modificação de endereço de correspondência deverá ser informada, por escrito, pelo COMPRADOR à VENDEDORA, sob pena de aquelas encaminhadas ao local indicado no presente Contrato serem consideradas válidas e eficazes.**

**9.14. Em tendo se qualificado solteiro, separado, divorciado ou viúvo, o COMPRADOR declara, sob responsabilidade civil e criminal, que não vive sob o regime de união estável, previsto no artigo 1.723 do Código Civil e demais legislação em vigor.**

**9.15.** Fica eleito o foro da Comarca de situação do Empreendimento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado qualquer que seja, para dirimir eventuais dúvidas ou questões decorrentes deste Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA

## DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

**10.1.** Considerando as especificidades que envolvem as Unidades Autônomas integrantes do Sistema de Multipropriedade existente no Empreendimento com relação à sua montagem, equipagem e decoração, procedimentos de vistoria e imissão na posse, atividades pré-operacionais e, principalmente uso das unidades por Períodos de Utilização ficam estabelecidas para tal fim, as regras abaixo, complementares, no que couber, àqueles previstas na Convenção de Condomínio do Empreendimento.

**10.2.** Fica estabelecido que a **VENDEDORA**, quando da implantação do projeto de montagem, equipagem e decoração das unidades autônomas integrantes do Sistema de Multipropriedade e das respectivas áreas comuns do Empreendimento, bem como da realização dos testes de funcionalidade e operacionalidade de tais unidades, a ser realizado em data próxima ao término das obras civis do Empreendimento poderá, eventualmente, substituir ou suprimir quaisquer materiais ou peças que se apresentem nos memoriais anexos a este Contrato, em *folders,* materiais publicitários e em unidade decorada existente no local de vendas, aplicando os recursos em materiais ou peças equivalentes e/ou de durabilidade similar ou, ainda, em outras não equivalentes, mas que se mostrem mais adequadas à operacionalidade e funcionalidade das atividades que serão desenvolvidas no Empreendimento e, especialmente, pelo tipo de uso que será feito em razão do Sistema de Multipropriedade.

**10.2.1.** Fica facultado à **VENDEDORA**, ainda, realizar modificações em qualquer unidade autônoma integrante do Sistema de Multipropriedade ou áreas comuns do Empreendimento, inclusive naquela à qual a Fração de Tempo se vincula, para atender a necessidades técnicas ou de segurança do projeto, ou a exigências da administração



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

pública ou da empresa de intercâmbio, caso este seja contratada.

**10.3.** O **COMPRADOR** se compromete a não contratar com terceiros, por iniciativa própria, a execução de qualquer serviço na Unidade Autônoma (mesmo que seja, por exemplo, apenas a de armários ou repintura), considerando que este integra o Sistema de Multipropriedade e deverá ser mantida montada, equipada e decorada de acordo com a decoração padrão a ser definida pela administradora do sistema.

**10.4.** Não está incluído no preço convencionado para a presente negociação o custeio de tudo aquilo que não se encontra relacionado nas especificações constantes do memorial de descritivo, previsto na alínea "g", do artigo 32 da Lei 4.591/64, e no Anexo IV, sendo que em caso de dúvida, a responsabilidade do custeio caberá ao **COMPRADOR**.

**10.5.** A vistoria e imissão do **COMPRADOR** na posse será feita pela Administradora, desde que este esteja em dia com todas as obrigações assumidas neste Contrato, sob pena de a **VENDEDORA** exercer o direito de retenção da Fração de Tempo, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4.591/64**.** Para os fins do ora disposto, o **COMPRADOR**, neste ato, confere especiais poderes à Administradora para representá-lo perante a **VENDEDORA** para os fins do disposto neste item, podendo, para tanto, firmar os documentos que se fizerem necessários.

**10.5.1.** Caso a **VENDEDORA** exerça seu direito de retenção da Fração de Tempo, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4.591/64, fica desde logo ajustado que até que o **COMPRADOR** esteja apto a se imitir na posse da Unidade Autônoma ao qual tal fração se vincula, o uso, gozo e fruição dos Períodos de Utilização caberão à **VENDEDORA**, não cabendo ao **COMPRADOR** qualquer direito de indenização ou compensação a que título e tempo forem.

**10.6.** A **VENDEDORA** informou de modo claro ao **COMPRADOR** os termos e condições abaixo, os quais foram orientadores da concepção e aprovação do Empreendimento, especialmente para fins de implantação e desenvolvimento do Sistema de Multipropriedade, conforme consta da Convenção de Condomínio, e que, portanto, são essenciais à sua regular operação e utilização.

**10.6.1.** O **COMPRADOR,** por sua vez, declara em caráter irretratável e irrevogável que a **VENDEDORA** lhe informou de forma clara e inequívoca as condições relativas à operacionalidade do Sistema de Multipropriedade, especialmente no que toca à obrigatoriedade de manutenção da Unidade Autônoma com o mesmo padrão de montagem, equipagem e decoração, bem como as restrições relacionadas à forma de uso da unidade.

**10.7.** Em razão do Sistema de Multipropriedade, o **COMPRADOR** DECLARA ter conhecimento e aceitar que:

**(a)** a **VENDEDORA** faça as alterações e/ou adaptações na Convenção de Condomínio que sejam necessárias para viabilizar o funcionamento do Sistema de Multipropriedade;

**(b)** as Unidades Autônomas integrantes do Sistema de Multipropriedade contemplam limitação de uso aos respectivos coproprietários;

**(c)** o Sistema de Multipropriedade será gerido pela **VENDEDORA** ou por empresa administradora que ela contratar, a quem caberá operacionalizar o sistema;

**(d)** observar as regras do Sistema de Multipropriedade da Unidade Autônoma, durante o Período de Utilização, conforme indicado no Quadro Resumo;

**(e)** a VENDEDORA afiliou o Empreendimento ao *SELECT CLUB* (empresa de clube de férias e intercambiadora), o que permitirá que o COMPRADOR, quando associado a esta empresa, possa trocar seu Período de Utilização em determinado ano, no todo ou em parte, por semana de utilização em localidades onde existam empreendimentos afiliados e/ou adquirir serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros, mediante disponibilidade nas redes credenciadas ao *SELECT CLUB*, sendo o valor do pacote/serviço informado no momento da solicitação da reserva, variando de acordo com a tarifa vigente, o período de estadia e a quantidade de hóspedes, nos termos descritos no contrato.

**(f)** para fins de vistoria da Unidade Autônoma e consideração de imissão do **COMPRADOR** na posse da Unidade



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Autônoma, fica consignado que:

**(1)** a responsabilidade da Administradora é limitada à constatação de eventuais defeitos aparentes e de fácil constatação, os quais deverão ser apontados e reclamados para a **VENDEDORA** que, como incorporadora do Empreendimento, é a responsável por saná-los ou determinar que sejam sanados;

**(2)** a Administradora, quando do recebimento de mencionada Unidade Autônoma, não será responsável por verificar se a **VENDEDORA** cumpriu com suas obrigações de incorporadora do Empreendimento, atributo esse exclusivo dele, **COMPRADOR**; e,

**(3)** para fins de imissão na posse o **COMPRADOR** deverá estar adimplente com as obrigações assumidas em face da **VENDEDORA**;

**(g)** a obrigação de entrega de bens, equipamentos e itens de acabamento pela **VENDEDORA** é de caráter restritivo, não comportando, pois, interpretação ou extensão de responsabilidade. Assim, em caso de dúvida quanto ao custeio de determinado bem, equipamento ou item, caberá a ele, **COMPRADOR** e demais adquirentes de Frações de Tempo suportarem tal custeio, na proporção correspondente a cada um, mediante cobrança extraordinária;

**(h)** o início das atividades do Empreendimento somente ocorrerá após atendidas, cumulativamente, as atividades previstas na Alínea D.2, do Quadro Resumo;

**(i)** em razão das atividades que serão desenvolvidas no Sistema de Multipropriedade, certas Unidades Autônomas dele integrantes, incluindo a Unidade Autônoma, poderão ser destinadas ao uso de portadores de necessidades especiais, de modo que as mesmas poderão sofrer alterações físicas e de montagem, equipagem e decoração que se façam necessárias ao atendimento de disposição legal e operacional, não lhe cabendo qualquer direito de reclamação, indenização, retenção ou compensação a que tempo e título forem; e,

**(j)** serão convocados para a Assembleia de Instalação de Uso apenas os representantes das Unidades Autônomas, conforme critérios estabelecidos na Convenção de Condomínio, de modo que se o **COMPRADOR** não for o primeiro representante de sua Unidade Autônoma, não será convocado, não lhe cabendo qualquer arguição de nulidade de referida Assembleia, tampouco direito a resolução ou distrato deste Contrato, nem qualquer tipo de indenização. Da mesma forma, somente os representantes convocados para as Assembleias Gerais representarão os demais e não obstante, após a realização das mesmas, todos os Multiproprietários receberão cópia da ata, cabendo-lhes cumprir as deliberações havidas.

**10.8.** Caberá à **VENDEDORA** ou à Administradora gerenciar as atividades necessárias à instituição de todos os serviços, operação e administração das atividades do Empreendimento. Para tanto, a Administradora elaborará um orçamento contendo, dentre outros, os valores necessários à contratação de pessoal, compra de bens e equipamentos operacionais, bem como outros que sejam necessários ao desenvolvimento de suas atividades hoteleiras, especialmente nos primeiros meses de operação do Empreendimento. Referido orçamento abrangerá período anterior à data de abertura do Empreendimento, e conterá previsão dos encargos e despesas condominiais iniciais relativos ao funcionamento de sua infraestrutura de serviços. Referido orçamento deverá prever gastos com as seguintes despesas que seguem apresentadas de forma exemplificativa, mas não exaustiva: (i) seleção, contratação e treinamento de pessoal; (ii) aquisição de insumos, bens e utensílios para as áreas comuns; (iii) capital de giro inicial.

**10.8.1.** As Despesas Pré-Operacionais do condomínio deverão ser pagas em 02 (duas) parcelas iguais, mensais e consecutivas, iniciando a primeira em 02 (dois) meses antes do início da operação do empreendimento.

**10.8.2.** Fica ajustado que se o valor estimado de Despesas Pré-Operacionais do condomínio for insuficiente para fazer frente ao orçamento pré-operacional, a **VENDEDORA** convocará Assembleia Geral para demonstrar tal necessidade e aprovar a arrecadação de referidos recursos.

**10.8.3. Para os fins de desenvolvimento das atividades pré-operacionais a VENDEDORA, na qualidade de incorporadora e primeira síndica do Empreendimento, promoverá a instituição do condomínio sem uso para fins**



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**de obtenção de inscrição do Condomínio no Cadastro de Pessoas Jurídicas, junto à Secretaria da Fazenda Nacional, abertura de conta corrente bancária e definição e aprovação dos valores e prazos para pagamento das Despesas Pré-Operacionais do condomínio pelos COMPRADORES, conforme disposto no item 11.8.1. supra.**

**10.8.4.** O não pagamento dos valores acima pactuados imporá ao inadimplente os encargos de mora à razão de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor principal, corrigido monetariamente pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais juros de mora ao mês ou fração, sendo que o não pagamento de quaisquer das parcelas acima mencionadas por qualquer adquirente deverá ser imediatamente suprido pelos adimplentes, sob pena de imediata suspensão dos trabalhos, a qual poderá postergar por igual período a data de abertura do Empreendimento.

**10.8.5.** As contas relativas às atividades pré-operacionais do condomínio serão prestadas em Assembleia Geral realizada após a instalação do Condomínio de uso do Empreendimento, após a realização final dos gastos.

**10.8.6.** As Despesas Pré-Operacionais serão arrecadadas em conta bancária do Condomínio, sendo certo que na hipótese de atraso na expedição do CNPJ do Condomínio e abertura da conta corrente bancária, a **VENDEDORA** poderá fazer tais arrecadações em seu nome, até que referido cadastro seja efetivado e a conta aberta, transferindo, posteriormente, os recursos ao Condomínio.

**10.9. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS** - Neste ato, o **COMPRADOR** se declara ciente e concorda que os dados fornecidos pelo mesmo serão acessados, utilizados e tratados, eletrônica e manualmente, pela **VENDEDORA** e seus prepostos dentro do escopo da atividade desenvolvida pelo grupo econômico da **VENDEDORA**. Os dados permanecerão armazenados até o encerramento das obrigações contratuais.

**10.9.1**. A **VENDEDORA** realizará as atividades como controladora e operadora, sendo responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, de modo que as solicitações referentes a política de dados poderão ser formuladas diretamente à mesma, através de contato pelos meios informados neste contrato.

**10.9.2.** A **VENDEDORA** poderá realizar o compartilhamento de dados para atender seu legítimo interesse, a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam ao apoio e promoção de atividades da vendedora e à proteção, em relação ao **COMPRADOR**, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas deste e os direitos e liberdades fundamentais.

**10.9.3.** O **COMPRADOR** possui direito a obter da **VENDEDORA**, em relação aos dados tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I – Confirmação da existência de tratamento;

II – Acesso aos dados;

III – Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei geral de proteção de dados;

V - Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial;

VI – Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;

VII - Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;

VIII - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX - Revogação do consentimento, a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por



| Visto: | Visto: | Visto: |
|---|---|---|
| Vendedora | Comprador(es) | Comprador(es) |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação.

**10.9.4.** Ainda que solicitada a eliminação de dados, será resguardado o direito da **VENDEDORA** de conservar os dados pessoais do **COMPRADOR** para cumprimento de obrigação legal ou regulatória; estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; transferência a terceiro; e o uso exclusivo da **VENDEDORA**.

**10.9.5.** O não consentimento pelo **COMPRADOR** para que a **VENDEDORA** realize o tratamento dos dados, importa na inviabilização da contratação. A revogação injustificada antes do término da contratação importa em rescisão prematura do contrato por culpa exclusiva do comprador, devendo este se submeter às penalidades previstas neste instrumento e demais relacionados à presente contratação.

**10.9.6.** Continuamente estão sendo implantadas e atualizadas medidas administrativas, técnicas e de segurança física para ajudar a proteger as informações contra acesso não autorizado, perda, destruição ou alteração das mesmas.

**10.9.7.** O **COMPRADOR** autoriza a **VENDEDORA** a compartilhar seus dados com o município, com as concessionárias de serviço público que atendem ao empreendimento.

**10.9.8.** O **COMPRADOR** autoriza a **VENDEDORA** a compartilhar seus dados com a empresa que será a Administradora do empreendimento, bem como eventual empresa de cobrança terceirizada que poderá enviar mensagens e e-mails, bem como fazer ligações para todos os contatos informados, inclusive dos sócios e/ou cônjuges.

E por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, diante das duas testemunhas abaixo indicadas.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026

_____

**E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
**VENDEDORA**

| | |
|---|---|
| BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | Não informado |
| **COMPRADOR** | **COMPRADOR** |

**Testemunhas:**

| | |
|---|---|
| Nome: | Nome: |
| R.G.: | R.G.: |

**(Essas assinaturas fazem parte integrante do Quadro Resumo do instrumento particular de Promessa de Venda e Compra de Fração de Tempo de Unidade Autônoma, em Regime de Multipropriedade, e Outras Avenças, objetivando uma Fração de Tempo da Unidade Autônoma nº ATALAIA-Apto104-Cota3E, do "PARK GAV RESORTS")**



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**PROCURAÇÃO SOBRE O CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO PARA COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – EMPREENDIMENTO PARK GAV RESORTS**

**I. OUTORGANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | | |
| Profissão: EMPREENDEDOR | | Nacionalidade: brasileiro(a) | |
| Identidade: 6371988 | Org. Exp.: SDS - PE | CPF: 05342113482 | |
| Estado Civil: União estável | | Data de Nascimento: 28/07/1983 | |
| Endereço Residencial: Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | |
| Bairro: Casa Amarela | Cidade: Recife | UF: PE | CEP: 52070660 |
| E-mail: babybarros30@gmail.com | Telefone: (81) 988422497 | | |
| Cônjuge: Não informado | | | |
| Profissão: Não informado | | Nacionalidade: Brasileiro(a) | |
| Identidade: Não informado | Org. Exp.: Não informado - Não | CPF: Não informado | |
| Estado Civil: União estável | | Data de Nascimento: Não informado | |

**II. OUTORGADA**

**E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.194.873/0001-97, com sede na Av. 136, nº 761, Sala B92, Edifício Nasa Business Style, Bairro Setor Sul, Goiânia - GO, CEP: 74.093-250.

**III. PODERES**

Por meio deste instrumento de mandato, o(s) outorgante(s) acima descrito(s) constitui(em) a Outorgada acima mencionada como sua bastante procuradora com poderes para representá-lo(s) perante os demais coproprietários dos apartamentos do(s) qual(is) possui(em) quota(s) no Empreendimento PARK GAV RESORTS, localizado na Ilha do Atalaia, Rodovia PA 444, Etapa 2, Quadra 132, Bairro Atalaia, município de Salinópolis/PA, CEP: 68.721-000:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Apartamento: 104 | Torre: ATALAIA | N° Fração/Cota: 3E | Fração/Cota em %: 0,0192307692307% |
| Área Comum: 44,57 | Privativa: 54,8 | Garagem: 10,8 | Total: 99,37 |
| Fração Ideal em M²: 0,0000524550000 | | Fração Ideal em %: 0,0052455000000% | |
| Empreendimento: PARK GAV RESORTS | | | |
| Endereço: Quadra 132, s/n, com frente para a Av. Q e fundos para a Av. P, localizadas entre as Ruas 10ª e 11ª do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia – Etapa II, Salinópolis - PA, CEP: 68.721-000. | | | |

assim como perante o condomínio do PARK GAV RESORTS e terceiros, podendo para tanto praticar todos os atos necessários afim de garantir a estabilidade do condomínio voluntário, ressaltando-se as hipóteses de: exercer ou não o direito de preferência, participar ativamente de assembleias ordinárias e/ou extraordinárias relativas ao Condomínio PARK RESORTS, votando e sendo votado sobre qualquer assunto previsto em pauta previamente elaborada, podendo o presente Procurador debater todas as matérias constantes na ordem do dia, impugnar o debate e a votação de matérias eventualmente fora da pauta do Edital de Convocação, assim como o debate e qualquer votação estranha à ordem do dia, examinar documentos, contas e similares, aceita-los ou impugná-los, propor a destituição de síndico ou de administrador e/ou membro eleito da administração; concordar ou não com a realização de obras e dos orçamentos propostos, assim como quanto à alteração da cota de condomínio, votar e ser votado para as funções de síndico, subsíndico e membro do Conselho Consultivo ou Fiscal, Comissão de Obras, de Auditoria ou similar; escolher administradora; constituir Advogado com os necessários poderes e praticar todos os atos necessários para o cumprimento deste mandato, dando tudo por bom e valioso, ficando a seu critério substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026

BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS
CPF: 05342113482

Não informado
CPF: Comprador inexistente

**Visto:** _____ **Visto:** _____ **Visto:** _____

**Vendedora** **Comprador(es)** **Comprador(es)**

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-bb15-8e1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**PROCURAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO E RECEBIMENTO DO IMÓVEL DE UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – EMPREENDIMENTO PARK GAV RESORTS**

**I. OUTORGANTES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome: BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | | |
| Profissão: EMPREENDEDOR | | Nacionalidade: brasileiro(a) | |
| Identidade: 6371988 | Org. Exp.: SDS - PE | CPF: 05342113482 | |
| Estado Civil: União estável | | Data de Nascimento: 28/07/1983 | |
| Endereço Residencial: Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | |
| Bairro: Casa Amarela | Cidade: Recife | UF: PE | CEP: 52070660 |
| E-mail: babybarros30@gmail.com | Telefone: (81) 988422497 | | |
| Cônjuge: Não informado | | | |
| Profissão: Não informado | | Nacionalidade: Brasileiro(a) | |
| Identidade: Não informado | Org. Exp.: Não informado - Não | CPF: Não informado | |
| Estado Civil: União estável | | Data de Nascimento: Não informado | |

**II. OUTORGADA**

**E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.194.873/0001-97, com sede na Av. 136, nº 761, Sala B92, Edifício Nasa Business Style, Bairro Setor Sul, Goiânia - GO, CEP: 74.093-250.

**III. PODERES**

Por meio deste instrumento de mandato, o(s) outorgante(s) acima descrito(s) constitui(em) a Outorgada acima mencionada como sua bastante procuradora com poderes para representa-lo(s) no que tange à entrega do Empreendimento PARK GAV RESORTS, localizado na Quadra 132, s/n, com frente para a Av. Q e fundos para a Av. P, localizadas entre as Ruas 10ª e 11ª do Loteamento Balneário Ilha do Atalaia – Etapa II, Salinópolis - PA, CEP: 68.721-000, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para a realização da Assembleia de Constituição/Instalação do Condomínio, assim como receber notificação(ões), votando e sendo votado, receber o imóvel, conferindo mobiliário e equipamentos, constituir Advogado com os necessários poderes e praticar todos os atos necessários para o cumprimento deste mandato, dando tudo por bom e valioso, ficando a seu critério substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, com a responsabilidade de prestar contas de todos os seus atos.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026

BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS
CPF: 05342113482

Não informado
CPF: Comprador inexistente

**Visto:** _____ **Visto:** _____ **Visto:** _____
**Vendedora** **Comprador(es)** **Comprador(es)**

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-bb15-e81c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO**

**I. DECLARANTE**

| | | |
|---|---|---|
| Nome: BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | |
| Profissão: EMPREENDEDOR | | Nacionalidade: brasileiro(a) |
| Identidade: 6371988 | Org Exp: SDS - PE | CPF: 05342113482 |
| Estado Civil: União estável | | Data de Nascimento: 28/07/1983 |

**E**

| | | |
|---|---|---|
| Cônjuge: Não informado | | |
| Profissão: Não informado | | Nacionalidade: Brasileiro(a) |
| Identidade: Não informado | Org Exp: Não informado - Não | CPF: Não informado |
| Estado Civil: União estável | | Data de Nascimento: Não informado |

**I. DECLARAM PARA OS DEVIDOS FINS QUE TEM DOMICÍLIO À:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Endereço Residencial: Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | |
| Bairro: Casa Amarela | Cidade: Recife | UF: PE | CEP: 52070660 |

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para efeitos legais, com a assinatura de 02 (duas) testemunhas.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026

BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS
CPF: 05342113482

Não informado
CPF: Comprador inexistente

TESTEMUNHA I:
CPF:

TESTEMUNHA II:
CPF:



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-bb15-8e1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PARK
GAV RESORTS

GAV RESORTS

## Declaração de Recebimento do Book e Pasta Técnica digital e Kit Intercambiadora

Declaro que recebi nesta data o BOOK DIGITAL e a PASTA TÉCNICA DIGITAL do empreendimento e acessei, por meio dos QR Codes abaixo, tendo eles todas as descrições do empreendimento com Memorial Descritivo, Convenção de Condomínio, Contrato de Compra e Venda e Cronograma de Uso, referentes ao empreendimento **PARK GAV RESORTS** comercializado pela **E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, assim como na apresentação da Intercambiadora/Clube de viagens *SELECT CLUB* que também obtive acesso pelo QR Code abaixo, onde constam os benefícios de associação à empresa intercambiadora/ clube de viagens.

**Book digital**

**Pasta Técnica digital**

**Kit Intercambiadora**

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026

BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS

CPF /CNPJ: 05342113482

RG: 6371988 SDS PE

Não informado

CPF /CNPJ: Não informado

RG: Não informado

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# PARK GAV RESORTS

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CONTRATO 365449 – ATALAIA – APARTAMENTO 104 – COTA 3E**

Mais uma vez lhe parabenizamos pela aquisição de sua(s) cota(s) de Unidade Imobiliária no PARK GAV RESORTS. Reforçamos alguns pontos relevantes do seu contrato, favor assinar ao lado dando ciência e confirmando a compreensão total de seu conteúdo.

| **INFORMAÇÕES IMPORTANTES** | **CIENTE (vistar)** |
|---|---|
| 1) O objeto do presente contrato é a aquisição de unidade imobiliária de cota/fração no regime de multipropriedade fracionada do empreendimento PARK GAV RESORTS, o qual possui a finalidade de ocupação exclusiva em período de tempo compartilhado conforme descrito no Calendário de Uso. | |
| 2) O PARK GAV RESORTS será associado à um clube de férias e intercambiadora, permitindo aos coproprietários a possibilidade de associação nos termos do contrato celebrado com a Intercambiadora, e que, a responsabilidade pela utilização desse serviço é única e exclusiva da empresa do clube de viagens e intercambiadora denominada *SELECT CLUB*. | |
| 3) As unidades comercializadas no sistema de frações/cotas (apartamentos), serão entregues mobiliadas e equipadas, de acordo com as especificações constantes nos ANEXOS, que relacionam os mobiliários, equipamentos e utensílios que serão utilizados nos apartamentos de 01 (um) e 02 (dois) quartos. | |
| 4) Os apartamentos destinados ao sistema de multipropriedade serão divididos em 13 (TREZE) frações/cotas, os quais possuirão direito de uso da propriedade nos períodos previstos no CALENDÁRIO DE USO e no REGULAMENTO DE USO. | |
| 5) O índice que será aplicado para reajuste mensal das parcelas do preço ajustado, até a entrega do empreendimento PARK GAV RESORTS, será o INCC - Índice Nacional da Construção Civil. Após a entrega do empreendimento PARK GAV RESORTS, os valores das parcelas ainda não pagos serão corrigidos pelo IPCA – Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, + 1% (um Por Cento) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). | |
| 6) Concordo e AUTORIZO a negociação ou alienação fiduciária de meus créditos a vencer, feita pela PROMITENTE VENDEDORA junto à Instituições Financeiras habilitadas para tal. | |
| 7) O não recebimento dos boletos de pagamento, até a sua data de vencimento, não caracteriza justificativa para o inadimplemento e isenção dos acréscimos previstos, ficando o PROMITENTE COMPRADOR ciente de que, caso venha a ocorrer essa situação, deve contatar o mais rápido possível o Departamento de Cobrança da PROMITENTE VENDEDORA. | |
| 8) O PROMITENTE COMPRADOR de frações/cotas constitui, desde já a ADMINISTRADORA na condição de cabecel nos termos da Convenção do Condomínio, como seu bastante procurador, para representá-lo junto à Assembleia Geral da instalação do condomínio do edifício. | |
| 9) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente de que somente poderá utilizar os serviços do Clube de Viagens e Intercambiadora de férias *(SELECT CLUB*) após a aquisição da Fração de tempo. Importante destacar que, o comprador só poderá utilizar do intercâmbio, após o seu imóvel adquirido ter sido liberado para utilização. Porém, o clube de vantagens pode ser usado imediatamente após a assinatura do contrato com a empresa *SELECT CLUB*. | |
| 10) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente de que somente poderá fazer o uso dos certificados de férias em baixa e média temporada *(Bônus Travel),* com até 4 pessoas de acordo com disponibilidade de reserva da Intercambiadora e Semana de Hospedagem. | |
| 11) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente que suas reservas na Intercambiadora de férias poderão ser solicitadas com antecedência de 365 dias a 14 dias antes da data da viagem e serão atendidas de acordo com a disponibilidade do destino solicitado. | |
| 12) O PROMITENTE COMPRADOR está ciente que as reservas de semana *Bônus Travel* tem um valor de confirmação de U$ 499,00 (USD) para o *SELECT CLUB* e desconto de 50% sobre a diária vigente no momento da solicitação da reserva em empreendimentos GAV Resorts. | |
| 13) O PROMITENTE COMPRADOR só poderá fazer uso das semanas e disponibilizá-las no pool de locação após a quitação da Comissão de Corretagem e o Sinal de Negócio. | |
| 14) O PROMITENTE COMPRADOR só poderá disponibilizar sua semana no pool de locação com antecedência de 90 dias e estando adimplente com o pagamento da cota e condomínio. | |
| 15) Obtive acesso na sala de vendas à Pasta Técnica impressa, Book impresso e apresentação da Intercambiadora *SELECT CLUB* impressa, assim como o acesso à Pasta Técnica digital, Book digital e apresentação de Benefício de Associação à *SELECT CLUB* por meio de QR Code. | |
| 16) Recebi o kit *SELECT CLUB* e o Contrato de Compra e Venda devidamente assinado pela PROMITENTE VENDEDORA e PROMITENTE COMPRADOR. | |
| 17) Fica esclarecido que na hipótese de o COMPRADOR adquirir mais de uma FRAÇÃO DE TEMPO lhe será assegurado tão somente o direito a uma única associação ao *SELECT CLUB,* de forma gratuita por 6 (anos) anos. A renovação da associação poderá ser feita mediante pagamento das taxas vigentes na data da renovação. | |

Li e compreendi, estando ciente e de acordo com o conteúdo. Assim, assino o mesmo aceitando suas condições e obrigações.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026

BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS

Não informado

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

CPF: 05342113482

CPF: Comprador inexistente

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# ASSOCIAÇÃO AO SELECT CLUB

## CONTRATO DE INSCRIÇÃO E ASSOCIAÇÃO SELECT CLUB

QUADRO RESUMO – ASSOCIADO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nome:** BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | | | |
| **Nacionalidade:** brasileiro(a) | **Estado Civil:** União estável | **Profissão:** EMPREENDEDOR | **Data de Nascimento:** 28/07/1983 | |
| **CPF/MF:** 05342113482 | **CI-RG:** 6371988 SDS PE | **Órgão Emissor:** | | |
| **Endereço Residencial:** Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | | |
| **Telefone:** (81) 988422497 | **CEP:** 52070660 | **Cidade:** Recife | **UF:** PE | **E-mail:** babybarros30@gmail.com |
| **Apartamento / Cota Adquirida:** ATALAIA - 104 - 3E | | **Empreendimento:** PARK GAV RESORTS | | |

1. **DAS PARTES** - São partes deste instrumento:

1.1. O **ASSOCIADO**, devidamente qualificado no quadro resumo deste instrumento;

1.2. **GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES UNIPESSOAL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **43.250.297/0001-56**, com sede na **AV 136 NÚMERO 761, Quadra F44, Lote 02E, Sala 76-B EDIF NASA BUSINESS STYLE, SETOR SUL, GOIÂNIA- GO, CEP nº 74.093-250**, doravante designada simplesmente **SELECT CLUB**.

2. **DO OBJETO**

2.1. Este instrumento tem como objeto a regulamentação da relação entre o SELECT CLUB e seu Associado, no que tange à associação ao Clube de Férias e Intercambiadora.

**Parágrafo Primeiro:** Entende-se como Clube de Férias a **faculdade** de o associado efetuar reservas de pacotes de viagens **nacionais e internacionais e/ou serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros** e a possibilidade de integrar o quadro de participantes do Programa de Intercâmbio.

**Parágrafo Segundo:** Entende-se como Programa de Intercâmbio a possibilidade de realizar a troca de Período de Férias, estabelecido no Cronograma de Uso da cota/fração adquirida, entre empreendimentos credenciados ao SELECT CLUB, podendo apenas integrar o quadro de associados participantes aqueles que adquiriam cota/fração imobiliária de um empreendimento que esteja disponível para uso e o cotista esteja devidamente adimplente.

**Parágrafo Terceiro:** Entende-se ainda como Conversão em Créditos, a ferramenta disponível dentro do Programa de Intercâmbio que permite ao associado SELECT CLUB, após avaliação prévia efetuada pelo clube, converter sua semana de uso ou período de utilização em crédito a ser utilizado em diversos serviços oferecidos pelo clube. Necessário que o empreendimento esteja disponível para uso e o cotista esteja adimplente.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

2.2. O presente Contrato de Associação é completamente desvinculado do instrumento contratual cujo objeto é a aquisição da cota/fração imobiliária, celebrado entre o Associado e o Empreendimento credenciado ao SELECT CLUB.

2.3. O Clube de Férias e Intercambiadora SELECT CLUB é um benefício do Associado para realização de suas férias, não se constituindo razão fundamental para aquisição da cota/fração imobiliária pelo Associado.

## 3. REQUISITOS PARA ASSOCIAÇÃO AO SELECT CLUB

As partes dão-se por contratadas, e o Associado incluído no Clube de Férias e Intercambiadora do SELECT CLUB após a formalização dos seguintes requisitos, cumulativamente:

(I) Recebimento e aceitação, pelo SELECT CLUB o presente Contrato de Associação devidamente preenchido e assinado pelo Associado;

(II) Concordância com todas as cláusulas contratuais deste instrumento.

## 4. DO PRAZO

O prazo de duração do presente instrumento é de **06 (seis) anos**, contados da data de sua assinatura, sendo que esta associação é oferecida de forma gratuita. Findo este prazo, o presente contrato apenas será renovado, após pagamento de Taxa de Renovação realizada pelo associado.
**Parágrafo Primeiro:** No caso de renovação desta associação o associado precisa efetuar pagamento Taxa de Renovação.
Os valores serão pagos por meio de cartão crédito ou deposito bancário, mediante dados informados pela CONTRATADA, pré-aprovado pelo cliente. A taxa será corrigida anualmente pelo índice IPCA e na sua impossibilidade por outro semelhante.
**Parágrafo Segundo:** Fica o Associado ciente que para a utilização do Clube de Férias e Intercambiadora SELECT CLUB deverá ter adquirido uma cota/fração imobiliária da GAV RESORTS. Para uso no **Programa de Intercâmbio**, e/ou **Conversão em créditos** deverá estar adimplente com o pagamento do plano de financiamento, taxas de condomínio e o período da fração/cota imobiliária não poderá estar no Pool de locação.

## 5. DO PROGRAMA DE VANTAGENS

### 5.1. DA ASSOCIAÇÃO

A associação ao CLUBE DE FÉRIAS e INTERCAMBIADORA SELECT CLUB garante ao associado o direito de utilizar descontos e benefícios em reservas de pacotes de viagens **nacionais e internacionais e/ou serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros** e ainda, garante ao associado o direito de integrar o quadro de participante do Programa de Intercâmbio e Conversão em Crédito, desde que cumpra todas as regras estabelecidas neste instrumento e anexo.

### 5.2. DA RESERVA DE PACOTE DE VIAGENS

O Associado poderá reservar seu pacote de viagens **nacionais e internacionais e/ou serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros** mediante disponibilidade nas redes credenciadas ao SELECT CLUB, sendo o valor do pacote/serviço informado no momento da solicitação da reserva, variando de acordo com a tarifa vigente, podendo ser pago por meio de depósito bancário ou cartão de crédito.


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**Parágrafo Primeiro:** As regras de alteração ou cancelamento serão informadas no ato da reserva, após a confirmação qualquer destas solicitações deverá ser formalizada por e-mail: atendimento@selectclub.com.br ao SELECT CLUB e seguirá de acordo com a política informada no voucher do serviço turístico.

**Parágrafo Segundo:** A não comunicação por escrito via e-mail ao SELECT CLUB sobre o cancelamento da reserva do Associado dentro do prazo descrito no Parágrafo acima, implicará na perca total do valor pago pela reserva.

**Parágrafo Terceiro:** O serviço turístico realizar-se-á em qualquer período do ano. Os pacotes para reserva de feriados são definidos de acordo com a política específica de cada hotel credenciado. Da mesma forma, a gratuidade de criança em apartamento reservado se aplica conforme a política de hospedagem de cada hotel credenciado.

5.3. DO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

Para adquirir a participação do Associado no Programa de Intercâmbio do SELECT CLUB, o mesmo deve ser proprietário de uma fração/cota imobiliária em um empreendimento associado, **que esteja devidamente disponível para uso e o cotista esteja devidamente adimplente.**

**Parágrafo Primeiro:** Ao depositar no Banco de Disponibilidade, operado e controlado pelo SELECT CLUB, o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado estará declarando e aceitando que:

**(I)** O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando do depósito, ficará disponível e livre para utilização pelo SELECT CLUB, conforme julgar conveniente;

**(II)** Uma vez efetivado o depósito de seu período de uso junto ao SELECT CLUB, o Associado adquire o direito de fazer uma solicitação de intercâmbio do período, para qualquer dos empreendimentos credenciados, à sua escolha;

**(III)** O SELECT CLUB, desde que o empreendimento escolhido pelo Associado para efetivação do intercâmbio possua semana disponível no seu sistema e nas mesmas condições do período liberado, confirmará imediatamente a solicitação de intercâmbio do Associado;

**(IV)** Não havendo disponibilidade do empreendimento ou período escolhido pelo Associado no sistema do SELECT CLUB para realizar o intercâmbio, a referida solicitação será objeto de busca, podendo o Associado aguardar a tentativa de confirmação ou optar por alternativas oferecidas pelo clube para o intercâmbio do período do uso.

**(V)** No ato do depósito de seu período junto ao SELECT CLUB, o Associado deverá pagar a Taxa de Intercâmbio prevista nas Regras Gerais – Anexo.

**(VI)** O Associado efetuará o pagamento das taxas de serviços, comodidades e despesas pessoais que incorrer no momento da estadia, sendo que seus valores serão fixados e cobrados pelo empreendimento credenciado utilizado.

**Parágrafo Segundo: DAS RESPONSABILIDADES DO SELECT CLUB**

**(I)** Caso ocorra a impossibilidade de realizar a solicitação inicial do Associado, o Clube se responsabiliza a oferecer alternativas para o intercâmbio do período do uso.

**(II)** O SELECT CLUB é o único responsável pelo intercâmbio do período de uso oferecido ao Associado, gerado quando do depósito de sua semana no sistema.

**(III)** O SELECT CLUB responsabilizar-se-á, apenas e tão somente, por declarações e informações prestadas ao Associado por seus funcionários ou intermediários da sua Central de Atendimento.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Parágrafo Terceiro: DO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INTERCÂMBIO
Fica avençado entre as partes que a solicitação de intercâmbio efetivada pelo Associado poderá ser cancelada nos seguintes termos:

(I) Quando ocorrer a confirmação do intercâmbio, por parte do SELECT CLUB, do Período de Férias solicitado pelo Associado, este poderá pedir o cancelamento da solicitação, com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da data início para uso do Período de Férias. Neste caso, o SELECT CLUB não devolverá o valor da taxa paga, mas garante ao Associado o direito de utilização do Período cancelado em futura solicitação no prazo de 12 meses, contados a partir da data inicial do depósito do período, conforme regras do intercâmbio em anexo, mediante o pagamento da taxa de remarcação.

5.3.1. DA CONVERSÃO EM CRÉDITO
A participação do Associado no Programa de Intercâmbio SELECT CLUB utilizando a ferramenta CONVERSÃO EM CRÉDITO fica sujeita à condição de o mesmo ser proprietário de uma fração/cota imobiliária em um empreendimento associado, **que esteja devidamente disponível para uso e o cotista devidamente adimplente.**
**Parágrafo Primeiro:** Ao depositar no Banco de Espaço, operado e controlado pelo SELECT CLUB o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado estará declarando e aceitando que:

(I) O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando do depósito, ficará disponível e livre para utilização pelo SELECT CLUB conforme julgar conveniente;

(II) Uma vez efetivado o depósito de seu período, o SELECT CLUB precifica seu período mediante avaliação baseado na oferta e demanda de mercado, desconsiderando qualquer serviço aplicado pela hotelaria e convertendo-o em crédito com poder de compra para os diversos serviços oferecidos pelo clube.

(III) No uso do crédito carregado, os serviços somente serão confirmados com data superior a data de check-in do período disponibilizado.

## 6. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO

Este instrumento é um bônus referente à aquisição de cota/fração imobiliária, sendo que esse bônus se extingue se houver o cancelamento da cota/fração imobiliária adquirida. Nesse caso, este instrumento, por ser acessório ao Contrato de Compra e Venda, torna-se automaticamente cancelado. Para mais informações, é disponibilizado o e-mail: atendimento@selectclub.com.br

## 7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**7.1.** A Associação ao SELECT CLUB não pode ser objeto de cessão pelo Associado a terceiros, cabendo ao terceiro apenas o direito de usufruir da semana previamente adquirida e confirmada pelo SELECT CLUB desde que expressamente autorizado pelo Associado e mediante pagamento de Taxa de Certificado de Convidado por apartamento.
**7.2.** Este instrumento de Associação é intransferível, sendo conferido ao Associado o direito de possuir dependentes. Poderá, no entanto, o SELECT CLUB conferir o título de Associado a mais de um titular que serão considerados coproprietários. As publicações do SELECT CLUB serão enviadas apenas para o titular do Contrato.
**7.3.** O SELECT CLUB ficará desvinculado de suas obrigações caso a unidade para qual uma confirmação de reserva ou intercâmbio concedido torne-se indisponível em razão de caso fortuito ou força maior. Ocorrendo caso fortuito, assim entendidos aqueles não previstos e não possíveis de serem evitados pelo SELECT CLUB ou eventos de força maior (fenômenos da


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

natureza, como tempestades, tufões, ciclones, enchentes, entre outros), que coloquem em risco a vida e a segurança do contratante, ou ainda situações de calamidade pública, perturbação da ordem, acidentes ou greves prejudiciais aos serviços de viagem, poderá o SELECT CLUB cancelar a viagem, antes do seu início ou em seu curso, sem acréscimo de multa, juros, correção ou pagamento de indenização a qualquer título. Os atrasos e os cancelamentos de trajetos aéreos motivados por razões técnicas, operacionais, mecânicas ou meteorológicas, sobre os quais o SELETC CLUB não possua poder de previsão ou controle, estão incluídos nos casos fortuitos ou de força maior, que a isentam de responsabilidade civil ou criminal, na forma prevista no item anterior.

7.4. As solicitações de reserva e intercâmbio deverão ser realizadas por meio da central de Relacionamento com o cliente SELECT CLUB por meio de telefone 0800-800-5600, whats app: 62-3121-0330 ou através do e-mail atendimento@selectclub.com.br, de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados das 09:00 às 11:30 horas.

7.5. Todas as questões eventualmente oriundas do presente instrumento serão resolvidas de forma definitiva via conciliatória ou arbitral, na 10ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia-GO, com sede na Av. Portugal, n° 1148, Setor Marista, Goiânia-GO, de acordo com os preceitos ditados pela Lei 9.307 de 23/09/96, renunciando qualquer outro juízo por mais privilegiado que seja.

## 8. DA OBSERVÂNCIA À LGPD

8.1. O ASSOCIADO declara expresso CONSENTIMENTO que a Empresa SELECT CLUB irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

E assim, por estarem assim justos e acordados, firmam as partes parceiras o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinando a última página e rubricando as demais, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026.

ASSOCIADO
**Nome:** BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS
**CPF:** 05342113482

CORRETOR
**Nome:** EDUARDO DE OLIVEIRA TELLES
**CPF:** 52364501000150

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## ANEXO I

## REGRAS DE INTERCÂMBIO SELECT CLUB

- ☐ Necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a cota/fração imobiliária esteja pronta e disponível para uso.
- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos de uso para intercâmbio de:
  - Semana completa (7 dias).
  - Períodos que não tenham vínculo com o Pool de locação.
- ☐ Integralização do Sinal do contrato de compra de venda.
- ☐ Estar adimplente:
  - Com as parcelas do financiamento da cota/fração imobiliária adquirida; e
  - Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.
- ☐ O Associado que realizar o intercâmbio para utilização no mesmo empreendimento pagará a Taxa de Intercâmbio de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Se optar pela utilização em qualquer empreendimento participante do intercambio, pagará a respectiva taxa de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), sendo o pagamento realizado no ato da liberação. Valor será corrigido anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
- ☐ Antecedência mínima de solicitação para liberação de período para uso do intercâmbio:
  - 12 (doze) meses a 60 (sessenta) dias para Baixa Temporada.
  - 12 (doze) meses a 90 (noventa) dias para Alta Temporada.
- ☐ Após a liberação do período para o Select Club, caso o cliente ainda não tenha definido data de uso e/ou empreendimento para o qual será feito o intercâmbio, o mesmo terá até 12 (doze) meses para definição e utilização do seu direito de troca. Podendo o cliente solicitar a extensão do período de utilização por mais 06 (seis) meses, mediante o pagamento da taxa de R$ 100,00 (Cem Reais). Valor sujeito a alteração sem prévio aviso.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de troca, caso não opte pela extensão do período.
- ☐ Classificação dos períodos:
  - Prata: Baixa Temporada.
  - Ouro: Alta Temporada.
- ☐ Possibilidades de Intercâmbio:
  - Mesmo empreendimento: 1 quarto / 1 quarto em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 1 quarto / 1 quarto em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 2 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 2 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 1 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 1 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
- ☐ As solicitações de intercâmbio deverão ser realizadas por meio do Atendimento SELECT CLUB via telefone (0800-800-5600), whats app 62-3121-0330 ou através do e-mail atendimento@selectclub.com.br, de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Sábado das 09:00 às 11:30.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## REGRAS DE CONVERSÃO DE CRÉDITO SELECT CLUB

- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos de uso de:
  - Semana completa (7 dias).
  - Períodos que não tenham vínculo com o Pool de locação.
- ☐ Necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a cota/fração imobiliária esteja pronta e disponível para uso.
- ☐ Integralização do Sinal do contrato de compra e venda.
- ☐ Estar adimplente:
  - Com as parcelas do financiamento da cota/fração imobiliária adquirida; e
  - Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.
- ☐ Pagamento de Taxa de Intercâmbio no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Valor será corrigido anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
- ☐ Antecedência mínima de solicitação para liberação e monetização de período de uso:
  - 12 (doze) meses a 60 (sessenta) dias para Baixa Temporada.
  - 12 (doze) meses a 90 (noventa) dias para Alta Temporada.
- ☐ **A precificação do período disponibilizado varia de acordo com: demanda da região e uma avaliação de mercado no momento, além das características básicas como temporada e número de hóspedes na unidade.**
- ☐ **O crédito carregado poderá ser utilizado em qualquer serviço comercializado pelo SELECT CLUB.**
- ☐ **No uso do crédito carregado, os serviços somente serão confirmados com data superior a data de check-in do período disponibilizado.**
- ☐ Validade do crédito de 12 (doze) meses para definição e utilização.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de utilizar seu crédito.
- ☐ **O crédito poderá ser utilizado de forma parcial, total ou complementar adicionando valores.**

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026.

ASSOCIADO
Nome: BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS
CPF: 05342113482

CORRETOR
Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA TELLES
CPF: 52364501000150



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# ASSOCIAÇÃO AO SELECT CLUB

## CONTRATO DE INSCRIÇÃO E ASSOCIAÇÃO SELECT CLUB

QUADRO RESUMO – ASSOCIADO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nome:** BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | | | |
| **Nacionalidade:** brasileiro(a) | **Estado Civil:** União estável | **Profissão:** EMPREENDEDOR | **Data de Nascimento:** 28/07/1983 | |
| **CPF/MF:** 05342113482 | **CI-RG:** 6371988 SDS PE | **Órgão Emissor:** | | |
| **Endereço Residencial:** Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, SN | | | | |
| **Telefone:** (81) 988422497 | **CEP:** 52070660 | **Cidade:** Recife | **UF:** PE | **E-mail:** babybarros30@gmail.com |
| **Apartamento / Cota Adquirida:** ATALAIA - 104 - 3E | | **Empreendimento:** PARK GAV RESORTS | | |

1. **DAS PARTES** - São partes deste instrumento:

1.1. O **ASSOCIADO**, devidamente qualificado no quadro resumo deste instrumento;

1.2. **GAV INTERCAMBIADORA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES UNIPESSOAL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **43.250.297/0001-56**, com sede na **AV 136 NÚMERO 761, Quadra F44, Lote 02E, Sala 76-B EDIF NASA BUSINESS STYLE, SETOR SUL, GOIÂNIA- GO, CEP nº 74.093-250**, doravante designada simplesmente **SELECT CLUB**.

2. **DO OBJETO**

2.1. Este instrumento tem como objeto a regulamentação da relação entre o SELECT CLUB e seu Associado, no que tange à associação ao Clube de Férias e Intercambiadora.

**Parágrafo Primeiro:** Entende-se como Clube de Férias a **faculdade** de o associado efetuar reservas de pacotes de viagens **nacionais e internacionais e/ou serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros** e a possibilidade de integrar o quadro de participantes do Programa de Intercâmbio.

**Parágrafo Segundo:** Entende-se como Programa de Intercâmbio a possibilidade de realizar a troca de Período de Férias, estabelecido no Cronograma de Uso da cota/fração adquirida, entre empreendimentos credenciados ao SELECT CLUB, podendo apenas integrar o quadro de associados participantes aqueles que adquiriam cota/fração imobiliária de um empreendimento que esteja disponível para uso e o cotista esteja devidamente adimplente.

**Parágrafo Terceiro:** Entende-se ainda como Conversão em Créditos, a ferramenta disponível dentro do Programa de Intercâmbio que permite ao associado SELECT CLUB, após avaliação prévia efetuada pelo clube, converter sua semana de uso ou período de utilização em crédito a ser utilizado em diversos serviços oferecidos pelo clube. Necessário que o empreendimento esteja disponível para uso e o cotista esteja adimplente.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

2.2. O presente Contrato de Associação é completamente desvinculado do instrumento contratual cujo objeto é a aquisição da cota/fração imobiliária, celebrado entre o Associado e o Empreendimento credenciado ao SELECT CLUB.

2.3. O Clube de Férias e Intercambiadora SELECT CLUB é um benefício do Associado para realização de suas férias, não se constituindo razão fundamental para aquisição da cota/fração imobiliária pelo Associado.

## 3. REQUISITOS PARA ASSOCIAÇÃO AO SELECT CLUB

As partes dão-se por contratadas, e o Associado incluído no Clube de Férias e Intercambiadora do SELECT CLUB após a formalização dos seguintes requisitos, cumulativamente:

(I) Recebimento e aceitação, pelo SELECT CLUB o presente Contrato de Associação devidamente preenchido e assinado pelo Associado;

(II) Concordância com todas as cláusulas contratuais deste instrumento.

## 4. DO PRAZO

O prazo de duração do presente instrumento é de **06 (seis) anos**, contados da data de sua assinatura, sendo que esta associação é oferecida de forma gratuita. Findo este prazo, o presente contrato apenas será renovado, após pagamento de Taxa de Renovação realizada pelo associado.
**Parágrafo Primeiro:** No caso de renovação desta associação o associado precisa efetuar pagamento Taxa de Renovação.
Os valores serão pagos por meio de cartão crédito ou deposito bancário, mediante dados informados pela CONTRATADA, pré-aprovado pelo cliente. A taxa será corrigida anualmente pelo índice IPCA e na sua impossibilidade por outro semelhante.
**Parágrafo Segundo:** Fica o Associado ciente que para a utilização do Clube de Férias e Intercambiadora SELECT CLUB deverá ter adquirido uma cota/fração imobiliária da GAV RESORTS. Para uso no **Programa de Intercâmbio**, e/ou **Conversão em créditos** deverá estar adimplente com o pagamento do plano de financiamento, taxas de condomínio e o período da fração/cota imobiliária não poderá estar no Pool de locação.

## 5. DO PROGRAMA DE VANTAGENS

### 5.1. DA ASSOCIAÇÃO

A associação ao CLUBE DE FÉRIAS e INTERCAMBIADORA SELECT CLUB garante ao associado o direito de utilizar descontos e benefícios em reservas de pacotes de viagens **nacionais e internacionais e/ou serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros** e ainda, garante ao associado o direito de integrar o quadro de participante do Programa de Intercâmbio e Conversão em Crédito, desde que cumpra todas as regras estabelecidas neste instrumento e anexo.

### 5.2. DA RESERVA DE PACOTE DE VIAGENS

O Associado poderá reservar seu pacote de viagens **nacionais e internacionais e/ou serviços como: passagens aéreas, locação de automóvel, hospedagem, seguro viagem e cruzeiros** mediante disponibilidade nas redes credenciadas ao SELECT CLUB, sendo o valor do pacote/serviço informado no momento da solicitação da reserva, variando de acordo com a tarifa vigente, podendo ser pago por meio de depósito bancário ou cartão de crédito.


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**Parágrafo Primeiro:** As regras de alteração ou cancelamento serão informadas no ato da reserva, após a confirmação qualquer destas solicitações deverá ser formalizada por e-mail: atendimento@selectclub.com.br ao SELECT CLUB e seguirá de acordo com a política informada no voucher do serviço turístico.

**Parágrafo Segundo:** A não comunicação por escrito via e-mail ao SELECT CLUB sobre o cancelamento da reserva do Associado dentro do prazo descrito no Parágrafo acima, implicará na perca total do valor pago pela reserva.

**Parágrafo Terceiro:** O serviço turístico realizar-se-á em qualquer período do ano. Os pacotes para reserva de feriados são definidos de acordo com a política específica de cada hotel credenciado. Da mesma forma, a gratuidade de criança em apartamento reservado se aplica conforme a política de hospedagem de cada hotel credenciado.

5.3. DO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

Para adquirir a participação do Associado no Programa de Intercâmbio do SELECT CLUB, o mesmo deve ser proprietário de uma fração/cota imobiliária em um empreendimento associado, **que esteja devidamente disponível para uso e o cotista esteja devidamente adimplente.**

**Parágrafo Primeiro:** Ao depositar no Banco de Disponibilidade, operado e controlado pelo SELECT CLUB, o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado estará declarando e aceitando que:

**(I)** O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando do depósito, ficará disponível e livre para utilização pelo SELECT CLUB, conforme julgar conveniente;

**(II)** Uma vez efetivado o depósito de seu período de uso junto ao SELECT CLUB, o Associado adquire o direito de fazer uma solicitação de intercâmbio do período, para qualquer dos empreendimentos credenciados, à sua escolha;

**(III)** O SELECT CLUB, desde que o empreendimento escolhido pelo Associado para efetivação do intercâmbio possua semana disponível no seu sistema e nas mesmas condições do período liberado, confirmará imediatamente a solicitação de intercâmbio do Associado;

**(IV)** Não havendo disponibilidade do empreendimento ou período escolhido pelo Associado no sistema do SELECT CLUB para realizar o intercâmbio, a referida solicitação será objeto de busca, podendo o Associado aguardar a tentativa de confirmação ou optar por alternativas oferecidas pelo clube para o intercâmbio do período do uso.

**(V)** No ato do depósito de seu período junto ao SELECT CLUB, o Associado deverá pagar a Taxa de Intercâmbio prevista nas Regras Gerais – Anexo.

**(VI)** O Associado efetuará o pagamento das taxas de serviços, comodidades e despesas pessoais que incorrer no momento da estadia, sendo que seus valores serão fixados e cobrados pelo empreendimento credenciado utilizado.

**Parágrafo Segundo: DAS RESPONSABILIDADES DO SELECT CLUB**

**(I)** Caso ocorra a impossibilidade de realizar a solicitação inicial do Associado, o Clube se responsabiliza a oferecer alternativas para o intercâmbio do período do uso.

**(II)** O SELECT CLUB é o único responsável pelo intercâmbio do período de uso oferecido ao Associado, gerado quando do depósito de sua semana no sistema.

**(III)** O SELECT CLUB responsabilizar-se-á, apenas e tão somente, por declarações e informações prestadas ao Associado por seus funcionários ou intermediários da sua Central de Atendimento.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Parágrafo Terceiro: DO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INTERCÂMBIO
Fica avençado entre as partes que a solicitação de intercâmbio efetivada pelo Associado poderá ser cancelada nos seguintes termos:

(I) Quando ocorrer a confirmação do intercâmbio, por parte do SELECT CLUB, do Período de Férias solicitado pelo Associado, este poderá pedir o cancelamento da solicitação, com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da data início para uso do Período de Férias. Neste caso, o SELECT CLUB não devolverá o valor da taxa paga, mas garante ao Associado o direito de utilização do Período cancelado em futura solicitação no prazo de 12 meses, contados a partir da data inicial do depósito do período, conforme regras do intercâmbio em anexo, mediante o pagamento da taxa de remarcação.

5.3.1. DA CONVERSÃO EM CRÉDITO
A participação do Associado no Programa de Intercâmbio SELECT CLUB utilizando a ferramenta CONVERSÃO EM CRÉDITO fica sujeita à condição de o mesmo ser proprietário de uma fração/cota imobiliária em um empreendimento associado, **que esteja devidamente disponível para uso e o cotista devidamente adimplente.**
**Parágrafo Primeiro:** Ao depositar no Banco de Espaço, operado e controlado pelo SELECT CLUB o Período de Férias (ou Período de Uso) de que for titular, o Associado estará declarando e aceitando que:

(I) O período de uso de sua cota/fração imobiliária, quando do depósito, ficará disponível e livre para utilização pelo SELECT CLUB conforme julgar conveniente;

(II) Uma vez efetivado o depósito de seu período, o SELECT CLUB precifica seu período mediante avaliação baseado na oferta e demanda de mercado, desconsiderando qualquer serviço aplicado pela hotelaria e convertendo-o em crédito com poder de compra para os diversos serviços oferecidos pelo clube.

(III) No uso do crédito carregado, os serviços somente serão confirmados com data superior a data de check-in do período disponibilizado.

## 6. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO

Este instrumento é um bônus referente à aquisição de cota/fração imobiliária, sendo que esse bônus se extingue se houver o cancelamento da cota/fração imobiliária adquirida. Nesse caso, este instrumento, por ser acessório ao Contrato de Compra e Venda, torna-se automaticamente cancelado. Para mais informações, é disponibilizado o e-mail: atendimento@selectclub.com.br

## 7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**7.1.** A Associação ao SELECT CLUB não pode ser objeto de cessão pelo Associado a terceiros, cabendo ao terceiro apenas o direito de usufruir da semana previamente adquirida e confirmada pelo SELECT CLUB desde que expressamente autorizado pelo Associado e mediante pagamento de Taxa de Certificado de Convidado por apartamento.
**7.2.** Este instrumento de Associação é intransferível, sendo conferido ao Associado o direito de possuir dependentes. Poderá, no entanto, o SELECT CLUB conferir o título de Associado a mais de um titular que serão considerados coproprietários. As publicações do SELECT CLUB serão enviadas apenas para o titular do Contrato.
**7.3.** O SELECT CLUB ficará desvinculado de suas obrigações caso a unidade para qual uma confirmação de reserva ou intercâmbio concedido torne-se indisponível em razão de caso fortuito ou força maior. Ocorrendo caso fortuito, assim entendidos aqueles não previstos e não possíveis de serem evitados pelo SELECT CLUB ou eventos de força maior (fenômenos da


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

natureza, como tempestades, tufões, ciclones, enchentes, entre outros), que coloquem em risco a vida e a segurança do contratante, ou ainda situações de calamidade pública, perturbação da ordem, acidentes ou greves prejudiciais aos serviços de viagem, poderá o SELECT CLUB cancelar a viagem, antes do seu início ou em seu curso, sem acréscimo de multa, juros, correção ou pagamento de indenização a qualquer título. Os atrasos e os cancelamentos de trajetos aéreos motivados por razões técnicas, operacionais, mecânicas ou meteorológicas, sobre os quais o SELETC CLUB não possua poder de previsão ou controle, estão incluídos nos casos fortuitos ou de força maior, que a isentam de responsabilidade civil ou criminal, na forma prevista no item anterior.

7.4. As solicitações de reserva e intercâmbio deverão ser realizadas por meio da central de Relacionamento com o cliente SELECT CLUB por meio de telefone 0800-800-5600, whats app: 62-3121-0330 ou através do e-mail atendimento@selectclub.com.br, de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados das 09:00 às 11:30 horas.

7.5. Todas as questões eventualmente oriundas do presente instrumento serão resolvidas de forma definitiva via conciliatória ou arbitral, na 10ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia-GO, com sede na Av. Portugal, n° 1148, Setor Marista, Goiânia-GO, de acordo com os preceitos ditados pela Lei 9.307 de 23/09/96, renunciando qualquer outro juízo por mais privilegiado que seja.

## 8. DA OBSERVÂNCIA À LGPD

8.1. O ASSOCIADO declara expresso CONSENTIMENTO que a Empresa SELECT CLUB irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

E assim, por estarem assim justos e acordados, firmam as partes parceiras o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinando a última página e rubricando as demais, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026.

ASSOCIADO
**Nome:** BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS
**CPF:** 05342113482

CORRETOR
**Nome:** EDUARDO DE OLIVEIRA TELLES
**CPF:** 52364501000150

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## ANEXO I

## REGRAS DE INTERCÂMBIO SELECT CLUB

- ☐ Necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a cota/fração imobiliária esteja pronta e disponível para uso.
- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos de uso para intercâmbio de:
  - Semana completa (7 dias).
  - Períodos que não tenham vínculo com o Pool de locação.
- ☐ Integralização do Sinal do contrato de compra de venda.
- ☐ Estar adimplente:
  - Com as parcelas do financiamento da cota/fração imobiliária adquirida; e
  - Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.
- ☐ O Associado que realizar o intercâmbio para utilização no mesmo empreendimento pagará a Taxa de Intercâmbio de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Se optar pela utilização em qualquer empreendimento participante do intercambio, pagará a respectiva taxa de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), sendo o pagamento realizado no ato da liberação. Valor será corrigido anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
- ☐ Antecedência mínima de solicitação para liberação de período para uso do intercâmbio:
  - 12 (doze) meses a 60 (sessenta) dias para Baixa Temporada.
  - 12 (doze) meses a 90 (noventa) dias para Alta Temporada.
- ☐ Após a liberação do período para o Select Club, caso o cliente ainda não tenha definido data de uso e/ou empreendimento para o qual será feito o intercâmbio, o mesmo terá até 12 (doze) meses para definição e utilização do seu direito de troca. Podendo o cliente solicitar a extensão do período de utilização por mais 06 (seis) meses, mediante o pagamento da taxa de R$ 100,00 (Cem Reais). Valor sujeito a alteração sem prévio aviso.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de troca, caso não opte pela extensão do período.
- ☐ Classificação dos períodos:
  - Prata: Baixa Temporada.
  - Ouro: Alta Temporada.
- ☐ Possibilidades de Intercâmbio:
  - Mesmo empreendimento: 1 quarto / 1 quarto em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 1 quarto / 1 quarto em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 2 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 2 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Mesmo empreendimento: 2 quartos / 1 quartos em datas diferentes considerando a classificação do período.
  - Empreendimentos diferentes: 2 quartos / 1 quartos em datas iguais ou datas diferentes considerando a classificação do período.
- ☐ As solicitações de intercâmbio deverão ser realizadas por meio do Atendimento SELECT CLUB via telefone (0800-800-5600), whats app 62-3121-0330 ou através do e-mail atendimento@selectclub.com.br, de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Sábado das 09:00 às 11:30.



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## REGRAS DE CONVERSÃO DE CRÉDITO SELECT CLUB

- ☐ Somente poderão ser disponibilizados períodos de uso de:
  - Semana completa (7 dias).
  - Períodos que não tenham vínculo com o Pool de locação.
- ☐ Necessário que o empreendimento do qual o cliente adquiriu a cota/fração imobiliária esteja pronta e disponível para uso.
- ☐ Integralização do Sinal do contrato de compra e venda.
- ☐ Estar adimplente:
  - Com as parcelas do financiamento da cota/fração imobiliária adquirida; e
  - Com a mensalidade do condomínio do empreendimento.
- ☐ Pagamento de Taxa de Intercâmbio no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Valor será corrigido anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
- ☐ Antecedência mínima de solicitação para liberação e monetização de período de uso:
  - 12 (doze) meses a 60 (sessenta) dias para Baixa Temporada.
  - 12 (doze) meses a 90 (noventa) dias para Alta Temporada.
- ☐ **A precificação do período disponibilizado varia de acordo com: demanda da região e uma avaliação de mercado no momento, além das características básicas como temporada e número de hóspedes na unidade.**
- ☐ **O crédito carregado poderá ser utilizado em qualquer serviço comercializado pelo SELECT CLUB.**
- ☐ **No uso do crédito carregado, os serviços somente serão confirmados com data superior a data de check-in do período disponibilizado.**
- ☐ Validade do crédito de 12 (doze) meses para definição e utilização.
- ☐ Excedido o tempo de uso do direito conforme acima descrito, o cliente perde automaticamente a possibilidade de utilizar seu crédito.
- ☐ **O crédito poderá ser utilizado de forma parcial, total ou complementar adicionando valores.**

IPOJUCA - PE, 18 de outubro de 2026.

ASSOCIADO
Nome: BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS
CPF: 05342113482

CORRETOR
Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA TELLES
CPF: 52364501000150



ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# ANEXO I

*"CONDOMÍNIO PARK RESORTS"*

## REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE CADA UMA DAS UNIDADES AUTÔNOMAS FRACIONADAS POR SEUS MULTIPROPRIETÁRIOS

## CAPÍTULO I

## DO OBJETO

**1.1.** Este Anexo visa determinar as regras de uso das Unidades Autônomas Fracionadas, integrantes do **Condomínio Park Resorts** (o "Condomínio"), de forma a assegurar que cada Unidade Autônoma seja utilizada por seus Multiproprietários e Usuários, de maneira exclusiva, cada qual nos turnos de seu Período de Utilização.

**1.2.** Em caso de transferência da propriedade ou cessão de uso por um dos Multiproprietários, os respectivos adquirentes ou cessionários ficam automaticamente obrigados a observar todas as regras deste Anexo, da Convenção de Condomínio e demais Anexos, ainda que nenhuma referência seja feita no instrumento público ou particular que efetive tal transferência ou cessão.

**1.3.** As regras que dizem respeito à relação dos Multiproprietários com relação ao Condomínio estão dispostas na Convenção de Condomínio – Parte Geral, ao qual o presente Anexo é parte integrante.

## CAPITULO II

## REGRAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

**2.1.** A utilização dos bens e dos serviços oferecidos deve ocorrer obedecendo aos preceitos dispostos no presente regulamento de uso, em conjunto com a convenção condominial e o regimento interno do condomínio.

**2.2.** A utilização dos bens e serviços deve ser realizada sempre de forma à zelar pela conservação e integridade da infraestrutura utilizada, incorrendo em infração àquele que vier à provocar danos a mesma, além de eventual reparação civil.

A não utilização parcial ou total dos bens e serviços disponíveis ao coproprietário não exime o mesmo de arcar com seus encargos financeiros e demais obrigações condominiais.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## DA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS (APARTAMENTO).

**2.3** As unidades habitacionais terão sua utilização estritamente para fins residenciais em caráter temporário, não podendo o condômino coproprietário instituir para si ou para outrem a mesma como residência definitiva, excetuando-se na hipótese de possuir todas as treze cotas que compõem a unidade habitacional, tornando-se único proprietário da unidade habitacional.

## DO PERÍODO.

**2.4.** Cada coproprietário, poderá usufruir do bem nos períodos predeterminados no Calendário de Uso (Anexo I), respeitando a utilização dos demais coproprietários em seus períodos correspondentes.

**2.4.1.** Por comum acordo entre dois ou mais coproprietários, estes poderão permutar seu período de utilização, desde que previamente avisada a administração do condomínio por meio de termo de permuta devidamente assinado por todas as partes envolvidas.

**2.4.2.** Ao final do Período de Utilização será realizada vistoria da unidade, pela Administradora ou pessoa por ela indicada, a fim de identificar possíveis danos causados.

**2.4.3.** Tendo sido verificado danos ao apartamento, caberá ao usuário principal a indenização pelos mesmos, em solidariedade com o coproprietário detentor do período em que foi verificado o dano, se foi este quem assentiu a utilização do apartamento por terceiros.

**2.4.4** A indenização prevista no artigo anterior, será realizada apenas em dinheiro, não sendo aceito a substituição dos itens danificados por outros similares.

**2.4.5** A tentativa ou utilização forçada da unidade habitacional pelo coproprietário fora do seu período de uso, importará em infração de natureza grave por quebra dos termos deste Regulamento de Uso, significando desrespeito ao(s) coproprietário(s) prejudicado(s), podendo haver punição disciplinar nos termos do Regimento Interno e vindo ainda o coproprietário infrator a responder civilmente perante o(s) coproprietário(s) prejudicado(s).

## DO NÚMERO DE OCUPANTES

**2.5.** O número de pessoas nas unidades habitacionais é limitado a:

a) Para apartamento de 01 (um) quarto – 05 (cinco) pessoas, por período de utilização;

b) Para apartamento de 02 (dois) quartos – 08 (oito) pessoas, por período de utilização.

**2.5.2.** Não é permitida a utilização do apartamento por um número de pessoas superior à sua capacidade.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## DAS ALTERAÇÕES NA INFRAESTRUTURA;

**2.6.** O coproprietário não poderá promover alterações no apartamento, inserir ou remover os equipamentos e móveis que integram cada apartamento.

**2.6.1.** Caso a Unidade Habitacional não esteja própria para o uso, deve a administradora disponibilizar outra unidade habitacional com as mesmas condições.

## USO DA GARAGEM

**2.7.** Durante a utilização do apartamento (unidade habitacional), seja de 1(um) ou 2 (dois) quartos, o utilizador fará jus à utilização gratuita de 1(uma) vaga de garagem, a qual será indicada pela administradora no momento da entrega do empreendimento.

**2.7.1** A critério da administradora, poderão ser oferecidos serviço de manobrista e disponibilização de novas vagas de garagem, os quais serão pagos pelo usuário na qualidade de serviços opcionais.

## UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES COMERCIAIS

**2.8.** As áreas autônomas comerciais serão mobiliadas e equipadas pelos PROMITENTES COMPRADORES, de acordo com a sua utilização, cabendo aos titulares de unidades comerciais adequá-las ao padrão de qualidade exigido pelo empreendimento.

**2.8.1.** Os empregados e colaboradores de uma determinada unidade comercial são de responsabilidade exclusiva do locatário/arrendatário da unidade comercial.

## CAPÍTULO III

## DO REGRAMENTO GERAL DE ESCOLHA E USO DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

**3.1.** As Unidades Autônomas Fracionadas que serão submetidas ao regime da Propriedade Imobiliária Fracionada serão afetadas ao uso periódico e por turnos por seus Multiproprietários, com a finalidade de hospedagem e lazer. Cada Fração Imobiliária confere ao seu Multiproprietário o direito de uso da Unidade Autônoma Fracionada durante o Período de Utilização a qual ela se vincula, segundo as regras disciplinadas neste Anexo, na Convenção de Condomínio e também no contrato estipulado com a Administradora.

**3.1.1.** De forma a possibilitar que todos os Multiproprietários tenham o direito de uso previsto neste Anexo, as Unidades Autônomas Fracionadas terão 13 (treze) Frações Imobiliárias, 26 (vinte e seis) Frações Imobiliárias, ou 52 (cinquenta e duas) Frações Imobiliárias.

**3.1.2.** As Unidades Autônomas Fracionadas conterão 13 (treze), 26 (vinte e seis) ou 52 (cinquenta e dois) Multiproprietários e 52 (cinquenta e duas) semanas de uso por Ano-Calendário, de modo que a cada Multiproprietário será cabível o direito de uso de 01 (uma), 02 (duas) ou 04 (quatro) semanas por Ano-Calendário.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**3.2.** O Período de Utilização de cada Multiproprietário é pré-determinado de acordo com o Calendário Anual, o qual deverá ser respeitado pelos Multiproprietários.

**3.3.** Observados os Períodos de Utilização de cada um dos Multiproprietários e, ressalvadas as hipóteses de limitação do uso (inadimplemento, manifestações fora do prazo), poderão estes:

(a) usar os seus Períodos de Utilização durante o Ano-Calendário na sua Unidade Autônoma Fracionada;

(b) dar em locação o seu Período de Utilização (Capítulo VI), desde que observado o contrato a ser firmado com a Administradora;

(c) ceder gratuitamente para terceiros o seu Período de Utilização; e,

(d) permutar os seus Períodos de Utilização através do Sistema de Intercâmbio (CapítuloVII), desde queobservado contrato aser firmadocoma Intercambiadora.

**3.4.** O direito de usar as semanas ou turnos do um Período de Utilização, conforme a Fração Imobiliária que corresponda a cada Multiproprietário é anual, de modo que este não terá o direito de transferir para o ano subsequente eventuais semanas ou dias não utilizados durante um determinado Ano-Calendário.

**3.4.1.** Tendo em vista o disposto no item supra, *c*aso o Multiproprietário não tenha utilizado, depositado, permutado ou cedido o seu respectivo Período de Utilização, de forma total ou parcial, durante o Ano-Calendário, não terá direito de reposição, transferência de um ano para outro, retenção, indenização ou compensação a que título e tempo forem.

## CAPÍTULO IV

## DO CALENDÁRIO ANUAL

**4.1.** O Calendário Anual terá ciclos de 13 (treze) anos, cabendo à Administradora elaborar e divulgar os novos ciclos.

**4.1.1.** O Período de Utilização de cada Fração Imobiliária está vinculado permanentemente à própria fração, de forma que na hipótese de alienação, o novo Multiproprietário assumirá, obrigatoriamente, a posição do seu antecessor no Calendário Anual.

**4.2.** No primeiro ano de utilização, quando a entrega das Unidades Autônomas Fracionadas ocorrer após o início do Ano-Calendário, a disponibilização de semanas/tempo de utilização para cada Multiproprietário será proporcional ao direito adquirido, e a quantidade de semanas ou fração de semanas existente até o final do referido Ano-Calendário.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**4.5.** A definição de utilização dos Períodos de Utilização, segundo o Calendário de Uso que foi disponibilizado no momento da aquisição da cota/fração, será confirmada por cada um dos Multiproprietários de acordo com os Prazos de Reserva de Semanas, conforme disposto no Capítulo abaixo.

## CAPÍTULO V

## DOS PRAZOS DE RESERVA DE SEMANAS

**5.1.** A abertura da Reserva de Semanas será realizada pelo Multiproprietário, através do website do Empreendimento ou outro canal de comunicação disponibilizado pela Administradora, mediante a validação desta.

**5.1.1.** No ato da reserva o Multiproprietário deverá informar a destinação que pretendem dar ao seu Período de Utilização (uso, cessão, ou intercâmbio).

**5.1.2.** Os Multiproprietários serão considerados silentes e terão o uso de seu Período de Utilização definido pela Administradora, não lhes cabendo qualquer direito de reclamação, compensação ou indenização a que título e tempo forem, nas seguintes hipóteses: (i) não se manifestarem acerca do Prazo de Reserva de Semanas; (ii) se manifestarem fora do Prazo de Reserva de Semanas; ou, (iii) em desacordo com as regras estabelecidas pela Administradora.

**5.1.2.1. O** Multiproprietário silente será comunicado e terá o prazo que a Administradora indicar para informar a destinação que dará ao seu Período de Utilização (uso, cessão, intercâmbio), sob pena de não o fazendo ou o fazendo de forma intempestiva e/ou em desacordo com as regras, a Administradora, a seu único e exclusivo critério, determinar a disponibilização do Período de Utilização da forma que melhor lhe convier e em concordância com o que ficar estipulado em seu contrato, de modo que o Multiproprietário em tal Ano-Calendário perderá também o direito de participar do Sistema de Intercâmbio.

**5.1.2.2.** Em ocorrendo a hipótese acima prevista, o Multiproprietário silente, poderá utilizar seu Período de Utilização caso a Administradora não haja ainda destinado tal período e desde que haja aprovação escrita desta.

**5.1.2.3.** Findo o Calendário de Uso, que possui 13 anos, a administradora do condomínio elaborará novo calendário, cuja duração e períodos serão avaliados à época da elaboração do mesmo.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## CAPÍTULO VI

## DA CESSÃO PARA TERCEIROS

### SEÇÃO I

### Da Locação

**6.1.** Será facultado aos Multiproprietários locarem os seus Períodos de Utilização, de forma total ou parcial, **exclusivamente através da Administradora, caso esta venha a constituir uma Central de Locação ou Pool de Locação**, a qual será a única responsável pela intermediação destas locações, nos termos e nas condições estipuladas no contrato específico.

**6.1.1.** Caso o Multiproprietário opte em locar o seu Período de Utilização deverá encaminhar uma solicitação escrita à Administradora, elaborada de acordo com as orientações desta.

**6.1.2.** A Administradora não terá qualquer obrigação em efetivar a locação, de modo que caso esta não se realize, o Multiproprietário não terá direito à reclamação, compensação, indenização ou reparação a que título e tempo forem. Caso seja efetivada a locação, haverá dedução dos gastos incorridos para tanto, calculados pela Administradora que pagará ao Multiproprietário o resultado positivo apurado, tudo conforme estipulado no contrato específico firmado com a Administradora.

**6.1.3.** A taxa pela prestação dos serviços de intermediação da locação e demais valores e condições relacionados à essa atividade desenvolvida pela Administradora estarão estipulados no contrato específico com esta firmado.

**6.1.4.** Haverá apenas e tão somente uma única Central de Locação ou Pool de locação que será necessariamente intermediada e administrada pela Administradora, a quem caberá organizar e estabelecer todas as regras de seu funcionamento, sendo que qualquer infração ou burla a esse sistema serão aplicadas as disposições previstas no Capítulo subsequente.

**6.1.5.** É terminantemente proibida a criação de outra Central de Locação que não aquela intermediada e administrada pela Administradora, bem como a prática de atos pelo Multiproprietário ou terceiros a ele ligado, que caracterizem a existência de um sistema concorrencial e, portanto, a burla ou infração ao sistema de locação aqui previsto.

**6.1.6.** Caso a Administradora **não implante a Central ou Pool de Locação ou se implantada esta não estiver em operação**, as locações poderão ser feitas diretamente pelo Multiproprietário ou por terceiros que contratar sob sua responsabilidade e desde que observadas as regras estabelecidas pela Administradora, aplicando-se, ainda, as disposições previstas nos itens 6.2.1 a 6.2.3, abaixo.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## SEÇÃO II

### Da Cessão Gratuita de Uso para Terceiros

**6.2.** A cessão do uso feita pelos Multiproprietários para terceiros de seu Período de Utilização, total ou parcialmente (cessão de semanas), deverá obedecer aos critérios previstos neste Capítulo e nas regras estabelecidas no contrato específico firmado com a Administradora.

**6.2.1.** O Multiproprietário deverá informar à Administradora por escrito, com sete dias de antecedência, que pretende ceder a utilização da sua Unidade Autônoma Fracionada a terceiros através dos canais de comunicação disponibilizados pela Administradora para tal finalidade, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, da utilização;

**6.2.2.** O Multiproprietário deverá assinar um Termo de Responsabilidade fornecido pela Administradora, em que estará previsto ressarcimento de responsabilidade do Multiproprietário para: (i) despesas decorrentes de utilização de serviços *pay-per-use*; e, (ii) danos e prejuízos eventualmente causados por esses terceiros na Unidade Autônoma Fracionada, nos bens e equipamentos que a guarnecem e/ou nas Áreas Comuns do Condomínio.

**6.2.3.** O Multiproprietário que praticar atos que direta ou indiretamente que acarrete no descumprimento das normas estabelecidas neste Capítulo, será notificado pela Administradora, de imediato ou assim que esta última tomar conhecimento do(s) ato(s), solicitando que o Multiproprietário se abstenha de continuar prática de descumprimento, sob pena de, não o fazendo, arcar com a mesma multa devida pelo Condômino antissocial, ficando sujeito, ainda, às demais medidas judiciais aplicáveis em razão da infração a esta Convenção de Condomínio – Parte Geral e às normas de interesse social do regime de Propriedade Fracionada.

## CAPÍTULO VII

## DO SISTEMA DE INTERCÂMBIO

**7.1.** Considerando a existência de outros empreendimentos afiliados a programas de intercâmbio em diversos lugares do Brasil e do mundo, é possível que o Condomínio seja afiliado de uma Intercambiadora, o que proporcionará aos Multiproprietários que a ela forem associados, participarem do Sistema de Intercâmbio.

**7.1.1.** A afiliação do Empreendimento, quando realizada, deverá seguir as normas do(s) contrato(s) firmado(s) com a Intercambiadora, ficando o prazo sujeito às normas e condições previstas em referido(s) contrato(s).

**7.1.2.** A associação e manutenção dos Multiproprietários na qualidade de associados, perante a Intercambiadora, estará sujeita às normas e condições do respectivo contrato firmado entre estes. Na hipótese de os Multiproprietários não desejarem permanecer associados ao Sistema de Intercâmbio, a Administradora deverá ser notificada.

**7.1.3.** Em caso de alienação das Frações Imobiliárias, o novo Multiproprietário

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

poderá ter direito de participar do Sistema de Intercâmbio, caso o anterior Multiproprietário tenha aderido ao referido Sistema, ocupando a posição contratual que até então era ocupada por este último, desde que previstos todos os requisitos e tenham sido pagas pelo novo proprietário as taxas previstas no contrato firmado com a Intercambiadora.

## CAPÍTULO VIII

## DOS DIREITOS E DEVERES DOS MULTIPROPRIETÁRIOS

**8.1.** São direitos dos Multiproprietários:

(a) usar, ceder, gozar, fruir ou intercambiar as suas semanas de uso integrantes do Período de Utilização caso: (*i*) tenha efetuado a escolha do seu Período de Utilização de acordo com o Calendário de Uso, dentro dos Prazos de Reserva das Semanas, e; (*ii*) tenha se manifestado sobre a destinação que dará às semanas de seu Período de Utilização;

(b) usar das Áreas Comuns do Condomínio após efetuar o *check-in* na recepção do Condomínio. Os horários de *check-in (às 15:00 horas)* e de *check-out (11:00 horas), ou outro horário a* ser definidos pela Administradora,

(c) utilizar os serviços disponibilizados no Condomínio, de acordo com sua natureza e regras; e,

(d) alienar e gravar a sua Fração Imobiliária, independente de autorização dos demais Multiproprietários.

**8.2.** São deveres do Multiproprietário:

(a) cumprir, fazer respeitar e fiscalizar a observância ao disposto na Convenção de Condomínio e especialmente neste Anexo;

(b) guardar respeito no uso da Unidade Autônoma Fracionada, à qual sua Fração Imobiliária está vinculada, e das Áreas Comuns durante o seu Período de Utilização;

(c) em caso de cessão de semana para terceiros, informar tal fato à Administradora nos termos estabelecidos neste Anexo e demais normas estabelecidas pela Administradora;

(d) manter o seu cadastro atualizado junto à Administradora, sendo sua responsabilidade exclusiva o não recebimento de notificações, comunicados, e-mails ou outra forma de contato disponibilizado pela Administradora, por falta de informações a esta última; e,

**8.3.** É vedado a qualquer Condômino:

a) Pisar ou permanecer sobre as partes que compõem os jardins externos e internos do edifício, modificá-los removendo plantas e árvores, alterar seus arranjos e sua composição estética;

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

b) Modificar, decorar, alterar a forma, aspecto e pintura das fachadas, partes externas e internas da Unidade Habitacional e demais dependências do uso comum do edifício;

c) Instalar, manter e usar aparelhos, máquinas e equipamentos em geral, suscetíveis de, por qualquer forma, afetar a saúde, segurança e tranquilidade de quantos ocupem o edifício;

d) Instalar varais, colocar grades, fixar cortinas, cartazes, inscrições, anúncios, placas, avisos, comunicados, etc., nas partes externas, paredes e janelas, varandas e nas fachadas do edifício, bem como estender, bater, secar e/ou expor tapetes, roupas, bacias, vasos, latas e quaisquer outros objetos nas janelas do edifício;

e) Depositar em locais impróprios objetos tais como: litros, garrafas, vidros, caixas, caixotes, jornais e revistas, bem como outros objetos de maior tamanho, os quais deverão ser colocados no hall de serviço de cada andar ou entregues aos responsáveis pelo serviço de limpeza, que providenciarão a remoção e destinos adequados;

f) Manter ou guardar na unidade autônoma, ainda que por pouco tempo, produtos inflamáveis, substâncias odoríferas, explosivos ou outros materiais similares, produtos ou substâncias nocivas à saúde, à salubridade e à segurança de quantos ocupem o edifício;

g) O uso de bicicletas, velocípedes, patins, patinetes, carrinhos e outros veículos similares, brinquedos e jogos que ceifem a liberdade ou coloquem em risco os demais condôminos e ocupantes, nas áreas e dependências de uso comum na forma estabelecidas pelo Regimento Interno;

h) A prática de jogos de azar, sob qualquer pretexto, nas áreas, partes e dependências de uso comum, bem como a prática de jogos e brincadeiras que ponham em risco a integridade de pessoas, bens, instalações e materiais de uso comum do edifício;

i) Embaraçar e/ou prejudicar, em qualquer momento, e sob qualquer pretexto e forma, a utilização, uso e gozo por parte dos demais condôminos, das áreas, partes e dependências de uso comum do edifício e suas instalações em geral;

j) Utilizar os serviços de qualquer um dos empregados do Condomínio para qualquer serviço particular;

k) Utilizar rádios, vitrolas, equipamentos de som, amplificadores e alto-falantes, televisão, ou qualquer outro instrumento musical ou de ruído de forma a prejudicar o sossego e a tranquilidade dos demais condôminos e de quantos ocupem o edifício;

l) Deixar estacionados: motocicletas, motonetas, bicicletas, patins e outros veículos similares em espaço comum, em prejuízo do livre movimento dos demais condôminos.

M) Levar caixas térmicas, bebidas, alimentos e utensílios de vidro ou quebradiços e frágeis que possam se tornar perfuro-cortantes para a borda das piscinas e demais áreas comuns.

N) Não praticar atos, violências, ou tomar atitudes que deponham contra o decoro, os costumes ou o bom nome do Condomínio ou ainda, acolher ou permitir visitas de pessoas de má-fama ou má-conduta;

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

O) Não queimar das janelas, bem como nas demais dependências do condomínio, fogos de artifício;

P) Não é permitido a presença de cães ou qualquer animal de estimação nas áreas comuns e privativas do empreendimento.

Q) Utilizar das áreas de lazer ou comum em desconformidade com as determinações da administração do empreendimento.

**8.3.1** A violação dos deveres estipulados nesta Convenção tornará o infrator sujeito progressivamente as penalidades de;

a) Advertência

b) Multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) da taxa de condomínio da Unidade Habitacional em vigor, sem prejudicar a responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber.

c) A partir da terceira reincidência, aplicação da multa do item antecedente multiplicada pelo número de reincidências.

**8.3.2.** Além das infrações sobrescritas, o usuário que realizar CheckOut com atraso, poderá ser multado imediatamente conforme multa específica aqui estabelecida. Nesse caso as multas aplicadas seguirão a seguinte ordem: (i) Checkout com até 3 (três) horas de atraso, multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da diária - tarifa balcão, praticada no estabelecimento; e (ii) Checkout com atraso superior a 3 (três) horas, multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da diária - tarifa balcão, praticada no estabelecimento.

**8.3.3.** Compete à Administradora a iniciativa do processo e a cobrança de multa por vias executivas, se necessário, em benefício do condomínio

**8.3.4.** O condômino, responderá solidariamente aos seus acompanhantes ou eventuais visitantes.

## CAPÍTULO IX

## DOS SERVIÇOS CONDOMINIAIS

**9.1.** Tendo em vista a natureza hoteleira do Condomínio serão prestados diversos serviços aos Multiproprietários e Usuários das Unidades Autônomas Fracionadas durante o seu Período de Utilização, os quais serão coordenados e supervisionados pela Administradora, conforme contrato específico com esta firmado e disposições desta Convenção.

**9.1.1.** Os serviços referidos no item 8.1 serão prestados mediante pagamento ou estarão incluídos na taxa de condomínio paga pelos Multiproprietários, conforme previsto nesta Convenção.

**9.1.2.** Os serviços poderão ser prestados por terceiros contratados pela Administradora para explorar determinas áreas comuns do condomínio.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## CAPÍTULO X

## DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA

**10.1.** Tendo em vista o regime de Propriedade Fracionada existente em cada Unidade Autônoma Fracionada e a necessidade de manutenção para fins de permitir adequada condição de uso, os Multiproprietários deverão se submeter às regras abaixo estabelecidas:

**10.2.** Por motivo de força maior, caso seja necessário realizar a manutenção da Unidade Autônoma Fracionada, o Multiproprietário que tiver reserva confirmada ou estiver usufruindo do seu Período de Utilização e tiver que dispor da Unidade Autônoma Fracionada para manutenção, terá assegurado os seguintes direitos:

(a) Será deslocado para outra Unidade Autônoma Fracionada, integrante do Condomínio, em igual categoria ou, não havendo disponibilidade, será remanejado para outro Empreendimento Hoteleiro.

(b) A substituição de hospedagem do Multiproprietário, nos termos previstos neste Capítulo, não incluirá outras despesas que não sejam as diárias (tais como refeições, locomoção, dentre outras), bem como não será passível de pedidos de indenização, compensação ou reparação, a que título e tempo forem.

## CAPÍTULO XI

## DAS PENALIDADES

**11.1.** Com relação às Unidades Autônomas Fracionadas, além das disposições contidas na Convenção de Condomínio para o caso de atraso no pagamento de qualquer cota condominial, o Multiproprietário inadimplente e constituído em mora, conforme abaixo previsto, ficará sujeito à restrição na prestação dos serviços condominiais, como fornecimento de energia elétrica, serviços de camareira, enxoval, etc..

**11.2.** A constituição em mora a que se refere o item antecedente será feita através da notificação prévia e escrita pela Administradora e dirigida ao Multiproprietário, de forma que este não poderá alegar desconhecimento de inadimplemento e, tampouco recusar a aplicação das penalidades dispostas na presente Convenção, as quais deverão constar expressamente na notificação.

**11.2.1.** Se não for possível realizar a notificação do Multiproprietário em razão de mudança de endereço não comunicada ou recusa no recebimento, a constituição em mora poderá ser suprida pela notificação por edital, em jornal de grande circulação na Cidade do último domicílio informado pelo Multiproprietário e que conste no registro do Condomínio e da Administradora.

**11.3.** Caso o Multiproprietário não desocupe a Unidade Autônoma Fracionada ao final do seu período de uso, estará sujeito a todas as medidas extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis em caso de posse injusta, uma vez que estará infringindo as regras do regime da Propriedade Fracionada e impedindo o exercício do direito de uso por outro Multiproprietário, sendo passível, inclusive, de:

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

(a) retomada judicial através da ação cabível, com pedido liminar de retomada da posse;

(b) aplicação de multa diária correspondente ao valor igual a 15 (quinze) cotas condominiais mensais em vigor na data da infração, a título de ocupação indevida, cujo valor será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, acrescido de atualização monetária pelo IGP-M, ou outro índice que vier a ser estabelecido, calculado desde o dia da infração até o efetivo pagamento;

(c) efetivação do penhor legal, a que se refere o artigo 1.467, inciso I, do Código Civil Brasileiro; e,

(d) pagamento de todos os custos e despesas decorrentes, inclusive com o pagamento de honorários advocatícios, em caso de necessidade de retomada judicial ou extrajudicial.

**11.4.** Na hipótese de o(s) Multiproprietário(s) ou o(s) Usuário(s) causar(em) danos a qualquer objeto ou utensílio durante o uso da Unidade Autônoma Fracionada, este(s) deverá(ão) arcar com os gastos relativos aos consertos, reposição ou limpeza especial, conforme estabelecido pela Administradora que deverá visar o padrão adotado para as demais Unidades Autônomas Fracionadas existentes no Condomínio.

**11.5.** A constituição "in mora" autoriza o condomínio a contratar serviços de cobrança judicial e extrajudicial, cujas despesas poderão ser arcadas pelo condomínio, mas depois deverão ser ressarcidas pelo condômino inadimplente..

## CAPÍTULO XII

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**12.1.** A alteração do presente Anexo I se submeterá ao mesmo quórum de alteração da Convenção de Condomínio, sendo de conhecimento dos Multiproprietários que eventuais alterações podem afetar ou desvirtuar o regime de Propriedade Fracionada instituído neste Condomínio.

**12.2.** A declaração de nulidade de qualquer cláusula ou condição deste Anexo por decisão judicial definitiva, não afetará a validade das demais cláusulas, que continuarão em vigor, produzindo seus efeitos próprios, devendo os Multiproprietários, em boa fé, negociar a substituição da disposição anulada por outra que atenda às mesmas necessidades.

Salinópolis,14 de novembro de 2025.

_____

Alexandre Pedreira Pereira
GFP Gestão Empresarial Ltda
Síndica do Condomínio Park Resorts

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Eduardo Neles Marcelino - Presidente
Conselheiro

Carine da Silva Santos
Conselheiro

Lúcia Helena da Silva
Conselheiro

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# ANEXO II

## *"CONDOMÍNIO PARK RESORTS"*

## REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO (*PRO INDIVISO*) NAS UNIDADES AUTONOMAS FRACIONADAS

O presente Anexo estipula as regras de funcionamento do Condomínio Voluntário (*pro indiviso*) existente no âmbito de cada uma das Unidades Autônomas Fracionadas que compõem o **Condomínio Park Resorts** (o "Condomínio"). Por outro lado, as regras de uso das semanas correspondentes a cada Fração Imobiliária estão disciplinadas no Anexo I. As demais regras relativas ao funcionamento e administração do Empreendimento como um todo estão regradas na Parte Geral da Convenção de Condomínio.

## CAPÍTULO I

## DO OBJETO

**1.1.** Em decorrência do regime da Propriedade Fracionada ao qual estão sujeitas todas as Unidades Autônomas Fracionadas do Condomínio, fica instituída a existência de tantos Condomínios Voluntários (*pro indiviso*) quantos forem as unidades submetidas ao regime de fracionamento, considerando que a Incorporadora determinou, a seu critério, quais Unidades Autônomas serão inseridas no sistema de Frações Imobiliárias, os quais funcionarão segundo regras próprias e específicas, estabelecidas no presente Anexo.

**1.2.** Os respectivos Multiproprietários, nos assuntos que digam respeito exclusivamente ao funcionamento interno da sua Unidade Autônoma Fracionada, devem seguir as normas dispostas no presente Anexo, sem prejuízo do regramento geral do Condomínio, estipulado na Parte Geral da Convenção de Condomínio.

## CAPÍTULO II

## DAS RENÚNCIAS

### Seção I

### Ao direito de extinção do Condomínio Voluntário

**2.1.** Tendo em vista as peculiaridades que envolvem o regime da Propriedade Fracionada, renunciam os respectivos Multiproprietários, de forma irretratável e irrevogável, à possibilidade de exigirem a divisão da coisa comum prevista no artigo 1.320 do Código Civil. Tal renúncia fica nominada como "Renúncia ao Direito de Extinção do Condomínio Voluntário".


ZapSign - 109d1bb1-0169-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## Seção II

## Da renúncia ao direito de preferência

**2.2.** Os Multiproprietários poderão alienar suas Frações Imobiliárias a terceiros sem que precisem, em qualquer circunstância, da anuência ou consentimento dos demais Multiproprietários da Unidade Autônoma Fracionada, renunciando expressamente, em caráter irretratável e irrevogável, ao disposto no artigo 504 do Código Civil. Tal renúncia fica nominada como "Renúncia ao Direito de Preferência".

**2.2.1.** O terceiro adquirente da Fração Imobiliária assumirá e responderá perante o Condomínio e perante o Condomínio Voluntário pelos débitos do alienante, inclusive por encargos moratórios e indenizações pendentes de pagamento. Para os fins do presente, além da certidão de débitos condominiais relativos ao Condomínio, assinada pelo Síndico, caberá à Administradora expedir certidão de débitos relativa ao Condomínio Voluntário.

**2.2.2.** O alienante de Fração Imobiliária obriga-se a fazer constar o respectivo instrumento de alienação declaração do adquirente de que: (i) conhece o presente Anexo, bem como a Convenção de Condomínio; (ii) irá cumpri-los em todos os seus termos e condições; (iii) tem conhecimento de que o regime da Propriedade Fracionada institui restrições ao direito de uso da Unidade Autônoma Fracionada não só ao adquirente, como a seus herdeiros e sucessores a qualquer título; e, (iv) o Cartório do Registro de Imóveis não registrará os títulos aquisitivos das Partes Ideais que não fizerem expressa referência a este Anexo.

## Seção III

## Da renúncia à Fração Imobiliária

**2.3.** Caso o Multiproprietário renuncie à sua Fração Imobiliária, os demais Multiproprietários podem adquirir a Fração Imobiliária de quem renunciou desde que assumam as despesas e dívidas vinculadas à Fração Imobiliária do renunciante, nos termos do art. 1.316, do Código Civil. A renúncia aproveitará aos Multiproprietários na proporção dos pagamentos que fizerem.

**2.3.1.** As cotas em promessa de compra e venda, que tiverem a negociação cancelada, por qualquer motivo, retornarão à titularidade da incorporadora que poderá voltar a negocia-la conforme seu arbítrio, porém o uso e gozo dos períodos, assim como despesas condominiais, até que a mesma seja prometida em venda novamente, serão rateados entre todos os condôminos da unidade, conforme regras a serem estabelecidas pela administradora do condomínio

**2.3.2.** Na eventualidade de nenhum Multiproprietário realizar os pagamentos para adquirir a Fração Imobiliária objeto da renúncia, o Condomínio Voluntário não será dividido e nem extinto, cabendo ao Condomínio Edilício adjudicar a fração imobiliária e disponibilizar os Períodos de Utilização que lhe correspondem para Locação junto à Administradora a fim de fazer frente aos débitos condominiais.


ZapSign - 109d1bb1-0169-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**2.3.3.** Para os atos decorrentes da regularização da transferência da Parte Ideal do Multiproprietário excluído ou inadimplente junto ao Cartório do Registro de Imóveis, à luz do art. 1.316 do Código Civil Brasileiro, fica instituída a presente cláusula-mandato, em caráter irretratável e irrevogável, em favor do Síndico do Condomínio e/ou do Multiproprietário que representar o regime da Propriedade Fracionada, para que na qualidade de procurador(es) promova(m) os atos necessários à assinatura do instrumento público ou particular de transferência e de rerratificação porventura necessários; represente(m) o Comprador perante as repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, Serviços Notariais e de Registro de Imóveis; promova(m) a cobrança junto ao Comprador das despesas incorridas com as transferência e outras que sejam de sua responsabilidade e, enfim, pratique(m) todos os demais atos necessários ao alcance das finalidades para as quais os poderes são ora outorgados.

### Seção IV

### Das demais renúncias

**2.4.** Além das renúncias acima descritas, os Multiproprietários, em caráter irretratável e irrevogável, renunciam:

(a) ao direito de pleitear qualquer participação nos frutos percebidos pelos demais Multiproprietários;

(b) ao direito de serem consultados quando um Multiproprietário desejar dar posse, uso e gozo a terceiros não integrantes do Condomínio Voluntário, ainda que de forma parcial, de seu Período de Utilização;

(c) ao direito de pleitear a qualquer tempo a extinção do regime da Propriedade Fracionada.

## CAPÍTULO III

## DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM PROPRIETÁRIO

## DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA

**3.1.** Em caso de haver mais de um Multiproprietário na mesma Fração Imobiliária, os respectivos titulares obrigam-se a eleger um dentre seus pares para representá-los perante os demais Multiproprietários da Unidade Autônoma Fracionada e perante a Administradora. Para tanto, a Administradora deverá ser comunicada por escrito, em correspondência contendo os dados e contados do representante.

**3.1.1.** O representante deterá a prerrogativa de realizar a escolha das semanas de uso integrantes do Período de Utilização, conforme previsto nesta Convenção. Caso ocorra a troca do representante da Fração Imobiliária, deverá a Administradora ser notificada imediatamente, devendo o novo representante honrar com todas as semanas de uso que já foram determinadas pelo antigo representante, ou que tenham sido depositadas no referido sistema.


ZapSign - 109d1bb1-0169-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**3.1.2.** O fracionamento de uma Fração Imobiliária em mais de um Multiproprietário não alterará as regras de uso conferidas a tal fração ou relacionadas à Unidade Autônoma Fracionada a ela vinculada ou com relação aos demais Multiproprietários desta. Assim, com relação à utilização da Unidade Autônoma Fracionada, todos os titulares da Fração Imobiliária deverão observar os termos e condições de uso estabelecidas na Convenção de Condomínio e em seus Anexos.

## CAPÍTULO IV

## DO FALECIMENTO, AUSÊNCIA DECLARADA, INTERDIÇÃO, FALÊNCIA OU INSOLVÊNCIA DE MULTIPROPRIETÁRIO

**4.1.** O falecimento, ausência declarada, interdição, falência ou insolvência de qualquer Multiproprietário não dissolverá ou extinguirá o Condomínio Voluntário, que prosseguirá com os Multiproprietários remanescentes, aplicando-se o disposto nas disposições abaixo.

**4.1.1.** Em caso de falecimento do Multiproprietário, será designado como representante da Fração Imobiliária perante a Administradora e demais Multiproprietários o Inventariante judicial ou extrajudicialmente nomeado, conforme determina o art. 1991, do Código Civil Brasileiro.

**4.1.2.** Na hipótese acima, o Inventariante deverá comunicar imediatamente a Administradora a respeito do falecimento do titular da Fração Imobiliária e também da abertura de Inventário judicial ou extrajudicial.

**4.1.3.** Após o término do Inventário e, no caso de mais de um herdeiro se tornar titular da Fração Imobiliária, deverão os mesmos eleger entre si um representante, aplicando-se o disposto neste Capítulo.

**4.1.4.** Se, mesmo em face do falecimento do proprietário da Fração Imobiliária não se verificar a abertura de inventário por parte dos legitimados, poderá o Condomínio, na qualidade de credor do autor da herança, requerer a abertura do inventário, conforme determina o art. 616, inciso VI, do Código de Processo Civil.

**4.1.5.** Em caso de falência do Multiproprietário, caberá ao administrador judicial agir como representante da massa falida, comunicando tal fato à Administradora.

## CAPÍTULO V

## DA NÃO SOLIDARIEDADE ENTRE OS MULTIPROPRIETÁRIOS

**5.1.** Cada Multiproprietário responderá unicamente pelos ônus e dívidas que incidam exclusivamente sobre a sua Fração Imobiliária, não havendo solidariedade entre os Multiproprietários.

**5.1.1.** Em decorrência do princípio acima, os Multiproprietários poderão gravar ou dar em garantia somente a Fração Imobiliária de sua titularidade, respeitando, sempre, o direito de propriedade dos demais Multiproprietários.


ZapSign - 109d1bb1-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**5.1.2.** Os credores dos Multiproprietários somente poderão atingir a Fração Imobiliária de sua titularidade quando da cobrança de dívidas.

**5.1.3.** Na eventualidade de existência de débitos condominiais, o Condomínio poderá cobrar judicialmente ou extrajudicialmente apenas do(s) Multiproprietário(s) que estiver(em) inadimplente(s), salvo se de forma diferente determinar o Poder Judiciário.

## CAPÍTULO VI

## DA REPRESENTAÇÃO PERANTE O CONDOMÍNIO EDILÍCIO

**6.1.** Os proprietários de fração/cota (em sistema de multipropriedade), terão direito a voto nas Assembleias, direito este a ser exercido por representação, por intermédio do CABECEL/Representante da unidade, na forma prevista nesta convenção de condomínio. Caberá à administradora dar ciência e participar os demais representados das ocorrências e deliberações tomadas em assembleia e decorrentes da administração condominial.

**6.2.** Conforme descrito no item anterior, o voto será contabilizado por apartamento, manifestado pela cota CABECEL/Representante.

**6.2.1.** O Multiproprietário representante da Unidade Autônoma será o responsável por votar em todas as Assembleias Gerais do condomínio edilício que forem realizadas durante o seu período de representação, sendo que o seu voto vinculará todos os demais Multiproprietários da Unidade Autônoma Fracionada que representar.

**6.2.2.** Para os fins do disposto neste item 6.1 e seus subitens, fica ajustado que o não comparecimento do Representante em qualquer Assembleia do condomínio edilício e em qualquer outro ato que exija sua participação, a representação da Unidade Autônoma será automaticamente transferida para a Administradora que, para tanto, agirá com o discernimento que se espera que todo homem ativo e probo empregue na administração de seus negócios, sem abuso do direito e de modo a evitar prejuízos aos interesses dos demais Multiproprietários.

## CAPÍTULO VII

## DAS ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS DO CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO

## (*PRO INDIVISO*)

**7.1.** Caberá a Administradora convocar os Multiproprietários para a realização das Assembleias do Condomínio Voluntário, no âmbito de cada Unidade Autônoma Fracionada, sempre que julgar necessário.

**7.1.1.** Compete à Assembleia Condominial do Condomínio Voluntário deliberar acerca dos assuntos de interesse da cada Unidade Autônoma Fracionada, tais como, mas não restritivamente a: (i) modificação de mobília e da decoração; (ii) medidas de manutenção e conservação; (iii) exclusão de Multiproprietários.


ZapSign - 109d1bb1-0169-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**7.1.2.** É lícito ao Multiproprietário se fazer representar nas Assembleias do Condomínio Voluntário por procurador investido de poderes especiais outorgados por instrumento regular de mandato, podendo ser outro Multiproprietário ou não.

**7.1.3.** Das decisões tomadas na Assembleia do Condomínio Voluntário será lavrada uma Ata, devendo conter: (i) resumo dos fatos ocorridos; (ii) número de Multiproprietários presentes; (iii) número de Multiproprietários representados; (iv) número de votos contra ou a favor de qualquer das propostas apresentadas. Poderão ser inscritos, quando procedentes, os esclarecimentos, retificações ou adendos requeridos por qualquer dos Multiproprietários que estiveram presentes na Assembleia do Condomínio Voluntário.

**7.1.4.** As deliberações das Assembleias do Condomínio Voluntário obrigam todos os Multiproprietários, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, cabendo à Administradora, executá-las e fazê-las cumprir.

**7.1.5.** A Administradora deverá comparecer em todas as Assembleias, a fim de esclarecer dúvidas e responder a questionamentos dos Multiproprietários, além de prestar contas de suas atividades relativamente à gestão da Unidade Autônoma Fracionada.

**7.1.6.** Às regras previstas para as Assembleias do Condomínio, dispostas na Convenção de Condomínio – Parte Geral aplicar-se-ão, no que couber, para as Assembleias do Condomínio Voluntário.

## CAPÍTULO VIII
## DA RETIRADA OU EXCLUSÃO DE CONDÔMINO

**8.1.** É reconhecido a qualquer tempo aos Multiproprietários, o direito de promover a exclusão de Multiproprietário que se eximir do pagamento de despesas e dívidas condominiais, independente da realização de Assembleia do Condomínio Voluntário, renunciando total ou parcialmente à sua Parte Ideal.

**8.1.1.** Além da possibilidade de exclusão de Multiproprietário acima prevista, os Multiproprietários, de forma livre, consciente e de boa-fé podem excluir Multiproprietário que colocar em risco a continuidade ao regime de Propriedade Fracionada, conforme os itens que seguem: (i) em virtude da prática de atos de inegável gravidade; (ii) violação de cláusula convencional e/ou falta de comprimento de deveres condominiais; (iii) comprometimento, por atos ou omissões, do andamento normal do regime de Propriedade Fracionada ou do desenvolvimento e realização dos negócios condominiais; (iv) prática de atos que impeçam, dificultem ou conflitem com a condução normal das atividades condominiais; (v) ingresso em juízo contra o Propriedade Fracionada; e, (vi) outras situações que entenderem cabíveis e for acordo entre a maioria dos Multiproprietários.

**8.1.2.** A exclusão do Multiproprietário, por qualquer uma das hipóteses previstas no parágrafo anterior, deverá ser deliberada em Assembleia do Condomínio Voluntário, especialmente convocada para este fim, pelo quórum de ¾ de Frações Imobiliárias, devendo também haver convocação do Multiproprietário que se pretende excluir, ocasião em que poderá comparecer e, querendo, apresentar sua defesa.

**8.1.3.** Na Assembleia do Condomínio Voluntário que deliberar sobre a exclusão


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

de um Multiproprietário, os demais, em conjunto ou individualmente, deverão manifestar sua intenção de exercer direito de preferência para adquirir a Fração Imobiliária do Multiproprietário excluído.

**8.1.4.** O Multiproprietário poderá se eximir do pagamento de despesas e dívidas, renunciando sua Fração Imobiliária. Caso a renúncia não abranja a integralidade da Fração Imobiliária, com relação ao remanescente, aplicar-se-á o disposto no item subsequente.

**8.1.5.** Para fins de pagamento integral ou remanescente da Fração Imobiliária ao Multiproprietário excluído, será realizada avaliação por, pelo menos 03 (três) empresas idôneas e atuantes em avaliação imobiliária, cujos gastos serão suportados pelo Multiproprietário excluído, devendo ser feito o pagamento apurado com base na média do *quantum* informado nas avaliações.

**8.1.6.** O pagamento do montante devido ao Multiproprietário excluído será feito em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, sendo que a primeira vencerá em 30 (trinta) dias após: (i) a data da deliberação da exclusão, desde que já tenha sido feita a avalição prevista no parágrafo anterior; ou (ii) após a avaliação feita em decorrência da exclusão definida em Assembleia de Condomínio Voluntário. As demais parcelas deverão ser pagas em igual dia dos meses subsequentes.

**8.1.7.** Em qualquer hipótese de exclusão de Multiproprietário, o pagamento de seus haveres, resultará na liquidação de sua participação como Multiproprietário em Unidade Autônoma Fracionada.

**8.1.8.** Para os atos decorrentes da regularização da transferência da Fração Imobiliária do Multiproprietário excluído ou inadimplente, junto ao Cartório do Registro de Imóveis, à luz do art. 1.316 do Código Civil Brasileiro, aplicar-se-á o disposto no art. 2.3. § 2º.

Salinópolis, 14 de novembro de 2025.

_____

Alexandre Pedreira Pereira
GFP Gestão Empresarial Ltda
Síndica do Condomínio Park Resorts

_____

Eduardo Neles Marcelino - Presidente
Conselheiro

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

_____

Carine da Silva Santos
Conselheiro

_____

Lúcia Helena da Silva
Conselheiro

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
# "PARK RESORTS"

## PARTE GERAL

Pelo presente instrumento fica estabelecida a nova Convenção do "**CONDOMÍNIO PARK RESORTS"** (o "Condomínio"), a qual é regulada pela Lei n.º 4.591/64 e pelo Código Civil Brasileiro, bem como pelas demais disposições legais pertinentes, nos termos da última Ata de Assembléia que aprovou a presente, incluindo a alteração do nome do Condomínio, que era denominado Condomínio Salinas Park Resort, e passará a ser denominado "Condomínio Park Resorts". Pela presente Convenção se obrigarão e se subordinarão seus sucessores, assim considerados os adquirentes de unidades autônomas integrantes do Condomínio e todos aqueles que ingressarem no seu âmbito. Condomínio instituído sob o regime de multipropriedade.

## DEFINIÇÕES

Para melhor compreensão desta Convenção são adotadas as designações e definições abaixo, as quais, quando utilizadas no singular ou no plural, em letra maiúscula, negritada ou não, têm o sentido particular que ora lhes é atribuído:

**(1)** Administradora – é a empresa contratada para realizar a administração do Condomínio através do sistema de Propriedade Imobiliária Fracionada e de eventual sistema de hospedagem instituído para operar e explorar as Unidades Autônomas. A indicação da primeira Administradora será feita pela Incorporadora, assim como previsto nas Disposições Transitórias abaixo. A aprovação de contratação de outra Administradora que vier a ser necessária para a substituição da primeira Administradora indicada pela Incorporadora será através de maioria de votos apurados entre a totalidade de Representantes, considerando 01 (um) por Unidade Autônoma existente no Condomínio;

**(2)** Administradora de Intercâmbio (ou "Intercambiadora") – é a empresa especializada e responsável pela promoção e organização de permuta (intercâmbio) de Períodos de Utilização;

**(3)** Ano-Calendário – abrangerá o período que se inicia em 1° (primeiro) de janeiro e termina em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, com exceção do primeiro ano de operação, cujo período se iniciará na data de abertura do Condomínio e terminará em 31 de dezembro do corrente ano;

**(4)** Áreas Comuns – no âmbito do condomínio edilício, são consideradas as áreas, partes, instalações, bem como os bens e equipamentos de uso de todos os Condôminos e Usuários, sendo as despesas suportadas, sem exceção, por todos os Condôminos;

**(5)** Assembleias Gerais de Multiproprietários – reuniões de Multiproprietários que consistem no órgão máximo de deliberação do Condomínio Voluntário e serão realizadas em caráter ordinário ou extraordinário. A Assembleia Geral de Multiproprietários tem atribuição deliberativa, quando decide assuntos administrativos, e legislativa quando cria normas. Assim, as Assembleias Gerais de Multiproprietários são os eventos nos quais estes devem livre e conscientemente discutir e, ao final, deliberar a respeito dos assuntos de


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

sua competência, a elas levados, tendo as decisões regulares, no âmbito do Condomínio Voluntário, força de lei;

**(6)** Assembleias Gerais de Condomínio (edilício) – reuniões de Condôminos, que consistem no órgão máximo de deliberação do Condomínio e serão realizadas em caráter ordinário ou extraordinário. A Assembleia Geral de Condomínio tem atribuição deliberativa, quando decide assuntos administrativos, e legislativa quando cria normas. Assim, as Assembleias Gerais de Condomínio são os eventos nos quais os Condôminos devem livre e conscientemente discutir e, ao final, deliberar a respeito dos assuntos de sua competência, a elas levados, tendo as decisões regulares, no âmbito do Condomínio, força de lei;

**(7)** Benfeitorias – assim consideradas todas as benfeitorias que forem realizadas no Empreendimento, subdividindo-se em: (a) *necessárias* – que são aquelas que indispensáveis à manutenção, restauração ou preservação do Empreendimento; (b) *úteis* – que são aquelas que apesar de não serem indispensáveis, de alguma forma agregam valor ao Empreendimento, trazendo benefícios aos Coproprietários; (c) *voluptuárias* – que são aquelas que apenas modificam algum aspecto estético do Empreendimento;

**(8)** Cabecel (ou "Representante") – é o Multiproprietário que representará a Unidade Autônoma Fracionada perante o Condomínio Edilício, o qual será também o responsável por votar em todas as Assembleias de Condomínio que forem realizadas durante o seu período de representação, sendo que o seu voto vinculará todos os demais Multiproprietários da Unidade Autônoma Fracionada que representar. A incorporadora E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., é a detentora da titularidade de 01 (uma) cota/fração de cada Unidade Autônoma Fracionada existente no empreendimento, QUE SERÁ A COTA/FRAÇÃO REPRESENTANTE (CABECEL);

**(9)** Calendário Anual de Uso (ou Calendário de Uso) – é o calendário de semanas de uso em um Ano-Calendário, a fim de que cada um dos Multiproprietários possam utilizar os seus Períodos de Utilização em suas Unidades Autônomas Fracionadas, conforme definição prévia inicialmente feita pela Incorporadora e, posteriormente, definida pela Administradora. O Calendário de Uso aplicável para o início do sistema de Propriedade Fracionada terá vigência de 13 (treze anos), sendo que ao final desse período caberá à Administradora elaborar e divulgar um novo Calendário de Uso e, assim, sucessivamente, sempre cabendo essa atribuição à Administradora e não aos Multiproprietários;

**(10)** Condomínio Edilício (ou "Condomínio" ou "Empreendimento") – é o empreendimento imobiliário aprovado pela Prefeitura de Salinópolis (Alvará de Construção n. 20/2004) e com Licença Ambiental Prévia e de Instalação de n. 0024/2014, constituído na forma de Condomínio Edilício, situado na Rodovia PA-444, Loteamento Balneário Ilha do Atalaia – Etapa II, Quadra 132, s/n, com frente para a Avenida Q e fundos para a Avenida P, entre as Ruas 10ª e 11ª, CEP: 68.721-000, Salinópolis/PA. O Condomínio foi construído em área de propriedade da Incorporadora devidamente registrada no Oficio Único de Salinópolis/ PA, anotado no Livro de n. 2-S, Fls 055, sob o registro n. R.3-6780. No Condomínio foi desenvolvido um Sistema de Propriedade Fracionada nas Unidades Habitacionais/ Regime de Multipropriedade. O Condomínio passará a ser denominado **PARK RESORTS**;

**(11)** Condomínio Voluntário (*pro indiviso*) - é o condomínio formado entre os diversos Coproprietários, adquirentes das frações imobiliárias que compõem cada Unidade Autônoma do Condomínio. No Condomínio Voluntário (*pro indiviso)* há a pluralidade de proprietários sobre um único bem. No caso, a Unidade Autônoma e os bens que a compõem pertencem simultaneamente a todos os Multiproprietários, não sendo


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

possível estabelecer qual parte de referida Unidade Autônoma ou seus bens cabe a cada Multiproprietário. O Condomínio Voluntário (*pro indiviso)* constitui elemento fundamental e essencial à formação do regime da Propriedade Imobiliária Fracionada;

**(12)** Condômino – é considerado o proprietário e o titular de direitos aquisitivos sobre Unidade Autônoma, sendo que no caso da propriedade fracionada, o proprietário é titular dos direitos aquisitivos das partes ideais. Caso parte das Unidades Autônomas sejam destinadas ao uso exclusivamente hoteleiro, os condôminos serão os adquirentes da Unidade Autônomas que será explorada pela Administradora, em conformidade com o Capítulo XIII - Das Disposições Especiais. Para os fins desta Convenção de Condomínio, excepcionalmente, algumas referências a Condôminos poderão alcançar aqueles que forem Usuários e/ou hóspedes de Unidades Autônomas e Áreas Comuns;

**(13)** Convenção de Condomínio – é o instrumento jurídico que reúne as normas reguladoras do Condomínio e as regras de uso das partes ideais que compõem as Unidades Autônomas, de forma a conjugar a liberdade individual dos condôminos e as restrições impostas pelas normas legais e contratuais que normatizam o uso coletivo;

**(14)** Coproprietário (ou "Multiproprietário") – é o Condômino titular de partes ideais de Unidade Autônoma Fracionada, integrante do Condomínio;

**(15)** Cota Imobiliária (ou "Partes Ideais" ou "Fração Imobiliária") – é a cota qualitativamente igual relacionada à Unidade Autônoma deferida a cada Multiproprietário, não implicando em uma parcela material de referida Unidade Autônoma Fracionada e seus bens. Assim, cada Multiproprietário, apesar da titularidade do direito qualitativo, sofrerá limitações quantitativas, em razão da concorrência com os demais quanto ao uso, gozo e fruição de sua parte ideal, nos termos dispostos nesta Convenção de Condomínio;

**(16)** Exercício Financeiro – Período anual em que deve vigorar ou ser executado o orçamento anual. No primeiro ano vigorará da data de instalação até o dia 31 de dezembro. Nos demais anos coincidirá com o ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro;

**(17)** Fração de Tempo – é o período concedido a cada Multiproprietário para usar e gozar, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos mesmos de forma alternada;

**(18)** Fração Ideal de Terreno – É o coeficiente definido em numeral ou percentual, resultado da divisão da área privativa da unidade autônoma, dividido pelo somatório de todas as áreas privativas das unidades autônomas do empreendimento, representando a proporção do terreno e das áreas comuns do Condomínio que pertence a cada unidade autônoma e proporcionalmente a cada cota desta unidade autônoma, onde a F.I.T. do apartamento é dividida por 13, 26 ou 52 cotas, conforme o caso para a determinação da fração ideal de terreno de cada cota do empreendimento, e que constará nos documentos de escritura e Registro de Imóveis.

**(19)** Norma de Uso e Convivência de Cada Unidade Autônoma Fracionada - é o instrumento jurídico que reúne as normas reguladoras do uso e convivência de cada Unidade Autônoma Fracionada, de forma a conjugar a liberdade individual do Multiproprietários e as restrições impostas pelas normas legais e contratuais que normatizam a copropriedade dos Multiproprietários sobre o Bem Comum. Este Anexo se aplicará a todo o qualquer sistema de multipropriedade que vier a ser implantado nas Unidades Autônomas Fracionadas;


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**(20)** Orçamento Anual do Sistema de Multipropriedade (ou "Orçamento Anual") - será considerada a previsão orçamentária elaborada por escrito pela Administradora para ser aprovada pelos Multiproprietários, através de votação em que participa um Representante por Unidade Autônoma. No Orçamento Anual deverão constar, dentre outras, as Despesas Ordinárias estimadas, as principais metas previstas para o ano, podendo incluir a previsão de gastos com investimentos;

**(21)** Período de Utilização – É a fração de tempo que corresponde a 7 dias seguidos. Cada Multiproprietário fará jus a 01 (uma) ou 04 (quatro) semanas de utilização por Ano- Calendário, conforme indicação no Anexo IV. A definição do Período de Utilização dentro dos Prazos de Reservas de Semanas constará do Calendário Anual de Uso, conforme previsto nos respectivos instrumentos de aquisição.

**(22)** Pool – é o sistema de exploração hoteleira que tem por objetivo explorar, conjuntamente, de modo uniforme e homogêneo as Unidades Autônomas dos Multiproprietários que a ele aderirem, exploração essa que será feita por meio da ou para a Administradora, ou empresa de seu grupo econômico, devendo a forma jurídica de exploração e administração do Pool ser definida pela Administradora. Se constituído, o Empreendimento terá um único Pool, que será operado pela Administradora, conforme previsto em contrato específico e no Capítulo XIII - Das Disposições Especiais; e;

**(23)** Propriedade Imobiliária Fracionada (ou "Propriedade Fracionada") – é o sistema que permite que a propriedade de uma Unidade Habitacional seja fracionada entre diversos Multiproprietários, de tal forma que a cada Fração Imobiliária corresponda o direito de uso da respectiva Unidade Autônoma Fracionada, por determinado período de tempo, ao longo de 01 (um) Ano-Calendário;

**(24)** Renúncia ao Direito de Extinção do Condomínio Voluntário – é a renúncia automática aplicável a cada um dos Multiproprietários quanto à possibilidade de requerer a extinção do Condomínio Voluntário, considerando que a existência deste é essencial e fundamental ao sistema de Propriedade Imobiliária Fracionada;

**(25)** Renúncia ao Direito de Preferência – é a renúncia automática aplicável a cada um dos Multiproprietários quanto ao direito de ter preferência na aquisição de Frações Imobiliárias de Unidade Autônoma no caso de venda da referida fração para terceiros, mesmo se outro Multiproprietário a quiser, tanto por tanto. A referida renúncia isenta a obrigação dos Multiproprietários em notificar os demais quanto à venda da sua Fração Imobiliária;

**(26)** Reserva de Semanas – são as datas em que cada Multiproprietário terá para usufruir da Propriedade Imobiliária Fracionada, considerando que o primeiro ciclo de 13 (treze) anos terá definição feita pela Incorporadora e os demais ciclos serão definidos pela Administradora. É incumbência da Administradora informar aos Multiproprietários acerca dos Períodos de Utilização, com antecedência, não sendo possível haver escolha de semanas pelos Multiproprietários;

**(27)** Serviços Obrigatórios – assim considerados todos os serviços indispensáveis ao funcionamento do Empreendimento, bem como aqueles que forem necessários à sua conservação e manutenção. Referidos serviços serão prestados indistintamente aos Condôminos e Usuários e consistem em: (a) recepção e portaria 24 horas, observados os procedimentos estabelecimentos pela Administradora; (b) telefonia interna, distribuição de recados telefônicos, serviços de despertador, energia, luz, água e esgoto; (b) Governança


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

- serviços de limpeza básica e arrumação dos Apartamentos, com troca de roupas de cama e banho dentro da periodicidade estabelecida pela Administradora; (c) lavagem do enxoval dos Apartamentos, dentro da periodicidade estabelecida pela Administradora; (d) fornecimento de sabonetes e de papel higiênico, dentro da periodicidade estabelecida pela Administradora; (e) manutenção e reposição, quando necessário, dos enxovais de Apartamentos, quando comprovada a necessidade pela Administradora; (f) limpeza, manutenção e conservação dos Apartamentos, bem como das Áreas Comuns; (g) segurança e vigilância; (h) administração, com o desenvolvimento de atividades contábeis, TI, RH, compras, almoxarifado e serviços gerais; (i) TV a cabo e internet; (j) outros que sejam necessários ao funcionamento do Empreendimento;

**(28)** Serviços Especiais (ou Opcionais) – assim considerados os serviços de hotelaria disponibilizados no Empreendimento, desenvolvidos pelo Condomínio, pela Administradora ou por terceiros contratados, mediante pagamento por quem os solicitar. Referidos serviços serão prestados àqueles que solicitarem e pagarem pelos serviços: (a) expedição de mensagens e Internet; (b) fornecimento de alimentação e de bebidas, com exclusividade, dentro dos limites do Condomínio; (c) telefonia externa (local, interurbana e internacional); (d) *Concierge* – profissional que realizará a intermediação entre os Multiproprietários e/ou Usuários e empresas prestadoras de serviços externos, observada a relação de serviços e empresas disponibilizada pela Administradora para tal fim; (e) Sistema de Intercâmbio de Períodos De Uso; (f) limpeza da churrasqueira; (g) outros que, no dia a dia, forem criados e postos à disposição dos Multiproprietários e/ou Usuários, visando o seu conforto e comodidade.

**(29)** Sistema de Intercâmbio – é o sistema que permite a permuta de determinado Período de Utilização pelo Multiproprietário em um Ano-Calendário, com titulares de Períodos de Utilização de outros empreendimentos afiliados ao programa de intercâmbio da Intercambiadora, localizados em diversas partes do Brasil. Para fins de utilização do Sistema de Intercâmbio, o empreendimento deve estar afiliado a e os Multiproprietários devem estar associados a uma Intercambiadora (e seu imóvel adquirido já ter sido entregue), devendo os Multiproprietários, ainda, pagar taxas e tarifas que incidirem em razão de tal associação e permutas feitas, além de observar as regras previstas nesta Convenção de Condomínio, e seus anexos, bem como as normas estipuladas pela Intercambiadora estabelecidas em contrato específico, celebrado para esta finalidade.

**(30)** Unidades Autônomas – são todas as Unidades Autônomas integrantes do Condomínio, sendo 320 Unidades Habitacionais ou Apartamentos e 04 Unidades Comerciais). Os Apartamentos serão destinados ao uso compartilhado ou fracionado (a "Unidade Autônoma Fracionada") ou como meio de hospedagem se o turno estiver disponibilizado ao Pool;

**(31)**Unidade Autônoma Fracionada (ou "Apartamento") – unidade autônoma deferida ao Sistema de Propriedade Fracionada, e que engloba não só sua estrutura física, como todos os bens e equipamentos que a guarnecem. Referida unidade se destina ao uso residencial do tipo *flat service* e os turnos poderão ser utilizados pelo Multiproprietário ou de acordo com regras estabelecidas para utilização no Pool, pelo regime de *time sharing* (*vacation club*), de locação ou outro regime de uso que não ofenda as regras desta Convenção e o(s) contrato(s) celebrado(s) com a Administradora, tampouco concorram de forma direta ou indireta com as atividades do Pool e outras desenvolvidas pela Administradora no Empreendimento; e,

**(32)**Usuário – é a pessoa que a qualquer título detém, temporariamente, a posse das


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Unidades Autônomas e/ou Áreas Comuns, sem *animus dominus*, bem como se utiliza de serviços existentes ou postos à disposição no âmbito do Condomínio. Assim, considera-se Usuário (a) todo indivíduo que estiver ocupando um Apartamento a qualquer título, aí incluídos os condôminos, hóspedes, inquilinos, e os respectivos familiares, dependentes ou empregados, desde que a referida ocupação se dê nos termos desta convenção e do Regulamento de Uso do Apartamento; (b) todo indivíduo que estiver usufruindo dos serviços oferecidos nas Unidades Comerciais do Empreendimento.

## CAPÍTULO I
## DO OBJETO

**1.1.** O Condomínio compreende a totalidade do conjunto arquitetônico, com seu terreno e suas edificações, projetadas com fins especiais de utilização, sobre um terreno indiviso, incluindo suas partes integrantes, acessórias e pertences. Assim, o Condomínio é composto de 02 (duas) partes distintas, cujas áreas foram calculadas segundo as normas da NBR-12.721, a saber:

**(a)** partes de propriedade e uso comuns; e,

**(b)** partes de propriedade autônoma e exclusiva (as Unidades Autônomas).

**1.2.** O Condomínio será composto por 324 Unidades Autônomas e Áreas Comuns, assim indicadas.

### DAS UNIDADES AUTÔNOMAS FRACIONADAS

**1.2.1.** As Unidades Autônomas Fracionadas se destinam ao uso residencial do tipo flat service, com serviços de hospitalidade, se não aderidas a Sistema de Hospedagem, caso este venha a ser instituído para tais frações, e ao uso como meio de hospedagem, se aderidas ao Sistema de Hospedagem, devendo em qualquer hipótese ser observar as normas previstas nesta Convenção, no(s) contrato(s) celebrado(s) com a Administradora e serão submetidas ao Sistema de Propriedade Fracionada. Cada dessas unidades será subdividida em 13 (treze), 26 (vinte e seis) ou 52 (cinquenta) Frações Imobiliárias, a depender do tipo da unidade, cujas regras de uso estão dispostas nos Anexos I II, bem como Anexo IV, integrantes desta Convenção de Condomínio. O Sistema de Propriedade Fracionada permite aos Multiproprietários a faculdade de uso, gozo e fruição de sua Unidade Autônoma de forma exclusiva durante Período de Utilização, conforme Calendário-Anual, sempre de forma sucessiva e alternada em relação aos demais Multiproprietários da Unidade Autônoma Fracionada.

**1.2.1.1.** As Unidades Autônomas Fracionadas deverão a todo tempo se manter montadas, equipadas e decoradas de acordo com os padrões estabelecidos pela Administradora, não se admitindo qualquer tipo de mudança por parte dos


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

respectivos Multiproprietários, sem a expressa autorização da Administradora.

**1.2.2.** As Frações de Tempo das Unidades Autônomas Fracionadas corresponderão ao período de 7 dias, o qual será indivisível. As regras relativas ao uso das Unidades Autônomas Autônomas Fracionadas pelos Multiproprietários estão disciplinadas no Anexo I, da presente Convenção de Condomínio e no Contrato de Administração Condominial, firmado com a Administradora. Cada Multiproprietário fará jus a 01 (uma), 2 (duas) ou 4 (quatro) semanas durante o Ano Calendário, conforme indicação no Anexo IV. Fica estabelecido que mediante requerimento do Proprietário e aprovação pela maioria em Assembléia, o período de uso previsto no Ano Calendário de 4 (quatro) semanas, poderá ser fracionado em 1 (uma) ou (2) duas semanas.

**1.2.3.** As relações existentes entre os Multiproprietários no âmbito interno de cada Unidade Autônoma são reguladas pela presente Convenção de Condomínio, especialmente no **Anexo II.**

**1.2.4.** Em caso de alienação, promessa de alienação, constituição de direitos reais ou cessão de uso de Unidades Autônomas ou Fração de Tempo, os alienantes, promitentes alienantes, constituidores de direito ou cedentes farão constar dos respectivos contratos que as disposições da presente Convenção e seus anexos, contratos com a Administradora e demais dispositivos relacionados à propriedade e/ou uso das Unidades Autônomas, bem como operação do Empreendimento deverão ser observados e obrigam os respectivos adquirentes, promitentes adquirentes, detentores de direito real ou pessoal, bem como Usuários em geral.

## II.- UNIDADES AUTÔNOMAS COMERCIAIS

**1.2.5.** As Unidades Autônomas Comerciais se destinam às atividades de comércio e prestação de serviços compatíveis com a natureza do Empreendimento, não se admitindo uso para fins de moradia, indústria ou quaisquer serviços que não sejam voltados às atividades de apoio à hospitalidade, tais como agremiações estudantis e instituições destinadas à prática de cultos religiosos, de clubes de jogos e/ou de danças, de depósitos de qualquer objeto capaz de causar danos à edificação ou incômodo aos Condôminos.

**1.2.5.1.** Os proprietários ou titulares de direitos aquisitivos sobre Unidades Autônomas Comerciais poderão alterar sua destinação para outras atividades de comércio e serviços que sejam compatíveis com a natureza do Empreendimento.

## CAPÍTULO II

## DA DESTINAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## Seção I

## Das Áreas Comuns do Empreendimento

**2.1.** São Áreas Comuns do Empreendimento, inalienáveis, indivisíveis e insusceptíveis de utilização exclusiva por qualquer Condômino e Usuário, salvo nos casos expressamente previstos nesta Convenção: o terreno onde serão construídas as edificações, as fundações, as paredes laterais, as paredes mestras, as paredes externas, as colunas de sustentação, as lajes, as vigas, os telhados, os encanamentos de águas pluviais, os encanamentos de água, gás, luz, esgoto, telefones, as áreas de circulação, as áreas ajardinadas, as vagas de garagem e tudo o mais que não for especificado como Unidade Autônoma.

**2.1.1.** Integram, também, os bens do Condomínio, as instalações, máquinas, aparelhos, equipamentos e instrumentos, que: **(i)** eventualmente não sejam suficientemente indicados quando da instalação da administração do Condomínio, mas que fisicamente existam; e, **(ii)** sejam adquiridos posteriormente à instalação da administração do Condomínio, a fim de substituir, complementar ou ampliar os anteriormente existentes.

**2.1.2.** As áreas e equipamentos comuns, suas instalações, acessos, calçadas e demais áreas que ainda que não estejam previstas nesta Convenção como Área Comum mas não estejam deferidas ao uso exclusivo de determinado Condômino serão sempre consideradas Áreas Comuns, devendo todos os Condôminos arcar com as despesas delas decorrentes.

**2.1.3.** As Áreas Comuns poderão ser cedidas à exploração por terceiros, a título oneroso ou não, revertendo eventual renda decorrente dessa exploração para o Condomínio. As regras relativas a tal cessão de uso deverão estar disciplinadas em contrato próprio e observarão as normas previstas nesta Convenção.

**2.1.4.** A Administradora, em sendo do seu interesse, poderá comparecer como interveniente em todo contrato firmado com terceiros, com a finalidade de fazer a gestão e supervisão do funcionamento das citadas áreas e equipamentos, bem como da qualidade dos serviços prestados, sua regularidade, limpeza e respectivos custos. Poderá a Administradora, também, caso seja de seu interesse, explorar tais áreas conforme ajuste que fizer com o Condomínio.

**2.1.5.** Determinadas Áreas Comuns poderão ter seu destino alterado pela maioria dos presentes à Assembleia Geral, sempre que a Administradora verificar que a destinação então deferida à área se acha obsoleta, é desnecessária às atividades de hospedagem ou implica em um exacerbado aos Condôminos.

### Do Uso das Vagas de Estacionamento Localizadas em Áreas Comuns

**2.2.** O Condomínio contará com 400 (quatrocentas) vagas para estacionamento de veículos de tamanho médio, em Área Comum e serão utilizadas nos termos abaixo estabelecidos. Cada Unidade Autônoma terá direito de uso de 01 (uma) vaga de garagem, em local


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

indeterminado, sendo que as vagas remanescentes serão de uso rotativo, conforme disciplinado pela Administradora.

**2.2.1.** As vagas de estacionamento poderão ser utilizadas de acordo com a ordem de chegada, respeitada a capacidade ocupacional da área de estacionamento e as orientações emanadas pela empresa que eventualmente venha a ser contratada para explorar tal área e/ou pela Administradora.

**2.2.2.** Independente da contratação ou não de empresa especializada na exploração das vagas de estacionamento, poderá ser determinada uma remuneração pelo uso das vagas pelos Condôminos ou Usuários, conforme vier a ser definido pela Administradora.

**2.3.** As vagas de estacionamento se encontram em locais indeterminados, sem numeração e destinam-se exclusivamente à guarda de automóveis de passeio, de tamanho adequado à respectiva área, sendo vedado seu uso para qualquer outra finalidade.

**2.3.1.** É expressamente proibida a lavagem, consertos ou reparos de veículos nas áreas de estacionamento, salvo em casos de extrema necessidade e com a única finalidade de permitir a retirada do veículo para outro local.

**2.3.2.** Para fins de estacionamento deverão ser observadas as dimensões das vagas, não se admitindo o estacionamento de veículos automotores do tipo caminhão, microonibus e similares, tampouco *trailler*, caçamba, ultraleve, barco e outros de qualquer natureza ou espécie.

**2.4.** Caso se opte pela contratação de empresa especializada na operação de estacionamento, tal empresa será escolhida pela Administradora, com concordância do Síndico e, deverá observar os requisitos abaixo, dentro outros que venham a ser exigidos pela Administradora:

(a) comprovar reconhecida capacidade técnica;

(b) apresentar apólice de seguro para riscos relacionados à sua atividade e de responsabilidade civil específico, contra roubo, incêndio e colisão, cobrindo todos os veículos sob sua guarda, dentro e/ou eventualmente fora do Empreendimento;

(c) garantir o respeito à capacidade ocupacional da área de estacionamento, visando o bom funcionamento e presteza dos serviços de estacionamento.

**2.4.1.** Os empregados da empresa de estacionamento que vier a ser contratada para atuar na área de estacionamento do Condomínio não terão qualquer vínculo empregatício ou trabalhista com o Condomínio ou com a Administradora.


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## SEÇÃO II

## Das Unidades Autônomas

**2.5. UNIDADES AUTÔNOMAS FRACIONADAS** – Constituem propriedade autônoma e exclusiva, submetidas ao regime da Propriedade Imobiliária Fracionada ou exploradas conforme previsto nesta Convenção, as 320 (Trezentos e vinte) Unidades Autônomas Fracionadas, descritas conforme Memorial de Incorporação.

**2.5.1. UNIDADES AUTÔNOMAS COMERCIAIS** – Constituem propriedade autônoma e exclusiva as 04 (quatro) Unidades Autônomas Comerciais, descritas conforme Memorial de Incorporação.

**2.5.2.** As frações ideais de terreno das unidades e das cotas se encontram indicadas no Anexo III – Relação das Frações Ideais, parte integrante da presente Convenção.

## Seção III

## Da destinação e utilização das Unidades Autônomas Fracionadas pelo Regime da Propriedade Imobiliária Fracionada

**2.6.** As Unidades Autônomas Fracionadas, integrantes do Condomínio, em razão da aprovação do Empreendimento, têm destinação de uso na forma prevista nesta Convenção, não se admitindo qualquer outro uso que não seja conforme as regras de utilização disciplinadas na presente Convenção, seus Anexos e no contrato de administração condominial a ser firmado com a Administradora.

**2.7.** As disposições relativas às regras de utilização das Unidades Autônomas Fracionadas estão dispostas no **Anexo I**, da presente Convenção.

**2.7.1.** Além do direito de uso, os Multiproprietários terão a faculdade de: (***i***) locar seus respectivos Períodos de Utilização através da Administradora, a qual será a única responsável pela intermediação desta locação, **se instituída** uma Central de Locação; (***ii***) (***ii***) ceder gratuitamente os seus Períodos de Utilização para terceiros, de acordo com as regras estabelecidas pela Administradora; e, (***iii***) permutar turnos de seu Período de Utilização através de Sistema de Intercâmbio, desde que observado o contrato específico, a ser firmado com a Intercambiadora.

**2.7.2.** As opções de uso dos Períodos de Utilização elencadas acima estão submetidas ao regramento contido na presente Convenção e os **Anexos I e II**, bem como no disposto nos contratos específicos firmados com a Administradora Condominial e com a Intercambiadora.

## Seção IV

## Do Representante das Unidades Autônomas Fracionadas

**2.8.** Com o fim de proporcionar meios de gestão e operacionalidade à administração


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

condominial a empresa **E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, na condição de instituidora, ou aquela que vier a substituí-la ou empresa Administradora por ela indicada, será a detentora da titularidade de 01 (uma) cota/fração de cada Unidade Autônoma Fracionada existente no empreendimento, QUE SERÁ A COTA/FRAÇÃO REPRESENTANTE (CABECEL), observando-se o regime de multipropriedade adotado na incorporação imobiliária. A referida cota/fração poderá se destinar à realização de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade, no imóvel e em suas instalações, conforme disposto no art. 1.358-N do Código Civil.

**2.9.** O Multiproprietário designado para ser o Representante (Cabecel) da Unidade Autônoma Fracionada será também o responsável por votar em todas as Assembleias de Condomínio que forem realizadas durante o seu período de representação, sendo que o seu voto vinculará todos os demais Multiproprietários da Unidade Autônoma Fracionada que representar.

**2.9.1.** No desempenho de sua representação o Multiproprietário (Cabecel) deverá agir dentro de razoáveis parâmetros, com o cuidado e a diligência necessários, sem abuso do direito e de modo a evitar prejuízos aos interesses dos demais Multiproprietários.

## CAPÍTULO III
## DA CONVENÇÃO

**3.1.** As Unidades Autônomas e suas respectivas áreas afetas estão sujeitas aos dispositivos desta Convenção Condominial que têm por objeto:

(a) regular os direitos e as obrigações de seus Condôminos e Usuários;

(b) estabelecer as regras a serem obedecidas quanto ao uso e gozo das coisas privativas e das comuns;

(c) definir os limites, responsabilidades e prerrogativas da administração do Condomínio; e,

(d) estipular o fiel cumprimento, em benefício comum, das normas condominiais aqui previstas e das instruções ou regulamentos específicos que forem definidos pela administração do Condomínio.

**3.1.1.** Esta Convenção e suas eventuais alterações, constituindo a lei interna do Condomínio, obrigam não apenas os Condôminos atuais e futuros, e seus sucessores a qualquer título, como também todos os Usuários e aqueles que venham a ingressar, ainda que em caráter temporário, na esfera jurídica do Condomínio.

**3.1.2.** Independentemente de constar qualquer cláusula a respeito da obrigatoriedade do cumprimento desta Convenção e nos instrumentos de aquisição ou cessão de posse de Unidades Autônomas, todos os Condôminos e outros que a qualquer título sejam investidos na posse, uso e gozo das Unidades Autônomas, àqueles instrumentos aderirão e estarão obrigados a cumpri-los.


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**3.1.3.** A ninguém é dado o direito de descumprir as determinações desta Convenção sob alegação de desconhecimento total ou parcial de seu conteúdo, uma vez os mesmos serão na forma da lei registrados em Cartório Imobiliário competente.

**3.1.4.** Sempre que necessário, os órgãos de administração e deliberação do Condomínio, no limite de sua competência, poderão editar normas e regulamentos complementares a esta Convenção.

## CAPÍTULO IV

## DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

**4.1. <u>Da Organização Administrativa</u>** - São órgãos administrativos do Condomínio:

(a) **por imposição legal** – Síndico;

(b) **por convenção** – um Conselho Fiscal, observado o disposto nesta Convenção;

(c) **por contratação** – a Administradora contratada nos termos estabelecidos no(s) respectivo(s) contrato(s) e que, por sua vez, deverá(ão) observar as disposições desta Convenção.

**4.1.1.** A administração do Condomínio, do regime de Propriedade Fracionada das Unidades Autônomas Fracionadas e das demais atividades desenvolvidas no Empreendimento caberá exclusivamente à Administradora, conforme atribuições estabelecidas nesta Convenção e no contrato de administração firmado com esta. Não obstante o aqui disposto, a Administradora poderá subcontratar empresa para desenvolver parte de suas atividades.

**4.1.2.** A Administradora, por seu único e exclusivo critério, poderá cumular a função de Síndico, sendo permitida a reeleição para novos mandatos, seguindo as disposições trazidas nesta Convenção de Condomínio.

**4.1.3.** Não poderá ser eleito para qualquer cargo de administração o Condômino que esteja inadimplente ou tenha sido acionado extra ou judicialmente para cobrança de despesas de Condomínio, no período de 02 (dois) anos anteriores ao da eleição.

**4.1.4.** Qualquer eleito perderá automaticamente o cargo na hipótese de permanecer inadimplente por prazo igual ou superior a 15 (quinze) dias contados do vencimento das cotas ou contribuições condominiais, sem embargo da aplicação dos encargos decorrentes da mora.

É proibido ao Síndico e aos membros do Conselho Fiscal:

(a) interferir diretamente na rotina administrativa e operacional desenvolvida pela Administradora, especialmente no que diz respeito à gestão das UnidadesAutônomas;


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

(b) assumir a função de empregado do Condomínio, ou mesmo indicar pessoas físicas ou jurídicas de seu interesse pessoal para nele trabalhar;

(c) desenvolver atividades comerciais ou de seu interesse pessoal para o Empreendimento.

**4.1.5.** Os cargos de Síndico (quando este for Condômino) e de conselheiros não serão remunerados, exceto se houver decisão assemblear nesse sentido e previsão de recursos no orçamento anual.

**4.2. <u>Plano Geral de Administração</u>** – Competirá ao Síndico e à Administradora buscar minimizar gastos e maximizar resultados operacionais do Condomínio.

**4.2.1.** Na organização do referido Plano Geral de Administração a Administradora e o Síndico, após analisarem a viabilidade econômica e operacional, poderão terceirizar serviços de interesse do Condomínio visando aumento de eficiência e a diminuição de gastos.

**4.2.2.** Caberá à Administradora recolher aos cofres do Condomínio a cota de participação das Unidades Autônomas nas despesas relativas às Áreas Comuns. Também caberá à Administradora recolher a cota de participação de cada Multiproprietário no que diz respeito à Unidade Autônoma Fracionada e recolher a cota de participação de cada Condômino no que diz respeito à Unidade Autônoma Hoteleira.

**4.2.3.** Fica estabelecido, em sendo possível, que todas as contratações serão feitas em nome do Condomínio. Para tal fim, o Condomínio agirá representando os interesses individuais homogêneos dos Condôminos, bem como: (i) no âmbito da Propriedade Fracionada, pelos Multiproprietários; e, (ii) no âmbito das Unidades Autônomas Comerciais, pelos Condôminos destas.

**4.2.4.** Comporão o arquivo do Condomínio e nele deverão permanecer:

(a) Livro de Atas de Assembleias Gerais – serão lavradas atas em livro próprio as quais serão assinadas pelo Presidente e pelo Secretário. Referido livro será aberto, encerrado, encadernado e rubricado pela Administradora e pelo Síndico. A Administradora providenciará para que referido livro e cópia desta Convenção estejam à disposição dos Condôminos, para consulta, durante a Assembleia Geral;

(b) Lista de Presença de Assembleias - a ser anexada ao Livro de Atas;

(c) Livro de Ocorrência – o Síndico e a Administradora somente tomarão conhecimento de pedidos e reclamações de qualquer assunto, sobre os quais deverão atuar, se feito por escrito diretamente no Livro de Ocorrências ou por carta protocolada;

(d) Livros contábeis e de registro de empregados;

(e) Livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e de comissões que eventualmente venham a ser constituídas;

(f) registro de endereço e demais informações dos Condôminos;

(g) os documentos relacionados ao sistema de Propriedade Fracionada; e,


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

(h) outros que a prática aconselhar, tais como plantas das instalações elétricas, hidráulicas, certificados de garantia, etc.

**4.2.5.** A Administradora terá o direito de colocar no telhado e nas fachadas, letreiro, placa de identificação ou outros elementos que identifiquem sua marca, em material removível, respeitada a legislação em vigor e o conceito plástico-arquitetônico do Empreendimento.

**4.3. Responsabilidade** – O Condomínio jamais poderá ser responsabilizado por obrigações, dívidas, compromissos, multas, ônus ou encargos assumidos pelos Condôminos ou Usuários.

**4.3.1.** O Síndico e a Administradora não são responsáveis pessoalmente pelas obrigações contraídas em nome do Condomínio, desde que tenham agido no exercício regular de suas atribuições; responderão, porém, pelo excesso de representação e/ou pelos prejuízos a que derem causa por dolo ou por culpa.

**4.3.2.** Os Condôminos serão responsabilizados civil e criminalmente pelos prejuízos e danos causados aos outros Condôminos e a terceiros, por atos por ele praticados ou por pessoas de sua responsabilidade, que possam decorrer de ação ou omissão, em desacordo com o estabelecido nas normas emanadas da lei, desta Convenção, das Assembleias e da administração do Condomínio, arcando, às suas expensas, com as despesas decorrentes destes danos ou prejuízos, inclusive os eventualmente causados a vizinhos ou terceiros.

**4.3.4.** Em caso de alienação ou de compromisso de alienação de qualquer Unidade Autônoma, o Condômino alienante obriga-se a cientificar a Administradora para que os documentos relativos às despesas condominiais sejam emitidos em nome do adquirente. Até que seja realizado o registro da transferência da propriedade no registro de imóveis competente, o alienante responderá solidariamente com o adquirente pelas despesas condominiais perante o Condomínio.

**4.3.4.1.** Não obstante o disposto no item 4.4, o adquirente de Unidade Autônoma ou de Fração Imobiliária responde pelos débitos do alienante em relação ao Condomínio, inclusive multas e juros moratórios.

## CAPÍTULO V

## DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO

## A ADMINISTRADORA, ATRIBUICÕES E RESPONSABILIDADES

### Seção I
### Do Síndico

**5.1.** O Síndico será eleito em Assembleia Geral, com mandato com prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito. A escolha do primeiro Síndico coube à Incorporadora, nos termos do estabelecido nas Disposições Transitórias, da presente Convenção. A Administradora contratada poderá cumular a função de Síndico, seguindo o disposto nesta Seção,


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

situação em que exercerá em as funções de administradora e Síndica concomitantemente e em conjunto com o Conselho Consultivo, eleito na forma prevista nesta Convenção de Condomínio.

**5.1.1.** O Síndico deverá ser pessoa jurídica, com atividade empresarial voltada para o ramo da hotelaria.

**5.1.2.** O Síndico por este instrumento, nos termos e para os fins previstos nesta Convenção, transfere suas funções administrativo-operacionais à Administradora, especialmente quanto à administração, gestão e fiscalização das Unidades Autônomas.

**5.1.3.** O Síndico será responsável pela administração do Condomínio nas questões que, por sua natureza ou por contrato, não caibam à Administradora.

**5.1.4.** São funções do Síndico, desenvolvidas com recursos condominiais:

(a) representar ativa e passivamente o Condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar atos de defesa dos interesses comuns, nos limites das atribuições legais e desta Convenção, salvo nas hipóteses do art. 1.348, §§ 1° e 2° do Código Civil Brasileiro e naquelas previstas nesta Convenção, podendo, para tal fim, constituir advogado, outorgando-lhe os poderes da cláusula *ad judicia* e outros que se fizerem necessários;

(b) praticar atos administrativos se e quando previstos nesta Convenção, agindo sempre em harmonia com os interesses gerais do Condomínio;

(c) fiscalizar as atividades da Administradora, caso não seja a própria Administradora, exercendo a prerrogativa de cumular as 02 (duas) funções;

(d) defender os interesses condominiais, cumprindo e fazendo cumprir a Convenção, bem assim as regulares deliberações tomadas em Assembleia;

(e) quando for pessoa diferente da Administradora, revisar o orçamento anual elaborado pela Administradora relativo ao Ano Civil subsequente;

(f) fiscalizar o encaminhamento aos Condôminos da demonstração mensal via site, elaborada pela Administradora, contendo as despesas efetuadas e receitas condominiais do mês imediatamente anterior, solicitando que seja apresentada aos condôminos, quando solicitada, documentação correspondente, a qual deverá estar arquivada no Condomínio;

(g) submeter à aprovação do Conselho Fiscal as despesas extra orçamentárias necessárias diante de situações que envolvam risco de vida, exigências legais, manutenção da solidez e segurança da edificação, salvo se emergenciais;

(h) receber e dar quitação em nome do Condomínio, quando não tiver transferido tal atribuição a terceiros, bem como nomear prepostos para representá-la em audiência e situações que exijam sua participação e para as quais não possa se fazer presente;

(i) quando não previsto no contrato de administração como atribuição exclusiva da Administradora:

(1) abrir, manter e movimentar a conta corrente condominial em estabelecimento bancário, emitindo e endossando cheques, depositando


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

importâncias recebidas em pagamento, etc., e aplicando respectivos valores, inclusive parcelas referentes ao fundo de reserva, em instituição financeira;

(2) determinar a execução de obras e serviços autorizados pelo Conselho Fiscal, quando inadiáveis, ou pela Assembleia Geral nos casos genéricos, tanto nas áreas e coisas comuns, quanto nas próprias Unidades Autônomas, mediante prévio ajuste com a Administradora

(3) convocar ou fiscalizar a convocação de Assembleia Geral ordinária e/ou extraordinária, bem como reunião de Conselho Fiscal e de outros órgãos eventualmente criados, quando necessário, expedindo ou determinando que sejam: (a) expedidas as respectivas convocações; e, (b) registradas e encaminhadas aos Condôminos as respectivas atas;

(4) apresentar proposta orçamentária;

(5) representar o Condomínio em juízo, especialmente para a cobrança das cotas que couberem em rateio aos Condôminos nas despesas normais ou extraordinárias, aprovadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho Fiscal, conforme o caso, bem como as multas impostas por infração de disposições legais ou desta Convenção;

(6) nomear prepostos para representá-lo em eventuais audiências em que o Condomínio seja parte e das quais não possa se fazer presente

(j) verificar e fiscalizar a efetivação de contratação de seguros que serão contratados pela Administradora, em nome do Condomínio, inclusive contra riscos de incêndios e de responsabilidade civil contra terceiros, bem como aqueles ajustados no contrato com a Administradora. Na respectiva apólice, quando for o caso, deverá constar previsão da reconstrução do prédio, na hipótese de destruição total ou parcial;

(k) fiscalizar o pagamento das taxas de serviços públicos utilizados pelo Condomínio, tais como telefone, energia elétrica, gás, água, esgoto, etc.;

(l) fiscalizar a admissão e demissão de empregados do Condomínio (aqueles admitidos diretamente pelo Condomínio e/ou por Empresas terceirizadas), na forma determinada e contratada pela Administradora, procedendo ao respectivo registro;

(m) fiscalizar a manutenção dos registros e documentos necessários à administração do Condomínio, especialmente documentos fiscais e trabalhistas, que deverão ser, obrigatoriamente, transferidos aos seus sucessores;

(n) providenciar, quando necessário, termos de abertura e encerramento de livros condominiais que, com os demais documentos, deverão ser guardados durante o prazo legal, seja para verificação contábil, seja para fiscalização em geral;

(o) tomar medidas competentes para solução de casos não previstos, expressamente, na lei ou nesta Convenção, por si ou através da contratação de serviços administrativos ou de consultoria de terceiros, mediante prévia aprovação da Administradora e, quando o caso, da Assembleia Geral;

(p) fiscalizar a emissão e envio de carnês boletos ou formulários de cobrança das despesas condominiais a cada Condômino;


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

(q) submeter à aprovação de Assembleia Geral autorização para a obtenção de empréstimo pela Administradora, em nome do Condomínio;

(r) assinar os documentos necessários, inclusive procurações, que permitam à Administradora a abertura, manutenção e movimentação das contas correntes condominiais junto às instituições financeiras, bem como outros, administrar e promover o regular funcionamento do Condomínio;

(s) envidar todos os esforços possíveis para estabelecer e manter um alto padrão técnico e comercial do Empreendimento;

(t) cumprir e fazer cumprir a lei, a presente Convenção e as deliberações das Assembleias Gerais;

(u) ordenar os reparos urgentes e adquirir o que for necessário à segurança e conservação do Empreendimento, com a prévia aprovação da Assembleia Geral especialmente convocada;

(v) prestar à Assembleia Geral contas da sua gestão acompanhadas da documentação respectiva;

(x) comunicar à Assembleia Geral as citações que receber e constituir procurador para defesa dos interesses comuns;

(y) acompanhar as concorrências ou tomadas de preços feitas pela Administradora para as despesas do condomínio, principalmente aquelas que forem extraordinárias; e,

(z) estipular o montante das multas a serem impostas aos Condôminos, de acordo com os limites fixados nesta Convenção.

**5.1.6.** Em caso de morte, falência ou dissolução (pessoa jurídica) ou impedimento do Síndico assumirá o cargo a própria Administradora, sendo que, neste caso, no prazo de 10 (dez) dias da posse, deverá ser convocada uma Assembleia para eleição do novo Síndico, o qual exercerá as funções inerentes ao cargo, pelo prazo do mandato do antecessor.

**5.1.7.** Findo o mandato, ou em caso de renúncia ou destituição, o Síndico aguardará em seu cargo a posse do seu substituto, que deverá ocorrer nos 15 (quinze) dias subsequentes à eleição, salvo se de modo diferente decidir a Assembleia Geral.

**5.1.8.** Das decisões do Síndico caberá recurso, com efeito devolutivo, para a Assembleia Geral subsequente.

## Seção II

## Da Administradora

**5.2.** A Administradora será a pessoa jurídica que realizará a administração do Condomínio. A sua contratação levará em consideração a idoneidade técnica e financeira da mesma, bem como o preço dos serviços contratados. A primeira Administradora foi escolhida e contratada pela Incorporadora, conforme estabelecido nas Disposições Transitórias desta


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Convenção.

**5.3.** Compete à Administradora, com recursos condominiais, praticar no desempenho de suas funções administrativo-operacionais os serviços abaixo elencados de forma exemplificativa, mas não exaustiva, dentre outros que venham a estar estipulados no contrato de administração específico celebrado para este fim:

(a) proceder à administração do Condomínio, coordenando e fiscalizando os serviços disponibilizados aos Condôminos e Usuários;

(b) proceder à administração da Propriedade Fracionada existente no âmbito de cada uma das Unidades Autônomas Fracionadas, gerenciando a escolha ou reserva das semanas de uso por cada um dos Multiproprietários das referidas unidades, de acordo com o Calendário-Anual e nos termos do contrato de administração;

(c) fazer a intermediação das locações das semanas integrantes do Período de Utilização e que forem disponibilizadas pelos Multiproprietários para este fim;

(d) explorar as atividades hoteleiras das Unidades Autônomas Hoteleiras, através de único Pool e em conformidade com o contrato específico firmado;

(e) controlar, disciplinar o uso e fiscalizar todas as áreas, dependências e instalações de uso comum, qualquer que seja a sua natureza, destinadas em geral aos Condôminos e/ou Usuários;

(f) efetuar o pagamento das despesas ordinárias de custeio orçamentário aprovadas, admitindo-se, quando necessário, um acréscimo de, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o item de despesa orçada, corrigida monetariamente conforme a lei, desde que não ultrapasse o total dos itens orçados, limite este de tolerância que só poderá ser ultrapassado mediante prévia autorização do Conselho Fiscal;

(g) autorizar e pagar despesas extraordinárias e necessárias até a quantia de 10 (dez) salários mínimos, sem autorização do Síndico. Quando este valor estiver entre 10 (dez) e 15 (quinze) salários mínimos, só com autorização do Conselho Fiscal, e acima desta quantia, só com autorização da Assembleia Geral;

(h) contratar e manter em dia os seguros previstos nesta Convenção;

(i) pagar pontualmente as taxas dos serviços públicos utilizados pelo Condomínio, tais como energia, água, esgoto, telefone, etc.;

(j) pagar pontualmente os contratos firmados com terceiros, previstos no orçamento, ou previamente aprovados pelo Síndico e/ou pelo Conselho Fiscal;

(k) manter no Condomínio os documentos que compõem o arquivo condominial, observados os prazos prescricionais legais;

(l) fazer cumprir e garantir a fiel observância desta Convenção;

(m) coordenar e fiscalizar a seleção, bem como promover a admissão e demissão dos empregados da coletividade condominial (contratados pelo Condomínio e/ ou terceirizados), fixando-lhes os salários e definindo-lhes as funções para os efeitos de legislação trabalhista e previdenciária, consoante o orçamento anual em vigor;

(n) procurar manter profissionais qualificados para executar os diversos serviços


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

no Condomínio;

(o) cobrar extrajudicialmente as cotas condominiais, multas e valores devidos pelos Condôminos e terceiros perante o Condomínio;

(p) supervisionar e fiscalizar todos os serviços terceirizados para fins de manter o Condomínio nos adequados padrões de operacionalidade e conservação;

(q) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias condominiais, atinentes ao Condomínio, zelando pela adequada rentabilidade, de forma compatível com as condições do mercado financeiro e com aplicações em banco de primeira linha, mediante competente procuração outorgada pelo Síndico;

(r) ingressar nas Unidades Autônomas Fracionadas, por seus representantes ou prepostos, quando isso se torne indispensável ou necessário à: (i) segurança, solidez, inspeção ou realização de trabalhos relativos à estrutura geral das edificações, e; (ii) para a realização de reparos em instalações, serviços e tubulações nas unidades vizinhas ou partes comuns;

(s) entregar ao Síndico todos os papéis e documentos em seu poder pertencentes ao Condomínio, quando do término ou rescisão de seu contrato de administração;

(t) convocar Assembleias Gerais, sem prejuízo de que o Síndico o faça no uso de suas atribuições;

(u) representar as Unidades Autônomas Fracionadas em Assembleias quando o Representante lhe tiver delegado tal direito de representação;

(v) manter para livre consulta dos Condôminos, todas as atas de Assembleia Geral, das instruções normativas do Condomínio e de todo e qualquer documento que se refira ao seu funcionamento;

(x) ceder a exploração das Áreas Comuns para terceiros a título oneroso ou não, desde que observadas as normas previstas nesta Convenção;

(y) recolher em conta especificamente destinada a este fim um valor mensal referente ao fundo de reserva das Áreas Comuns e das Unidades Autônomas;
(z) realizar a cobrança das despesas ordinárias e extraordinárias que couberem em rateio aos Condôminos, aprovadas pela Assembleia Geral, bem como as multas impostas por infração de disposições legais ou desta Convenção.

## Seção III

## Do Conselho Fiscal

**5.4.** A cada 02 (dois) anos, quando da eleição do Síndico, a Assembleia Geral Ordinária elegerá um Conselho Fiscal formado por 03 (três) Condôminos Titulares e 01 (um) suplente, permitida a reeleição.

**5.4.1.** No caso de vacância do cargo de conselheiro, em que o número de remanescentes seja inferior a 03 (três) titulares e a 01 (um) suplentes, o Síndico deverá convocar Assembleia para eleição dos substitutos, que completarão o mandato dos substituídos.


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**5.5.** Compete ao Conselho Fiscal:

(a) auxiliar o Síndico e a Administradora na solução dos problemas do Condomínio;

(b) opinar nas divergências;

(c) avaliar os relatórios gerenciais da operação do Condomínio;

(d) dar parecer sobre as contas do Síndico e da Administradora, conferindo-as ou sugerindo a contratação de auditoria externa especializada;

(e) aprovar em conjunto com a Administradora a previsão orçamentária para o subsequente exercício;

(f) fiscalizar as atividades do Síndico e examinar suas contas, relatórios e comprovantes;

(g) acompanhar a abertura e o encerramento dos livros de interesse do Condomínio;

(h) dar parecer e autorizar despesas extraordinárias, na forma prevista nesta Convenção;

(i) comunicar aos Condôminos, por carta registrada ou protocolada, as irregularidades comprovadas havidas na gestão do Síndico e/ou da Administradora.

(k) assumir por meio de seu Presidente, a sindicatura do Condomínio nos casos previstos nesta Convenção;

(l) julgar, em grau de recurso, a pedido do interessado, o cabimento das multas ou outras penalidades impostas pelo Síndico;

(m) analisar as atas das reuniões das Assembleias Gerais realizadas no Condomínio, especialmente naquilo que se referirem ao cumprimento das normas legais, deliberações nelas tomadas ou, ainda, desta Convenção, bem como se pronunciar sobre a validade das decisões tomadas, especialmente naquelas para as quais for exigido quórum especial, verificando e exigindo ocumprimento das decisões;

(n) desempenhar as funções que eventualmente lhe venham ser conferidas pela Assembleia Geral;

(o) autorizar a contratação de auditoria externa; e,

(p) atuar como órgão consultivo do Síndico.

**5.6.** O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente e registrará em livro próprio as deliberações tomadas em suas reuniões.

**5.6.1.** O Conselho Fiscal deverá se reunir obrigatoriamente 02 (duas) vezes ao ano para precipuamente analisar a proposta orçamentária anual e a prestação de contas. Outras reuniões poderão ser realizadas se e quando necessário a critério do Presidente do Conselho Fiscal, do Síndico ou da Administradora.

**5.6.2.** As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelo Síndico ou pela Administradora com antecedência mínima de 05 (cinco) dias,


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

devendo aquele que promoveu a convocação organizar a respectiva ordem do dia. Das reuniões do Conselho Fiscal poderão participar, além do Síndico e da Administradora, se convidados, técnicos ou contadores com o intuito de assessorar seus membros no cumprimento de suas funções. A Administradora deverá providenciar todo material de expediente que o Conselho Fiscal necessitar para a convocação e realização de suas reuniões.

**5.7.** Nas reuniões do Conselho Fiscal, as decisões deverão ser tomadas pelo voto aberto da maioria simples dos conselheiros.

**5.7.1.** O não comparecimento, sem causa justificada ou licença concedida, a 02 (duas) reuniões do Conselho Fiscal, alternadas ou consecutivas, implicará na automática perda do cargo do conselheiro. O conselheiro será considerado automaticamente impedido e afastado do cargo na hipótese de não pagar suas contribuições condominiais, nos termos previstos nesta Convenção.

**5.7.2.** Ao final das deliberações será lavrada Ata, a ser assinada pelos presentes, devendo ser encaminhada cópia da respectiva Ata ao Síndico e à Administradora, no prazo de 10 (dez) dias, para que esses tomem conhecimento das decisões proferidas.

## CAPÍTULO VI

## DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

**6.1.** As Assembleias Gerais se constituem no órgão soberano do Condomínio, com funções legislativas e deliberativas dos assuntos a ela relativos e/ou submetidos.

**6.2.** As Assembleias Gerais realizar-se-ão nas dependências do Condomínio ou em local diverso aprovado por Assembleia Geral anterior ou em local determinado pelo Síndico, mediante a apresentação de adequadas justificativas.

**6.2.1.** As Assembleias Gerais Ordinárias serão realizadas anualmente, e as Assembleias Gerais Extraordinárias sempre que se fizer necessário, ambas convocadas com antecedência mínima de 08 (oito) dias, mediante correspondência enviada ao Representante da Unidade Autônoma Fracionada (Cabecel) e ao Conselho Fiscal.Os proprietários de fração/cota (em sistema de multipropriedade), terão direito a voto nas Assembleias, **DIREITO ESTE A SER EXERCIDO POR REPRESENTAÇÃO, POR INTERMÉDIO DO REPRESENTANTE DA UNIDADE AUTÔNOMA FRACIONADA (CABECEL)** que será a empresa Incorporadora **E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**., na forma prevista nesta Convenção de Condomínio. Caberá à Administradora dar ciência e participar os demais representados das ocorrências e deliberações tomadas em Assembleia Geral.

**6.2.2.** Para efeitos de contabilizar votos nas Assembleias Gerais será calculado 01 (um) voto por Unidade Autônoma Fracionada, através de Representante (Cabecel).

**6.2.3.** A convocação das Assembleias Gerais deverá conter o local, dia e horário em que as mesmas se realizarão em primeira convocação e em segunda convocação, bem assim o resumo da Ordem do Dia, e será assinada por quem a convocou.

**6.2.4.** As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão, excepcionalmente, ser


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

convocadas com prazo de 05 (cinco) dias, quando houver comprovada urgência.

**6.2.5.** Como exceção, ainda que não conste da Ordem do Dia, a Assembleia Geral tomará conhecimento de recurso apresentado por Condômino ou pelo Conselho Fiscal de decisão proferida pelo Síndico ou por delegação deste ou pela Administradora.

**6.2.6.** Em havendo adequadas condições técnicas, as Assembleias poderão ser realizadas de forma virtual, devendo a convocação informar tal fato aos Condôminos, bem como trazer os procedimentos que deverão ser adotados por estes e que permitirão sua participação e votação pelo sistema virtual.

**6.3.** As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Síndico, pela Administradora ou 25% (vinte e cinco por cento) de Condôminos, sendo que no caso das Unidades Autônomas Fracionadas esse percentual considerará ¼ dos Representantes. Caso o Síndico ou a Administradora, nas épocas próprias ou quando necessário não convoquem a Assembleia Geral, o Presidente do Conselho Fiscal poderá fazê-lo, devendo os presentes à Assembleia Geral deliberar pela imposição de penalidades aos omissos, sendo que poderá ser aprovada a destituição ou afastamento temporário do Síndico, bem como poderá ser aprovada a resolução do contrato com a Administradora.

**6.4.** A Assembleia Geral Ordinária poderá ser será realizada no máximo quatro meses após findo o exercício em curso, a qual caberá;

**1.** Apreciar quaisquer outros assuntos de interesse do Condomínio expressos na Ordem do Dia;

**2.** Discutir e votar o relatório e as contas do exercício findo;

**3.** Eleger o Síndico e membros do Conselho Fiscal, quando o caso

**6.4.1.** A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonerará a Administradora de qualquer responsabilidade, salvo erro, dolo, fraude ou coação.

**6.5.** Compete à Assembleia Geral Extraordinária precipuamente:

(a) deliberar sobre matérias de interesse geral do Condomínio que não sejam de competência da Assembleia Geral Ordinária;

(b) decidir, em grau de recurso, os assuntos que tenham sido deliberados pelo Síndico e/ou pela Administradora a ela levados a pedido dos interessados;

(c) destituir e/ou eleger o Síndico e membros de conselho, nos casos de morte, renúncia ou destituição;

(d) apreciar as demais matérias constantes da Ordem do Dia;

(e) impor multa ao Condômino infrator; e,

(f) conhecer e decidir recurso de Condômino ou do Conselho Fiscal.

**6.6.** Não será considerada nula ou passível de anulação Assembleia Geral Ordinária que deliberar matéria precipuamente prevista para ser discutida em Assembleia Geral


ZapSign - 109d1bbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Extraordinária e vice-versa, desde que os itens estejam expressos na Ordem do Dia.

**6.7.** Por deliberação assemblear regular entenda-se aquela cujo item sujeito à aprovação tenha sido especificado na Ordem do Dia e a aprovação tenha obedecido ao respectivo quórum previsto nesta Convenção.

**6.8.** Serão convocados para as Assembleias Gerais todos os Condôminos, sendo que no caso das Unidades Autônomas Fracionadas a convocação será feita na pessoa de cada um dos Representantes, conforme previsto nesta Convenção. A falta de convocação de Multiproprietário que não seja Representante não poderá ser motivo para não realização, pedido de anulação ou nulidade, ou, ainda, impugnação da Assembleia, haja vista que estes se farão representar na mesma pelo Representante.

**6.8.1.** A Administradora será obrigatoriamente convocada para as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias.

**6.9.** As Assembleias se realizarão em primeira convocação com a presença de 51% (cinquenta e um por cento) de frações ideais correspondentes às Unidades Autônomas do Condomínio e, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, mediando entre ambas o período de meia hora, ressalvando que para a aprovação das matérias constantes da Ordem do Dia deverão ser observados os quóruns previstos nesta Convenção e na lei.

**6.9.1.** Instalada a Assembleia Geral, proceder-se-á: (a) a leitura do edital de convocação, salvo se os presentes a renunciarem; (b) a eleição de um dos membros do Conselho Fiscal presentes para exercer o cargo de Presidente, que poderá ser Condômino ou não, sendo que a secretaria dos trabalhos a um representante da Administradora; e, (c) a discussão e votação da Ordem do Dia, decidindo-se cada matéria, de conformidade com o quórum previsto nesta Convenção. É proibido ao Síndico presidir ou secretariar os trabalhos da Assembleia.

**6.9.2.** Caberá ao Presidente da Assembleia:

(a) examinar a lista de registro de presença e verificar os requisitos necessários à instalação da reunião;

(b) examinar as procurações apresentadas, admitindo, ou não, o respectivo mandatário, com recurso dos interessados à própria Assembleia; enquanto não deliberado a respeito, o voto correspondente será tomado em apartado; examinar e aceitar as declarações de voto;

(c) dirigir os trabalhos, determinando os atos que devem ser praticados pelo secretário, colocando os assuntos em debate e votação, aceitando, ou não, propostas apresentadas, podendo, até mesmo, inverter a ordem do dia;

(d) dar a palavra aqueles que a solicitarem, observada a ordem de inscrição;

(e) decidir sobre a pertinência de comunicações, indicações e requerimentos;

(f) interromper o orador, quando terminado o seu tempo ou quando se desviar


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

do assunto, infringindo qualquer disposição de lei, da Convenção ou do Regimento Interno, ou faltar com a consideração devida aos presentes à Assembleia, cassando-lhe a palavra; em caso de desobediência ou reincidência, solicitar sua retirada do recinto onde estiver sendo realizada a Assembleia;

(g) resolver as questões de ordem;

(h) encaminhar as votações, apurando-as, com o auxílio do secretário, e anunciar-lhes o resultado;

(i) proferir voto de desempate, nas votações realizadas nas Assembleias;

(j) suspender a reunião, em face do adiantado da hora, ou se houver necessidade de coligir elementos ou completar informações, ou se os trabalhos estiverem tumultuados, ou, ainda, para obter declarações de votos, podendo transferi-la para outro dia e/ou local mais apropriado;

(k) examinar a lista de registro de presença e verificar os requisitos necessários à instalação da reunião;

(l) examinar as procurações apresentadas, admitindo, ou não, o respectivo mandatário, com recurso dos interessados à própria Assembleia; enquanto não deliberado a respeito, o voto correspondente será tomado em apartado; examinar e aceitar as declarações de voto;

(m) dirigir os trabalhos, determinando os atos que devem ser praticados pelo secretário, colocando os assuntos em debate e votação, aceitando, ou não, propostas apresentadas, podendo, até mesmo, inverter a ordem do dia;

(n) dar a palavra aqueles que a solicitarem, observada a ordem de inscrição;

(o) decidir sobre a pertinência de comunicações, indicações e requerimentos;

(p) interromper o orador, quando terminado o seu tempo ou quando se desviar do assunto, infringindo qualquer disposição de lei, da Convenção ou do Regimento Interno, ou faltar com a consideração devida aos presentes à Assembleia, cassando-lhe a palavra; em caso de desobediência ou reincidência, solicitar sua retirada do recinto onde estiver sendo realizada a Assembleia;

(q) resolver as questões de ordem;

(r) encaminhar as votações, apurando-as, com o auxílio do secretário, e anunciar-lhes o resultado;

(s) proferir voto de desempate, nas votações realizadas nas Assembleias;

(t) suspender a reunião, em face do adiantado da hora, ou se houver necessidade de coligir elementos ou completar informações, ou se os trabalhos estiverem tumultuados, ou, ainda, para obter declarações de votos, podendo transferi-la para outro dia e/ou local mais apropriado;

(u) encerrar a Lista de Registro de Presença, se assim desejar, e obrigatoriamente assinar a ata da Assembleia, sob pena de tal atribuição ser assumida pelo Síndico u ao Presidente do Conselho do Conselho Fiscal.


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**6.9.3.** Ocorridas quaisquer das hipóteses indicadas na letra (j), do item 6.10.2., os Condôminos deverão ser novamente convocados para a *Assembleia de Continuação*. O Presidente da Assembleia determinará ao secretário a lavratura da parte realizada, ressaltando que as deliberações já tomadas não poderão ser alteradas na *Assembleia de Continuação*, cujas deliberações também serão lavradas em ata.

**6.9.4.** O Presidente da Assembleia poderá solicitar que os presentes, se necessário, comprovem a sua qualidade de Condômino ou de Representante, mediante apresentação de documento hábil.

**6.9.5.** O Presidente da Assembleia, em havendo relevantes indícios de falta de autenticidade de assinatura do instrumento de mandato que lhe for apresentado, poderá exigir o reconhecimento de firma. Em ocorrendo tal situação, o voto será tomado em separado e apenas computado se o instrumento de mandato for apresentado à Administradora, com a firma reconhecida, dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da data de realização da Assembleia.

**6.10.** Nas deliberações das Assembleias a cada Unidade Autônoma corresponderá direito a um voto, sem embargo da observância das matérias que, por lei, o quórum deva ser apurado por fração ideal de terreno.

**6.10.1.** O direito à participação na Assembleia e ao voto nas matérias constantes da Ordem do Dia será reconhecido ao Representante de Unidade Autônoma Fracionada que estiver quites com as obrigações até o momento da instalação da Assembleia, devendo ser apresentado ao Presidente o comprovante de cumprimento da obrigação. Ainda com relação ao representante, deverão ser observadas as disposições estabelecidas nos Anexos desta Convenção.

**6.10.2.** Em caso de suspensão de determinada Assembleia, os presentes à mesma poderão deliberar no sentido de que, dependendo da relevância da matéria, os ausentes possam manifestar seu voto na sessão de continuação por meio de emissão de declaração de voto escrita.

**6.11.** Deverão ser obedecidos conforme a matéria, os quóruns abaixo para as deliberações tomadas em Assembleia Geral, sem prejuízo de outros quóruns previstos nesta Convenção e na lei:

**(a)** votos que correspondam à 2/3 (dois terços) do total das frações ideais de terreno do Condomínio para as seguintes matérias: (a.1) modificação desta Convenção e de seus Anexos; (a.2) mudança de cláusulas e condições do contrato de administração do Condomínio, com prévio consentimento da Administradora, com parecer do Conselho Fiscal; (a.3) destituição dos membros do Conselho Fiscal, bem assim de outros eventuais membros de conselhos, comissões ou órgãos constituídos; (a.4) aprovação da autorização para obtenção de empréstimo; (a.5) realização de benfeitorias meramente voluptuárias; (a.6) destituição da Administradora, sem justa causa, com a resolução do respectivo


ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

contrato de administração; (a.7) realização de obras em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização;

**(b)** votos que correspondam a 51% (cinquenta e um por cento) das frações ideais de terreno do Condomínio para deliberação sobre a reconstrução da edificação, ou venda, na hipótese de destruição desta de forma total ou considerável;

**(c)** por unanimidade as seguintes matérias: (c.1) construção de outra edificação no solo comum; (c.2) alteração do direito de propriedade dos Condôminos; (c.3) alteração do destino das unidades autônomas, ressalvadas as disposições previstas nesta Convenção;

**(d)** votos que correspondam à 51% (cinquenta e um por cento) de presentes à ou representados na Assembleia; (1) contratação de nova administradora geral em caso de término, a que título for, do contrato firmado com a Administradora; (2) destituição do Síndico; (3) alteração de decisão do Conselho Fiscal;

**(e)** votos que correspondam à maioria simples de votos presentes à ou representados na Assembleia Geral (1) assuntos gerais que não os especiais elencados nas letras anteriores; (2) implantação de inovações tecnológicas; (3) modificação desta Convenção, especificamente para adaptá-la à eventual nova realidade legal; (4) mudança de cláusulas e condições do contrato de administração do Condomínio, com prévio consentimento da Administradora, e parecer favorável do Conselho Fiscal; e, (5) alteração do Regimento Interno;

**6.11.1.** Será considerado presente na Assembleia aquele que a ela tiver encaminhado Declaração de Voto que tenha sido recebida antes do início da Assembleia.

**6.11.2.** Para fins de resolução do contrato da Administradora por inadimplemento desta e sem que a mora tenha sido purgada, após a devida notificação, o Síndico fica investido dos necessários poderes para realizar tal resolução.

**6.11.3.** Fica ressalvado no que respeita à destituição sem justa causa da Administradora, o direito desta de receber eventuais multas e penalidades previstas no contrato específico com ela firmado.

**6.11.4.** Na hipótese de destituição do Síndico e/ou resolução do contrato firmado com a Administradora, a respectiva prestação de contas deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias que sucederem a tal evento, salvo se outro prazo for estabelecido no contrato de administração firmado.

**6.12.** Em caso de empate na votação de qualquer matéria caberá ao Presidente da Assembleia o direito de proferir o voto de desempate.

**6.13.** Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, a qual poderá ser elaborada na forma de sumário dos fatos ocorridos.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**6.13.1.** Das atas lavradas serão disponibilizadas a todos os Condôminos, incluindo os Multiproprietários, em até 20 (vinte) dias da data da realização da Assembleia.

**6.14.** As deliberações das Assembleias Gerais obrigam a todos os Condôminos, independentemente de seu comparecimento e de seu voto, bem assim os Usuários e a Administradora. Caberá Síndico e/ou a Administradora, conforme a competência determinada nesta convenção, executar e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais.

**6.15.** As despesas com a convocação e realização das Assembleias Gerais serão levadas a débito do Condomínio, salvo quando convocadas por Condômino para apreciação de recurso por ele interposto, quando, então, serão custeadas por este, caso o recurso seja desprovido; se provido, o valor ser-lhe-á pelo Condomínio devolvido devidamente corrigido.

**6.16.** A Administradora deverá comparecer a todas as Assembleias Gerais, a fim de prestar contas de suas atividades, esclarecer eventuais dúvidas que surjam com relação ao orçamento que elaborar e, enfim, prestar os necessários esclarecimentos aos Condôminos.

**6.17.** Se por qualquer motivo, a Assembleia Geral não se reunir quando necessário, o juiz decidirá sobre o assunto que nela seria deliberado, a requerimento de qualquer Condômino.

## CAPÍTULO VII

## DOS DIREITOS E DEVERES

### Seção I

### Dos Direitos dos Condôminos

**7.1.** São direitos de cada Condômino:

(a) usar, gozar e fruir da Unidade Autônoma de acordo com a respectiva destinação e de acordo com as regras de uso dispostas na presente Convenção e, no caso das Unidades Autônomas Fracionadas, também com relação aos **Anexos I e II**, desde que não prejudique a solidez da edificação, não cause danos aos demais Condôminos e não infrinja as normas legais e as disposições desta Convenção, e das regulares decisões assembleares;

(b) usar e gozar as Áreas Comuns de acordo com as normas estabelecidas nesta Convenção e desde que não impeça idêntico uso dos demais Condôminos. O

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

uso e o gozo das Áreas Comuns por parte dos Multiproprietários e/ou usuários das Unidades Autônomas Hoteleiras está condicionado à observância das cláusulas e condições previstas nesta Convenção e no contrato celebrado com a Administradora. O uso e o gozo das Áreas Comuns por parte do Condômino ou Usuário está limitado às seguintes áreas comuns condominiais: área de estacionamento, jardins externos, acessos externos, hall de entrada, seguros condominiais obrigatórios e por outras áreas que, por sua natureza, sejam diretamente utilizadas pelo Condômino;

(c) examinar a qualquer tempo os livros e documentos condominiais e pedir esclarecimentos à Administradora e/ou ao Síndico;

(d) utilizar os serviços disponibilizados no Condomínio, desde que não perturbe a sua ordem, nem desvie os empregados para serviços internos em sua Unidade Autônoma, ressalvadas as exceções previstas nesta Convenção;

(e) comparecer às Assembleias Gerais e nelas discutir, votar e ser votado, desde que em dia com o pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias. Para os fins do aqui disposto fica consignado que os Condôminos Multiproprietários se farão representar nas Assembleias pelo Representante ou pela Administradora, se este lhe tiver designado a função;

(f) denunciar à Administradora e/ou ao Síndico, qualquer irregularidade observada;

(g) dispor de sua Unidade Autônoma ou Fração Imobiliária, independente da anuência dos demais Condôminos, observando as limitações estabelecidas nesta Convenção;

(h) propor à Administradora providências que lhe pareçam adequadas, bem como apresentar-lhe sugestões, queixas e reclamações;

(i) aprovar em Assembleia Geral a formação de comissões, atribuindo-lhes funções, para implantar, gerenciar e/ou fiscalizar normas, procedimentos, obras e tudo o mais que for de interesse do Condomínio, desde que seja o regular Representante dos Multiproprietários da sua respectiva Unidade Autônoma Fracionada;

(j) praticar todos os demais atos inerentes a sua qualidade de Condômino;

(k) ter preservados em face dos demais Condôminos e terceiros, seus dados constantes dos registros condominiais, salvo em caso de autorização escrita ou de determinação judicial.

**7.1.1.** A renúncia de qualquer Condômino aos seus direitos, em caso algum valerá como escusa para exonerá-lo de seus encargos e obrigações.

## Seção II

## Dos deveres e vedações aplicáveis aos Condôminos

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**7.2.** São deveres de cada Condômino e, no que couber, de cada Usuário:

(a) contribuir com as despesas do Condomínio;

(b) contribuir para o custeio de obras determinadas em Assembleia, na forma e na proporção estabelecidas nesta Convenção;

(c) guardar decoro e respeito no uso das Áreas Comuns;

(d) permitir o ingresso do Síndico e/ou representante da Administradora em sua Unidade Autônoma quando isso se torne necessário à inspeção de rotina ou realização de trabalhos relativos à estrutura das edificações, sua segurança e solidez, ou se torne indispensável à realização de reparos ou instalações, serviços e tubulações nas Unidades Autônomas vizinhas;

(f) não usar as respectivas Unidades Autônomas ou cedê-las para atividades em desacordo com a sua destinação ou que cause incômodo aos demais Condôminos;

(g) não decorar as paredes, portas e esquadrias externas com cores ou tonalidade diversas das utilizadas na edificação;

(h) relativamente aos Multiproprietários fica expressamente vedado retirar ou alterar a mobília, decoração, equipagem e instalações das Unidades Autônomas Fracionadas e das Áreas Comuns do Empreendimento;

(i) não utilizar os empregados do Condomínio para serviços particulares, salvo nas hipóteses expressamente previstas nesta Convenção;

(j) não manter nas respectivas Unidades Autônomas, substâncias, instalações ou aparelhos que causem perigo à segurança e solidez das edificações ou incômodo aos demais Condôminos e Usuários;

(k) não violar sob qualquer forma ou pretexto a lei do silêncio, nem usar instrumentos musicais e quaisquer outros aparelhos em elevado som;

(l) não usar toldos externos, nem colocar ou permitir que sejam colocados letreiros, placas e cartazes de publicidade ou quaisquer outros nas fachadas, salvo as exceções previstas nesta Convenção;

(m) não colocar lixos e detritos em locais inapropriados para recebê-los, devendo observar as determinações da Administradora;

(n) manter atualizado seu cadastro junto ao Condomínio;

(o) informar à recepção o nome de qualquer pessoa ainda não registrada que venha a pernoitar na Unidade Autônoma Fracionada durante sua utilização; e

(p) visando preservar a boa imagem do Empreendimento, fica expressamente proibida a utilização de áreas de uso comum para fazer festas, confraternizações, incluindo elaboração de comidas tais como churrasco, pizzas e outros, bem como fazer refeições fora de local apropriado, transportar alimentos e bebidas para consumo nas áreas de uso comum.

(q) não permitir que se pendure roupas para secas nas sacadas das unidades autônomas integrantes do Condomínio.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

(r) respeitar e fazer serem respeitadas as normas internas estabelecidas pela administradora do condomínio.

**7.3.** Ressalvada A violação dos deveres estipulados nesta Convenção tornará o infrator sujeito progressivamente as penalidades de:
a) advertência;
b) multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) da taxa de condomínio total da Unidade Habitacional no mês da infração, sem prejuízos de responsabilidade civil ou criminal, que no caso couber; e,
c) a partir da terceira reincidência, aplicação da multa do item antecedente multiplicada pelo número de reincidências.
d) Em caso de descumprimento reiterado de deveres, o qual corresponderá a 5 infrações sobrescritas, poderá ocorrer perda temporária do direito de utilização do imóvel pelo Multiproprietário no período correspondente à sua fração de tempo, nos termos do Artigo 1.358-J, § 1º, II, do Código Civil.

**7.3.1**. Em caso de inadimplência da contribuição condominial por período superior a 90 (noventa) dias do vencimento, haverá suspensão do direito de utilização do imóvel pelo Multiproprietário ou por qualquer terceiro por esse indicado, no período correspondente à sua fração de tempo, até a devida regularização do débito, nos termos do Artigo 1.358-S, I, do Código Civil.
**7.3.2**. Além das infrações sobrescritas, o usuário que realizar CheckOut com atraso, poderá ser multado imediatamente conforme multa específica aqui estabelecida. Nesse caso as multas aplicadas seguirão a seguinte ordem: (i) Checkout com até 3 (três) horas de atraso, multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da diária - tarifa balcão, praticada no estabelecimento; e (ii) Checkout com atraso superior a 3 (três) horas, multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor da diária - tarifa balcão, praticada no empreendimento.
**7.3.3**. Em caso de comprovação da participação do Multiproprietário em situações relacionadas a venda falsa de diárias ou qualquer tipo de fraude, o infrator estará sujeito à multa no valor correspondente aos prejuízo causados à Administradora, ao Empreendimento e/ou ao cliente lesado, sendo ainda aplicáveis as disposições da Cláusula 7.3, itens “c” e “d”, bem como as ações judiciais e/ou medidas cabíveis.
**7.3.4**. Compete à Administradora a iniciativa do processo e a cobrança de multa por vias executivas, se necessário, em benefício do condomínio.
**7.3.5.** O condômino responderá solidariamente com seus acompanhantes ou eventuais visitantes.

**7.4.** Ressalvada a hipótese prevista no item 1.3.4.1, é expressamente vedado ao Condômino alterar a destinação de sua Unidade Autônoma, em atendimento ao quanto dispõe esta Convenção de Condomínio e ao Artigo 1336, inciso IV, do Código Civil Brasileiro.

## CAPÍTULO VIII

## DO ORÇAMENTO DO CONDOMÍNIO

### Seção I

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## Do Orçamento

**8.1.** A Administradora deverá elaborar a proposta orçamentária anual justificando-a e encaminhando-a ao Síndico e ao Conselho Fiscal para apreciação e aprovação destes. Tal encaminhamento deverá ser feito no prazo previsto no contrato de administração ou, se não previsto, no prazo de 40 (quarenta) dias anteriores ao início do Exercício Financeiro, a fim de que a respectiva proposta orçamentária possa ser submetida à aprovação dos Condôminos reunidos em Assembleia Geral.

**8.1.1.** A aprovação da proposta orçamentária não deverá ser indevidamente retida ou adiada pelo Síndico, conselheiros e/ou pelos Condôminos permitindo-se, inclusive, a sua aprovação parcial, na hipótese de dúvida ou questionamento com relação a algum ponto relevante.

**8.1.2.** Fica ajustado que com relação aos pontos impugnados ou questionados, conforme parágrafo anterior, a Administradora deverá se reunir com o Síndico e membros do Conselho Fiscal, a fim de juntos dirimirem o impasse, devendo a Administradora, enquanto perdurar a pendência, administrar o Condomínio relativamente àqueles pontos, com base na proposta orçamentária anual anterior, atualizada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), utilizando como índice inicial o do mês de elaboração da proposta orçamentária anterior e o final o do mês de confecção da proposta orçamentária proposta e cujos pontos estão sendo objeto de controvérsia.

**8.1.3.** Sempre que houver desaprovação da proposta orçamentária anual ou de quaisquer de seus itens, o Síndico, os membros do Conselho Fiscal e/ou os Condôminos deverão fazê-lo dentro de até 30 (trinta) dias após a apresentação da proposta orçamentária em Assembleia Geral, apontando claramente a discórdia, a fim de estabelecer qual ponto específico não é por eles aceito. Os itens não especificamente contestados serão considerados aprovados desde a data da Assembleia Geral.

**8.1.4.** Na hipótese de a Administradora encontrar circunstâncias que exijam gastos não orçados, imprevistos ou não projetados na ocasião da elaboração da proposta orçamentária anual e que se mostrem necessários ao desenvolvimento das atividades desenvolvidas no Condomínio, se emergenciais ou impostos por autoridade pública, poderão ser realizados independente de aprovação e, posteriormente comunicados ao Síndico, Aos membros do Conselho Fiscal ou Condôminos. Entretanto, se não emergenciais ou impostos, deverão ser alvo de aprovação pelos Condôminos reunidos em Assembleia Geral se o aumento for superior a 10% (dez por cento) do que havia sido orçado, nos termos previstos nesta Convenção.

**8.1.5.** Os gastos necessários para concluir ou corrigir itens de reforma ou renovação do Condomínio deverão ser alvo de orçamento específico, sujeito à aprovação em Assembleia.

**8.1.6.** Para socorrer as despesas urgentes e indispensáveis à segurança ou conservação do Condomínio poderá ser feito rateio suplementar, cabendo aos Condôminos pagar as quotas que lhes competir, dentro do prazo de 05 (cinco) dias

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

corridos a contar da data de recebimento da comunicação, caso outra data não tenha sido estipulada. Alternativamente, a Administradora poderá, após autorização do Síndico, utilizar recursos do Fundo de Reserva do Condomínio, desde que o montante disponível seja suficiente, prevendo-se, ao mesmo tempo, sua posterior recomposição.

**8.1.7.** A Administradora, mensalmente, remeterá ou disponibilizará por meio eletrônico/digital a cada Condômino, na data estipulada no contrato de administração, um balancete relativo ao mês anterior, contendo as receitas e despesas gerais do Condomínio, sem embargo da prestação de contas anual, a ser apresentada na Assembleia Geral Ordinária.

**8.1.8.** A proposta orçamentária de que trata este item compreenderá um Exercício Financeiro Pleno com 12 (doze) meses que se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano, devendo nele estarem incluídas todas as provisões de gastos necessários à boa administração do Condomínio. O Exercício Financeiro será alterado automaticamente por determinação legal. O primeiro Exercício Financeiro terá início quando da instalação do Condomínio encerrando-se no dia 31 de dezembro do respectivo ano, sendo representativo, neste caso, apenas por referido período.

## Seção II
## Das Despesas

**8.2.** As despesas abaixo elencadas serão suportadas e rateadas, na proporção das frações ideais de cada Unidade Autônoma, observadas as disposições previstas nesta Convenção:

(a) o prêmio do seguro de incêndio e outros sinistros que possam causar a destruição total ou parcial do Condomínio, tal como previsto e exigido pelo art. 1.348, IX, do Código Civil Brasileiro;

(b) as despesas de conservação, manutenção, segurança, limpeza e de consumo de água e energia elétrica das seguintes Áreas Comuns condominiais: área de estacionamento, jardins externos, acessos externos, hall de entrada, e por outras áreas que, por sua natureza, também sejam utilizadas pelo proprietário e/ou usuários das Unidades Autônomas;

(c) A eventual remuneração do Síndico

(d) A remuneração da Administradora, já pactuada nesta convenção em 20% do orçamento previsto mensal

(e) as despesas com a convocação e a realização das Assembleias Gerais, com as ressalvas constantes desta Convenção;

(f) as despesas com a vigilância, segurança, reparação, reconstrução, manutenção e limpeza de Áreas Comuns;

(g) pagamento do percentual destinado ao Fundo de Reserva das Áreas Comuns, conforme estipulado na presente Convenção; e,

(h) as relativas às taxas e despesas feitas ou tidas com qualquer procedimento que

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

vise à defesa dos interesses do Condomínio, em juízo ou fora dele, incluindo-se honorários advocatícios, com exceção do valor relativo a eventuais condenações.

**8.2.1.** O Condomínio conta com diversos serviços colocados à disposição dos Multiproprietários e/ou Usuários de Unidades Autônomas, conforme especificado no Capítulo XII, da presente Convenção, seus **Anexos I e II** e contrato de administração condominial.

## Seção III
## Do rateio

**8.4.** As despesas condominiais ordinárias e extraordinárias do Condomínio serão objeto de rateio entre as Unidades Autônomas conforme fração de terreno de cada unidade, observando-se que para as unidades comerciais será considerado o equivalente à 10% da fração ideal do terreno e em relação a cota de propriedade da incorporadora, será considerado o equivalente a 50% da fração ideal do terreno, sendo a diferença compartilhada de forma proporcional dentre os demais.

8.4.1. As Unidades Autônomas Comerciais terão fração diferenciada para o pagamento das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias do Condomínio visto que se localizam no Térreo e, portanto, não utilizam os demais pavimentos utilizados somente pelas Unidades Autônomas Habitacionais Fracionadas, de forma que não compartilham também, custos com energia elétrica, serviços de lavanderia, manutenção e reposição de enxovais, limpeza e conservação das Unidades Habitacionais, reposição e manutenção de móveis e utensílios, etc.., devendo, contudo, pagar integralmente as despesas emergenciais de caráter estrutural.

**8.4.2.** As cotas de propriedade da incorporadora terão fração diferenciada para o pagamento das despesas condominiais ordinárias e extraordinárias do Condomínio visto que, quando necessárias, todas as manutenções e reparações da unidade habitacional serão preferencialmente realizadas durante os períodos de fração de tempo de propriedade da incorporadora, ou está, disponibilizará sua fração de tempo ao condômino eventualmente prejudicado, devendo, contudo, pagar integralmente as despesas emergenciais de caráter estrutural relativas à área comum.

## Seção IV

## Do Pagamento das Despesas

**8.5.** As despesas ordinárias condominiais de qualquer natureza deverão ser pagas até o dia 05 (cinco) de cada mês.

**8.5.1.** As despesas extraordinárias condominiais deverão ser pagas dentro de 10 (dez) dias contados da data da Assembleia que as autorizar, salvo se nessa oportunidade foi estabelecido prazo diferente.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**8.5.2.** As despesas emergenciais condominiais deverão ser pagas dentro de 10 (dez) dias contados da data do evento que lhe deu origem.

**8.5.3.** Toda e qualquer cobrança de taxas condominiais ou de quaisquer outros valores serão sempre efetivados em nome do Condômino que constar do cadastro do Condomínio. Em se tratando de Unidade Autônoma Fracionada a cobrança será feita de cada um dos Multiproprietários, ficando o Condomínio, inclusive, autorizado a ingressar em juízo contra qualquer Multiproprietário inadimplente.

**8.5.4.** As despesas pré-operacionais, caso ainda não existam recursos de caixa pelo condomínio, serão custeadas pela incorporadora, mediante antecipação do pagamento das taxas condominiais de suas cotas de fração/tempo.

**8.6.** Em ocorrendo déficit de caixa ou na certeza de sua ocorrência próxima, a Administradora, depois de ouvir o Síndico e o Conselho Fiscal, deverá em tempo hábil, estabelecer e cobrar cotas extras de despesas, em valor suficiente para cobrir o déficit, remetendo aos Condôminos aviso de cobrança, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do respectivo vencimento.

**8.7.** O saldo remanescente do orçamento de um Exercício Financeiro será incorporado ao Exercício Financeiro seguinte, se outro destino não lhe for dado pela Assembleia.

**8.8.** As diferenças de valores, positivas ou negativas, entre a previsão mensal e as despesas efetivamente realizadas no mês, poderão ser compensadas na previsão do mês subsequente.

**8.9.** Anualmente a Administradora enviará ou disponibilizará aos Condôminos, neste incluídos os Multiproprietários, por meio eletrônico/digital, informativos referentes às quantias por ela arrecadadas e aplicadas.

## CAPÍTULO IX
## DOS FUNDOS

### Seção I

### Do Fundo de Reserva Patrimonial

**9.1.** O Fundo de Reserva Patrimonial destina-se a cobrir despesas condominiais extraordinárias, emergenciais ou não, e que digam respeito à soma de todos os valores desembolsados que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção, conservação e funcionamento das Áreas Comuns e Privativas do Condomínio, tais como, obras ou reformas que interessem à estrutura condominial; pintura de partes e áreas comuns,

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

empenas, poços de aeração e iluminação; obras destinadas a repor as condições de uso das áreas comuns e privativas; reposição e substituição de móveis, utensílios, equipamentos e itens de decoração das áreas comuns e privativas; consertos e acréscimos de construção ou instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, mecânicas, de segurança, telefônicas sem embargo de quando necessário, ocorrer eventual arrecadação extraordinária de despesas condominiais para fazer frente a essas despesas de caráter extraordinário, quando as despesas extraordinárias forem superiores à metade da disponibilidade do Fundo de Reserva.

**9.1.1.** O fundo de reserva, será constituído das seguintes verbas

- 10% (dez por cento) das contribuições mensais ordinárias, percentual esse que será destacado em cada orçamento.
- Multas por transgressões aos dispositivos dessa Minuta de Convenção ou aos Regulamentos de Uso e por atraso de pagamento.

**9.1.2.** A contabilização do Fundo de Reserva obedecerá ao mesmo critério das outras contas do Condomínio, e sua receita será lançada conforme sua origem ou finalidade, podendo ser utilizadas tanto para a cobertura de gastos emergenciais quanto para eventual suprimento de caixa, a critério da empresa administradora

**9.1.3.** O Condomínio poderá instituir tantos outros fundos que julgar necessários, mediante deliberação assemblear.

**9.1.4.** O recolhimento das verbas para o Fundo de Reserva Patrimonial será feito juntamente com as despesas ordinárias.

## CAPÍTULO X
## DAS PENALIDADES

### Seção I

### Das Penalidades Aplicáveis a todos os Condôminos

**10.1.** O O atraso no pagamento de qualquer contribuição condominial acarretará a imediata incidência de correção monetária, de acordo com a variação percentual acumulada positiva do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), tomando-se como índice-base o do mês do inadimplemento e como índice-reajuste o do mês da efetiva purgação da mora, sempre calculado pro rata die, acrescido dos juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil Brasileiro ou de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, mais multa de 2% (dois por cento).

**10.1.1.** Se o índice acima eleito for extinto ou considerado inaplicável, haverá sua imediata substituição pelo IPC da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) ou, na sua falta, por outro índice escolhido pela Administradora/ Síndico, que reflita a desvalorização da moeda nacional.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**10.2.** Em caso de necessidade de cobrança, judicial ou extrajudicial, arcará o Condômino inadimplente com os custos e despesas decorrentes, bem como honorários de advogado para tanto contratado, atribuindo-se desde já em montante equivalente a 20% (Vinte por cento) do valor do débito.

**10.3.** Ao transgressor de qualquer norma desta Convenção, dos Regulamentos de Uso (Anexo I) ou de decisão irrecorrida da Administradora ou do Conselho Fiscal, ou de decisão da Assembleia Geral, será imposta multa de valor irredutível, igual a uma contribuição condominial mensal, vigente no dia do pagamento da multa, além de ser o faltoso compelido a se abster da prática do ato ou, quando for o caso, a desfazê-lo e, ainda, a sofrer interrupção dos serviços.

**10.4.** No caso de o infrator ser proprietário de Unidade Autônoma Fracionada em regime de multipropriedade, em obediência à isonomia, a multa será igual à contribuição condominial total da unidade e não apenas à sua parte na contribuição mensal.

**10.5.** As multas serão cobradas em dobro no caso de reincidência, e se o faltoso perseverar na prática da observância da norma ou da decisão infringida, o Condomínio poderá requerer, inclusive, a cominação de pena pecuniária diária prevista na lei processual civil.

**10.6.** Além das advertências e multas mencionadas nos itens acima, a Assembleia poderá impor ao infrator multa correspondente até o quíntuplo do valor atribuído à contribuição condominial de sua Unidade Autônoma, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem.

**10.7.** As multas devem ser impostas, via de regra, pela Administradora, mediante prévia lavratura de auto de infração, que conterá o relato dos fatos e a identificação do responsável, encaminhando uma cópia deste ao Condômino infrator, podendo este, caso seja de seu interesse, interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da comunicação.

**10.8.** O julgamento do recurso será incluído como uma das pautas da ordem do dia da próxima Assembleia Geral a ser realizada, cabendo aos Condôminos presentes à Assembleia confirmar ou reformular a penalidade, total ou parcialmente.

**10.9.** O pagamento da multa não exime o infrator de sua obrigação de purgar a mora, de ressarcir os prejuízos que tiver causado, fazer voltar a coisa à situação de origem, custear as despesas que se fizerem necessárias por força do ato ilícito e/ou responder pelas multas que forem aplicadas ao Condomínio pelo Poder Público em razão de seu ato.

**10.10.** A multa será cobrada em recibo em separado da contribuição mensal, com vencimento para 10 (dez) dias após a aplicação da pena, incidindo as mesmas penalidades aplicadas ao caso de mora.

**10.11.** As penalidades aplicáveis aos Multiproprietários em decorrência de infrações cometidas em desacordo com as regras de uso dos Períodos de Utilização encontram-se dispostas no Anexo I, da presente Convenção de Condomínio.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## CAPÍTULO XI

## DOS SEGUROS E SINISTROS

**11.1.** A Administradora procederá à contratação, em nome do Condomínio, dos seguros da edificação do Empreendimento, abrangendo todas as Unidades Autônomas, conforme abaixo indicado, sem embargo de poder contratar outros previamente aprovados pela Assembleia Geral:

(a) seguro contra incêndio ou outro sinistro, que cause destruição no todo ou em parte do Empreendimento;

(b) seguro de responsabilidade civil, sobre vidros, elevadores, garagens e atos ilícitos;

(c) seguro de responsabilidade civil para guarda de veículos, com ampla cobertura, incluindo indenização por colisão com veículo próprio ou de qualquer terceiro, incêndio, roubo, furto ou qualquer dano causado ao veículo ou por ele provocado enquanto estiver sob a guarda do Condomínio.

**11.1.1.** O prêmio será computado nas despesas ordinárias gerais do Condomínio.

**11.1.2.** É obrigatória a efetivação do seguro em valor adequado e suficiente para repor as partes sinistradas da edificação.

**11.2.** Os Condôminos comprometem-se e obrigam-se a não exercer qualquer tipo de ocupação, bem como a não manter, usar, vender ou conservar em suas Unidades Autônomas coisas que sejam vedadas pelas cláusulas das apólices de seguro.

**11.2.1.** Caso o destino dado por qualquer Condômino à sua Unidade Autônoma ou as atividades nela exercida, ainda que permitida, dê causa ao aumento dos prêmios dos seguros, o Condômino pagará o correspondente a esse aumento de prêmio, como encargo adicional.

**11.2.2.** Caso as referidas atividades deem ou possam dar causa a rescisão dos contratos de seguro pela seguradora ou a redução das garantias do seguro, poderá a Administradora, mediante as cautelas legais, inclusive documentando e fazendo testemunhar o fato, ingressar na unidade autônoma e corrigir a situação causadora do cancelamento do seguro ou redução de sua garantia, comunicando a ocorrência às autoridades competentes e cobrando do Condômino responsável os gastos incorridos, não podendo o Condomínio ser responsabilizado por qualquer dano ou avarias causadas pela diligência realizada na Unidade Autônoma e nos bens que a compõem.

**11.3.** Ocorrido sinistro que destrua menos do que 2/3 (dois terços) do Condomínio, a Assembleia Geral se reunirá dentro de 15 (quinze) dias e elegerá uma comissão de 03 (três) Condôminos, investida de poderes para:

(a) receber a indenização e depositá-la em nome do Condomínio, no

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

estabelecimento bancário designado pela Assembleia Geral;

(b) abrir concorrência para a reconstrução das partes destruídas, comunicando o resultado à Assembleia Geral para a devida deliberação;

(c) acompanhar os trabalhos de reconstrução, até o final, representando os Condôminos junto aos construtores, fornecedores, empreiteiros e repartições públicas.

**11.3.1.** Se a indenização paga pela companhia seguradora não for suficiente para atender aos gastos de reconstrução, concorrerão os Condôminos para o pagamento do excesso, de acordo com as respectivas frações ideais de terreno, salvo se a minoria recusar-se a fazê-lo, cedendo à maioria os seus direitos, na forma da lei.

**11.4.** Na ocorrência de sinistro total ou que destrua mais de 2/3 (dois terços) do Condomínio, seus Condôminos reunir-se-ão em assembleia especial e deliberarão sobre a sua reconstrução ou venda do terreno e materiais, por quórum mínimo de votos que representem metade, mais uma do total das frações ideais de terreno do Condomínio.

**11.4.1.** O preço da venda do terreno e dos materiais, bem como o valor do seguro serão partilhados entre os Condôminos, na proporção das suas respectivas frações ideais de terreno.

**11.4.2.** Deliberada a reconstrução da edificação, poderá o Condômino eximir- se do pagamento das respectivas despesas, alienando seus direitos a outros Condôminos, mediante avaliação amigável ou judicial, conforme disposto em lei.

## CAPÍTULO XII

## DOS SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS E DOS SERVIÇOS OPCIONAIS

**12.1.** O Condomínio conta com diversos serviços administrados pela Administradora à disposição dos seus Condôminos e Usuários.

**12.1.1.** O Condomínio contará com um sistema de telefonia cuja administração do uso caberá à Administradora.

**12.1.2.** As tarifas cobradas pela concessionária, inclusive relativas às ligações urbanas, salários e encargos dos profissionais que trabalharem com o sistema de telefonia, sua manutenção e conservação dos equipamentos telefônicos, entre outros, são consideradas despesas condominiais.

**12.1.3.** As tarifas de ligações urbanas, interurbanas e internacionais serão de responsabilidade dos Multiproprietários e Usuários que as hajam pedido. Poderá a Administradora, quando da cobrança, incluir uma taxa de administração para fazer frente não só às despesas efetivamente havidas, como também, para custear a manutenção e conservação de todo o sistema de telefonia.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## Seção I

## Serviços de Custeio Obrigatório

**12.2.** Os serviços de custeio obrigatório são aqueles prestados pelo Condomínio e custeados obrigatoriamente por todos os Condôminos, independentemente de estarem ou não utilizando tais serviços, os quais são considerados imprescindíveis ao normal funcionamento, à vigilância, conservação e manutenção do Empreendimento.

**12.2.1.** Os serviços de custeio obrigatórios que não tenham caráter essencial só serão prestados aos Condôminos e Multiproprietários das Unidades Autônomas que estejam em dia com suas obrigações.

**12.2.2.** O Tratamento de Esgoto e Água do Condomínio, se darão mediante contratação de Estação de Tratamento de Esgoto e de Tratamento de Recursos Hídricos terceirizada, constituindo-se em serviço de custeio obrigatório.

## Seção II

## Serviços de Custeio Opcional

**12.3.** Os serviços de custeio opcional são aqueles prestados pelo Condomínio ou por terceiros aos Multiproprietários das Unidades Autônomas Fracionadas que estejam em dia com todas as suas obrigações condominiais e aos Usuários das Unidades Autônomas Hoteleiras, e serão cobrados pela Administradora ou diretamente pelo respectivo prestador do serviço, conforme tabela de preços em vigor.

**12.3.1.** O Condomínio poderá instituir um sistema de serviço *"day use", de até o máximo de 50 usuários por dia, ou outro limite estabelecido pela administradora,* com direito ao uso da piscina e do restaurante e eventuais outras Áreas Comuns, disponibilizado ao público externo, incluindo integrantes da Associação tratada nesta Convenção de Condomínio, seus convidados e Usuários, cujas regras e valores serão estabelecidas pela Administradora.

# CAPÍTULO XIII

# DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

**13.1.** Os turnos das Unidades Autônomas Fracionadas poderão ser disponibilizadas mediante autorização expressa do proprietário da mesma à exploração de meios de hospedagem, através do Pool, *time-sharing* ou outro meio admitido em lei, dada a natureza do Empreendimento.

**13.2.** Para fins de constituição do Pool, a Administradora deverá promover previamente

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

uma análise de sua viabilidade econômica e tomará as providências necessárias para estruturá-lo sob o aspecto jurídico e operacional.

**13.2.1.** O Multiproprietário, sempre que ceder o uso de sua Unidade Autônoma

Fracionada, deverá enviar correspondência à Administradora, denominada "Autorização Para o Uso de Unidade Autônoma por Terceiros", com no mínimo sete dias de antecedência, nos moldes definidos pela Administradora, sendo que na falta de referida autorização, a Administradora poderá proibir o acesso dos terceiros na Unidade Autônoma Fracionada.

**13.3.** À Administradora sempre caberá a administração e/ou exploração do *Pool, time-sharing* ou qualquer outra forma de exploração de hospedagem no Empreendimento (i) seja como sócia ostensiva, caso se constitua um sociedade em conta de participação; (ii) seja como locatária, caso se opte pelo estabelecimento de uma relação de locação; (iii) seja como contratada, caso se estabeleça um contrato de administração firmado com uma sociedade de condôminos contratantes; ou, (iv) sob qualquer outra forma de exploração que venha a ser adotada.

**13.4.** Caso tenha o início de sua operação decidido pela Administradora, haverá apenas e tão somente um único *Pool, time-sharing* ou sistema de exploração de hospedagem no Condomínio, que deverá ser necessária e obrigatoriamente administrado e operado pela Administradora, a quem caberá organizar e estabelecer todas as regras de seu funcionamento.

**13.4.1.** É terminantemente proibida a criação de outro *Pool, time-sharing* ou sistema de exploração de hospedagem que não aquele administrado e operado pela Administradora, bem como a prática de atos que caracterizem a existência do chamado *Pool* Paralelo (assim considerada a exploração e/ou uso da unidade autônoma pelo Condômino ou terceiro a ele ligado a qualquer título, de forma concorrente com o sistema administrado pela Administradora) ou sistema paralelo de exploração de hospedagem no Condomínio.

**13.4.2.** O Condômino que praticar atos que direta ou indiretamente levem à formação de Pool Paralelo ou à concorrência com o Pool/sistema administrado e/ou explorado pela Administradora, será notificado por esta para, de imediato, abster-se de tal prática, sob pena de, não o fazendo, ter que arcar com a mesma multa devida pelo Condômino antissocial, sem embargo de sujeitar- se às medidas judiciais cabíveis. As disposições estipuladas neste parágrafo se aplicam aos demais sistemas de exploração de hospedagem que venham a ser implantados no Condomínio.

## CAPÍTULO XIV

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

### Seção II
### Disposições Transitórias

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**14.1.** A Incorporadora, independente de autorização dos adquirentes de Unidades Autônomas resguarda-se o direito de promover alterações no projeto, inclusive de tipologias, volumetria de construção, frações ideais e de destino de uso de determinadas Unidades Autônomas não comercializadas, sem a desfiguração do parâmetro do projeto para atendimento a fatores mercadológicos, desde que:

a) se proceda à devida aprovação do projeto modificativo junto aos órgãos públicos competentes;

b) se proceda a devida modificação no Memorial de Incorporação, desta Convenção e seus Anexos;

c) as modificações pretendidas não alterem as áreas privativas de terreno das Unidades Autônomas já comercializadas.

**14.1.1.** Para os fins do que dispõem as letras anteriores, a Incorporadora fica, desde já, autorizada pelos adquirentes de Unidades Autônomas e Frações Imobiliárias a promover tudo o quanto necessário para adequar os instrumentos ali referidos à nova realidade que for aprovada.

**14.2.** Para os fins de implantação e manutenção dos padrões técnicos e de serviços previstos para existirem no Empreendimento, fica desde já autorizado à Incorporadora contratar a Administradora para administrar o Condomínio a contar da data estipulada no respectivo contrato firmado.

**14.2.1.** As demais cláusulas e condições do contrato mencionado no item anterior se encontram disciplinadas em instrumentos contratuais específicos, aos quais os Condôminos se sub-rogarão nos seus direitos, obrigações e deveres automática e imediatamente ao tempo da assinatura do instrumento de aquisição de suas frações imobiliárias.

**14.3.** Para que os Multiproprietários possam usufruir de um programa de intercâmbio, fica desde já aprovado que a Incorporadora firmará o contrato específico com Intercambiadora antes do início das atividades do Condomínio, de forma que o mesmo já esteja afiliado ao programa que permita a possibilidade de intercâmbio de semanas pelos Multiproprietários, sujeitando-se estes aos regramentos de intercâmbio previstos pela Intercambiadora.

**14.3.1.** As cláusulas e condições do contrato específico firmado com a Intercambiadora se encontrarão disciplinadas em instrumentos contratuais específicos, aos quais os Multiproprietários se subrrogarão nos seus direitos, obrigações e deveres automática e imediatamente ao tempo da assinatura do instrumento de aquisição de suas Frações Imobiliárias.

**14.3.2.** Além do contrato específico com a Intercambiadora escolhida pelaIncorporadora, para o Multiproprietário poder realizar a permuta dos seus Períodos de Utilização, deverá se tornar um associado ao programa de intercâmbio da Intercambiadora, através de contrato específico firmado com cada um dos

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Multiproprietários diretamente com a Intercambiadora.

**14.4.** A Incorporadora, desde já e em caráter irretratável e irrevogável, fica investida dos poderes necessários e especiais para:

(a) alterar esta Convenção para os fins de adequá-la às modificações que se façam necessárias;

(b) alterar o projeto e proceder à devida aprovação de projeto modificativo junto aos órgãos públicos competentes, inclusive com a possibilidade de alteração da fração ideal do terreno das Unidades Autônomas, não podendo, entretanto, alterar as áreas privativas destas;

(c) proceder à devida modificação no Memorial de Incorporação e desta Convenção e seus Anexos, em razão do disposto no item anterior;

(d) contratar a Intercambiadora e negociar o contrato específico com esta; e,

(e) contratar outros prestadores de serviços que sejam necessários à sua instalação e à implantação de serviços e atividades condominiais.

**14.5.** Fica ajustado que se as alterações ocorridas em razão das disposições constantes da letra (c), do item anterior implicarem em mudança igual ou inferior a 5% (cinco por cento) das frações ideais das Unidades Autônomas do Empreendimento, a Incorporadora ficará dispensada de promover qualquer alteração nos quadros de áreas e demais documentos que deles decorrem. Em razão do aqui disposto, não caberá aos adquirentes de unidades autônomas qualquer reclamação, pedido de indenização ou de rescisão contratual, considerando os termos do art. 500 do Código Civil Brasileiro.

**14.5.1.** Para os fins do acima disposto, a Incorporadora fica desde logo autorizada pelos Condôminos a promover tudo o quanto necessário para adequar os instrumentos firmados com terceiros à nova realidade que for aprovada, em decorrência de alteração de projeto do Empreendimento.

**14.6.** Caberá à Administradora gerenciar as atividades necessárias à instituição de todos os serviços, operação e administração das atividades do Condomínio.

**14.7.** O primeiro Síndico será pessoa jurídica do ramo de hotelaria indicada pela Incorporadora, ou a própria Incorporadora, a seu único e exclusivo critério, cujo mandato vigorará até a realização da segunda Assembleia Geral Ordinária subsequente à Instalação do Condomínio de Uso.

**14.8.** Nos primeiros 02 (dois) anos, prorrogáveis por igual período, a Incorporadora, detentora de, pelo menos 01 (uma) quota de cada Unidades Autônoma Fracionada

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

integrante do Empreendimento, assumirá a função de Representante de todas as Unidades Autônomas Fracionadas, sendo que, posteriormente, permanecerão válidas as disposições sobre Representante já previstas nesta Convenção de Condomínio.

**14.9.** A Incorporadora convocará em até 90 (noventa) dias após a expedição do auto de conclusão do Empreendimento, a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio para (i) aprovação do orçamento operacional e (ii) eleição dos membros do Conselho Fiscal cujos mandato vigorarão até a realização da segunda Assembleia Geral Ordinária subsequente à Instalação do Condomínio de Uso.

**14.9.1.** O primeiro orçamento operacional abrangerá o período compreendido entre a data de Instalação do Condomínio e 31 de dezembro do mesmo ano.

**14.9.2.** Para atender ao disposto nos itens antecedentes, as Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 08 (oito) dias, por carta registrada e/ou protocolada, e-mail, ou outro meio autorizado pelos Condôminos que permitam a comprovação de encaminhamento e de recebimento, ou, ainda, outro qualquer meio inequívoco de cientificação.

**14.10.** A Incorporadora deterá a exclusividade de vendas de Unidades Autônomas do Empreendimento e suas respectivas Frações Imobiliárias até que se proceda a alienação de todas elas, podendo manter plantão de vendas em área comum deste que julgar conveniente, bem assim instalar e manter por sua conta, em caráter gratuito, placas de venda ou propaganda, também em área comum condominial.

**14.11.** No sentido de viabilizar a prestação, pela Incorporadora ou por terceiros por ela contratados, dos serviços de assistência técnica "pós obra", será assegurado a esta o direito de utilizar, enquanto vigorante o prazo legal de garantia, local em Área Comum, a ser por ela definido de comum acordo com o Síndico, para o depósito dos materiais a isso necessários, cujo acesso será restrito à Incorporadora ou aos terceiros por ela contratados.

## Seção II
## Disposições Gerais

**14.12.** A presente Convenção passa a surtir os devidos efeitos de direito a partir de seu registro no Livro 3 – Auxiliar do Registro de Imóveis competente, e obrigará a todos os Condôminos, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, bem como aos Usuários, seus empregados e prepostos, inclusive em razão da declaração de sua adesão feita quando da aquisição de suas Frações Imobiliárias.

**14.13.** Não obstante o efeito *erga omnes* que a presente Convenção tem em razão de estar registrada no Registro de Imóveis competente, uma cópia deste instrumento ficará depositado na administração do Empreendimento, para o permanente conhecimento de todos os interessados.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**14.14.** É permitido à Incorporadora a fixação de placa de bronze ou similar, com suas logomarcas, em área comum condominial, sendo que os Condôminos não as poderão retirar, cabendo a manutenção da mesma ao Condomínio.

**14.15.** Cachorros domésticos serão admitidos no Empreendimento, desde que permaneçam no *dog care*, respeitada a capacidade ocupacional de tal área. Para tanto, o proprietário do cachorro deverá solicitar autorização à Administradora, com pelo menos, 15 (quinze) dias anteriores ao uso e hospedagem, a fim de que esta verifique a capacidade ocupacional do *dog care*, devendo ser observadas as seguintes condições:
(i) o cachorro deve ser doméstico e de pequeno porte; (ii) o cachorro não poderá causar qualquer tipo de risco, transtorno ou incômodo aos demais Condôminos e Usuários; (iii) o cachorro não pode causar danos aos Condôminos, Usuários e ao Empreendimento;
(iv) o cachorro deve estar vacinado, comprovando-se tal fato mediante apresentação da carteira de vacinação do cachorro, sempre que solicitado pela Administradora; e (v) cães-guias quando acompanhantes de portadores de deficiência visual terão acesso livre no Empreendimento.

> **14.15.1.** O proprietário do cachorro, Condômino ou Usuário deverá observar as questões que envolvem sua higiene e limpeza de seus dejetos, a fim de que a presença do cachorro não implique em mau cheiro, risco de doenças ou incômodo aos Condôminos, Usuários e empregados do Condomínio, sob pena de o proprietário incorrer no pagamento das despesas de higienização que se fizerem necessárias e subordinar-se às disposições previstas no parágrafo subsequente.
>
> **14.15.2.** É facultado à Administradora cobrar taxa diária do Usuário/Condômino para hospedar o cachorro no *dog care*, sendo que os recursos arrecadados com tal taxa se reverterão em benefício do Condomínio.
>
> **14.15.2.1.** Poderá a Administradora contratar terceiros para a prestação de serviços no *dog care,* sendo que as regras correspondentes estarão estabelecidas em contrato especifico a ser celebrado pelo Condomínio.

**14.16.** Fica estabelecida a seguinte capacidade ocupacional para as Unidades Autônomas Fracionadas:

> **(a)** Para apartamento de 01 (um) quarto – 05 (cinco) pessoas, por período de utilização;
>
> **(b)** Para apartamento de 02 (dois) quartos – 08 (oito) pessoas, por período de utilização.

**14.17.** A Administradora, excepcionalmente, poderá autorizar por escrito o uso de determinada Unidade Autônoma por mais pessoas do que a quantidade acima indicada, devendo, para tanto, verificar, dentre outras, a ocupação do Empreendimento e o período de utilização da unidade.

Fica eleito o Foro Central da Comarca de Salinópolis, Pará, com expressa e absoluta

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta Convenção e seus Anexos.

Salinópolis, 14 de novembro de 2025.

_____
Alexandre Pedreira Pereira
GFP Gestão Empresarial Ltda
Síndica do Condomínio Park Resorts

_____
Eduardo Neles Marcelino - Presidente
Conselheiro

_____
Carine da Silva Santos
Conselheiro

_____
Lúcia Helena da Silva
Conselheiro

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

# CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2766608763

2 e 1 NOME E SOBRENOME
BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS

1ª HABILITAÇÃO
02/07/2012



7 ASSINATURA DO PORTADOR

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/07/1983, RECIFE, PE

4a DATA EMISSÃO
17/01/2024

4b VALIDADE
17/01/2034

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
6371988 SDS PE

4d CPF
053.421.134-82

5 Nº REGISTRO
05528023180

9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
NAO DECLARADO

ANA MARIA MARANHAO DO REGO BARROS

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 17/01/2034 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
RECIFE, PE

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
35856803105
PE123395208

2766608763

PERNAMBUCO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA055280231<808<<<<<<<<<<<<
8307288F3401170BRA<<<<<<<<<<<6
BARBARA<<ELIZAB<DO<REGO<BARROS

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# FICHA DE NEGOCIAÇÃO DE COTA

Data: 18/10/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | | |
| **CPF:** | 053.421.134-82 | **Sala:** | CUPE |

**COTA 1**

**Modelo de venda: Padrão - 1Sem (Park)**

| Empreendimento | Torre/Bloco | Apto | Cota | Vista da UH. / PCD | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK GAV RESORTS | ATALAIA | 104 | 3E | Cidade | Não | R$ 25.470,40 |

| Tipo | Total | Qtd. Parcelas | Valor Parcela | Forma Pagto. | 1º. Venc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | R$ 1.000,00 | 1 | R$ 1.000,00 | PIX | 18/10/2026 |
| Entrada (restante) | R$ 2.990,00 | 4 | R$ 747,50 | BOLETO | 18/11/2026 |
| Sinal | R$ 1.273,52 | 4 | R$ 318,38 | BOLETO | 10/03/2027 |
| Saldo | R$ 20.206,88 | 68 | R$ 297,16 | BOLETO | 10/07/2027 |

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# FICHA DE NEGOCIAÇÃO DE COTA

Data: 18/10/2026

Declaro para os devidos fins que realizei a leitura completa e compreendi todos os termos e condições apresentados nesta Ficha de Negociação, estando ciente de que as informações aqui contidas servem como base para a emissão do contrato oficial. Confirmo que a validação facial e assinatura digital abaixo foram realizadas por mim em **18/10/2026 13:39:11**.

**VALIDAÇÃO FACIAL**



**ASSINATURA DO CLIENTE**



**BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS**

IP: 177.173.226.46 - 18/10/2026 13:39:11

# TERMO DE CIÊNCIA E VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Checklist do Multiproprietário

**Cliente:** BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS **CPF:** 053.421.134-82

**Empreendimento:** PARK GAV RESORTS | **Unidade:** ATALAIA - P01AP0104C03E

**Consultor:** EDUARDO DE OLIVEIRA TELLES **Data:** 18/10/2026

## 1. NATUREZA DO PRODUTO - MULTIPROPRIEDADE

- ✓ Estou ciente de que adquiri uma cota de multipropriedade, que confere direito de uso por semanas, conforme calendário, e não a propriedade integral de um imóvel.
- ✓ Estou ciente de que a cota é registrada e escriturada conforme a legislação vigente.
- ✓ As unidades comercializadas (apartamentos) serão entregues mobiliadas e equipadas de acordo com as especificações conforme especificado em contrato. Os equipamentos e mobílias não podem ser alterados.
- ✓ Esta compra refere-se a cotas de imóvel, com ocupação exclusiva durante o período indicado no calendário de uso, conforme detalhado nas pastas técnicas.
- ✓ Estou ciente de que, mesmo adquirindo mais de uma cota, o uso continua obedecendo às regras de calendário, disponibilidade e contrato.

## 2. CONDIÇÕES PARA USO DO IMÓVEL

- ✓ Estou ciente de que não posso utilizar o imóvel imediatamente, sendo necessário cumprir os requisitos para utilização provisória, conforme contrato.
- ✓ A utilização do imóvel para uso próprio, conforme calendário e contrato, ou troca da semana através do Select Club, poderá ocorrer após a quitação da Comissão de Corretagem e do Sinal de Negócios (15% do valor da cota). É necessário estar adimplente com as parcelas e o condomínio, e seu empreendimento deve estar pronto e entregue.
- ✓ Estou ciente de que inadimplência suspende direitos de uso.

## 3. CALENDÁRIO, DATAS E CAPACIDADE DE USO

- ✓ Estou ciente de que a semana de uso da minha cota segue o calendário contratual, podendo haver alteração apenas por meio de intercâmbio ou trocas internas, conforme regras do sistema.
- ✓ Estou ciente da quantidade de semanas/dias a que tenho direito.
- ✓ Estou ciente da capacidade máxima de ocupação da unidade contratada.

## 4. CONDOMÍNIO, IPTU E TAXAS

- ✓ Estou ciente da cobrança de taxa de condomínio, seus critérios e possibilidade de reajustes e que seu cálculo depende das despesas reais de operação e manutenção do empreendimento, sendo divulgado anualmente.
- ✓ Estou ciente que após a entrega da obra, haverá a taxa de condomínio a ser paga, assim como o pagamento devido do IPTU.
- ✓ Estou ciente de que não existe valor fixo ou teto garantido para condomínio, salvo previsão contratual expressa.
- ✓ Estou ciente da possibilidade de cobrança de taxa pré-operacional, correspondente, em média, ao valor do condomínio, quando aplicável, bem como do motivo de sua aplicação.
- ✓ A GAV Administração Hoteleira (GFP GESTAO EMPRESARIAL LTDA) passa a ser a sua representante na Convenção do Condomínio para administração do mesmo, realização de manutenções preventivas e corretivas, exceto em caso de uso indevido.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## 5. CANCELAMENTO, REEMBOLSO E DIREITO DE ARREPENDIMENTO

- ✓ Estou ciente de que eventuais solicitações relacionadas ao contrato serão tratadas conforme as condições e critérios previstos contratualmente.
- ✓ Estou ciente de que não existe recompra garantida da cota.
- ✓ Estou ciente de que eventuais percentuais de devolução incidem sobre critérios definidos em contrato, e não sobre valores totais pagos.

## 6. PARCELAS, REAJUSTES E ENCARGOS

- ✓ Estou ciente de que as parcelas podem sofrer reajustes, conforme índice previsto em contrato (IGPM / IPCA quando aplicável).
- ✓ Será aplicado nas parcelas um índice de reajuste amplamente conhecido e divulgado no país, o INCC (Índice Nacional de Custo de Construção), de acordo com seu contrato, até a entrega do empreendimento. Após a entrega do empreendimento, será aplicado outro índice: o IPCA (Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo), acrescido de 1%.
- ✓ Estou ciente de que as parcelas não são fixas.
- ✓ Estou ciente da existência de juros, multas e encargos por atraso.
- ✓ Estou ciente da estrutura financeira do contrato (entrada, sinal e saldo).

## 7. POOL DE LOCAÇÃO E RENTABILIDADE

- ✓ Estou ciente de que a adesão ao pool de locação não é automática.
- ✓ A disponibilização das semanas para o pool de locação só poderá ocorrer conforme o contrato e após a quitação da Comissão de Corretagem. É necessário avisar com 90 dias (corridos) de antecedência e estar em dia com o pagamento da cota de condomínio.
- ✓ Estou ciente de que o pool: Depende de adesão formal; Exige antecedência mínima (ex.: 90 dias); Depende de disponibilidade e elegibilidade.
- ✓ Estou ciente de que: Não existe rentabilidade garantida; ela vai depender do destino e da época de locação.
- ✓ O pool não paga automaticamente parcelas ou condomínio.

## 8. INTERCÂMBIO, SELECT CLUB E TROCA DE SEMANAS

- ✓ O multiproprietário receberá a Pasta Técnica e a apresentação do Select Club em formato digital, além do Contrato de Compra e Venda devidamente assinado.
- ✓ A associação ao Select Club é única por CPF, independente da quantidade de cotas, e tem validade de 6 (seis) anos, renováveis mediante taxas vigentes na data de renovação.
- ✓ Estou ciente de que trocas de semanas dependem de disponibilidade, regras e pagamento de taxas.
- ✓ Os serviços Select Club, Clube de Férias, podem ser utilizados a partir de quarenta e cinco dias úteis após a assinatura do contrato e associação.
- ✓ A troca de semanas por outros destinos (intercambiadora) poderá ser usada após a entrega do empreendimento pronto, verificando as regras de antecedência presentes no contrato do Select Club.
- ✓ Estou ciente de que os serviços do Select Club: Possuem prazo para liberação após assinatura; Seguem regras próprias de antecedência e uso.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

## 9. BÔNUS, VOUCHERS E BENEFÍCIOS

- ✓ Estou ciente de que bônus e vouchers não representam gratuidade integral, podendo haver cobrança de taxas de confirmação e impostos, incluindo Bonus Travel e Semana Bonus, conforme condições previstas em contrato.
- ✓ As reservas de semana Bônus terão um valor de confirmação a partir de US$ 499,00 (USD) para o Select Club e o desconto será de 50% sobre a diária vigente no momento da solicitação da reserva para os destinos GAV Resorts, mais impostos, e poderão ser utilizadas em média e baixa temporadas.
- ✓ Capacidade máxima para quatro (4) pessoas, de acordo com a disponibilidade do destino escolhido.
- ✓ Regras do Bônus: 1- Ao adquirir a cota, o multiproprietário recebe dois bônus de viagem. O "Bônus Travel" pode ser utilizado em destinos nacionais (limitado para Caldas Novas GO, Olímpia SP e Gramado RS) e internacionais (limitado para Cancun Mex, Orlando Fl e Las Vegas Nv). Para usar o bônus nos destinos mencionados, o valor é a partir de USD 499,00 mais impostos para destinos internacionais e a partir de USD 499,00 sem impostos para destinos nacionais. 2- Bônus de Viagem: Este bônus é exclusivo para uso em qualquer um dos resorts prontos. O desconto de 50% sobre a diária vigente no momento da solicitação da reserva. Obs.: Ambos os bônus são parte integrante do contrato e serão anexados junto ao QR code com todas as regras e informações de uso.

## 10. DECLARAÇÃO FINAL

- ✓ Declaro que todas as informações acima foram lidas, explicadas e compreendidas.
- ✓ Não possuo dúvidas pendentes no momento da assinatura.
- ✓ Estou ciente de que valem exclusivamente as condições previstas em contrato e regulamentos oficiais.
- ✓ Todas as informações acima foram citadas de forma a evitar quaisquer dúvidas.

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# TERMO DE CIÊNCIA E VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Checklist do Multiproprietário

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E CIÊNCIA

Eu, **BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS**, portador do CPF **053.421.134-82**, declaro para os devidos fins que realizei a leitura completa e compreendi todos os termos e condições apresentados neste documento, estando ciente de que valem exclusivamente as condições previstas em contrato e regulamentos oficiais, sem dúvidas pendentes. Confirmo que a validação facial e assinatura digital abaixo foram realizadas por mim em **18/10/2026 13:39:53**.

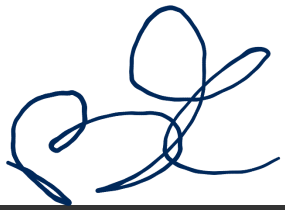
## OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

*Nenhuma observação informada.*

**VALIDAÇÃO FACIAL**



**ASSINATURA DO CLIENTE**



**BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS**

IP: 177.173.226.46 - 18/10/2026 13:39:53

# RECIBO DE ENTREGA DO GUIA MULTIPROPRIETÁRIO

Guia do Multiproprietário GAV Resorts

## 1. DADOS DO RECEBIMENTO

**Cliente:** BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS **CPF:** 053.421.134-82

**Consultor:** EDUARDO DE OLIVEIRA TELLES **Data:** 18/10/2026 13:39:56

### DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RECEBIMENTO

Eu, **BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS**, confirmo que recebi em formato digital o **GUIA DO MULTIPROPRIETÁRIO GAV**. Declaro estar ciente de que este documento contém as orientações essenciais sobre o uso das minhas semanas de férias, o funcionamento do calendário de reservas, as regras de convivência no empreendimento e as normas administrativas do Select Club. Confirmo que todas as minhas dúvidas iniciais foram sanadas pelo consultor responsável.

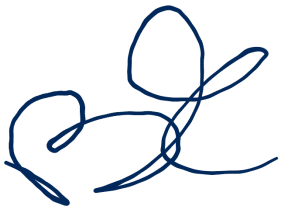
**AUTENTICAÇÃO:** Aceito via plataforma Flow
**DATA/HORA:** 18/10/2026 13:39:56

**IP DE ORIGEM:** 177.173.226.46
**REF:** REC-GUIDE-GAV

**VALIDAÇÃO FACIAL**



**ASSINATURA DIGITAL**



**BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS**

IP: 177.173.226.46 - 18/10/2026 13:39:56

# CERTIFICADO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Certificado de Veracidade e Auditoria

## SIGNATÁRIOS

### BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS

**ASSINOU COMO PARTE**

**E-mail:** babybarros30@gmail.com
**WhatsApp:** +5581988422497
**CPF:** 053.421.134-82
**IP de Origem:** 177.173.226.46
**Data/Hora:** 18/10/2026 13:39:11
**Dispositivo:** Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

## HISTÓRICO DE EVENTOS DO DOCUMENTO

| Data e Hora | Evento / Ação | Endereço IP |
|---|---|---|
| 18/10/2026 13:39:11 | Ficha de Negociação aceita por BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | 177.173.226.46 |
| 18/10/2026 13:39:53 | Termo de Ciência (Checklist) aceito por BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | 177.173.226.46 |
| 18/10/2026 13:39:56 | Guia do Multiproprietário confirmado por BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS | 177.173.226.46 |

## EVIDÊNCIAS DE AUTENTICIDADE

**VALIDAÇÃO FACIAL**



**ASSINATURA DO CLIENTE**



**BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS**

IP: 177.173.226.46 - 18/10/2026 13:39:11

Este documento é um manifesto de assinaturas eletrônicas vinculado ao processo GAV Resorts.
Validade jurídica conforme MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 13.777/2018.

**TOKEN ÚNICO: 3H69MVE15Q0J1EA20CF9**

rede

VIA ESTABELECIMENTO

CONSTRUTORA ETR CNPJ:14.194.873/0002-78
N.ESTAB. 000000050918060 GOIANIA

TOTAL: R$ 1.000,00

PIX
Dados pagadur: 43.973.276/0001-69
CV: 23964993

18/10/26 - 12H51 (Q)
Term:SN495568 Aute:601784

TRANSACAO FEITA COM PIX
ID DA TRANSACAO:
RESN495568005091806ORLNOHHXW066598F

ZapSign - 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19 | Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao_Paulo)
Última atualização em 18 Outubro 2026, 16:44:44

ZapSign By Truora

**Status:** Assinado
**Documento:** SPR-ATALAIA - P01AP0104C03E-BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS.Pdf
**Número:** 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19
**Data da criação:** 18 Outubro 2026, 16:41:54
**Criado por:** zapsign@gavresorts.com.br
**Hash do documento original (SHA256):** b6812208cff7592258d59bb0ec3fdf56fb743e419c00b07ac483cc2e6129710c

## Assinaturas

4 de 4 Assinaturas

Assinado como Assinou como parte | via ZapSign by Truora

ATILA DOMICIANO GRATÃO
Data e hora da assinatura: 18/10/2026 13:41:56
Token: fe0f9464-74ae-4ed0-8fa7-07913d5e2407

Assinatura



Atila Domiciano Gratão

**Pontos de autenticação:**

E-mail: atila@gavresorts.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 168.138.254.47
Dispositivo: IntegracaoGav

Assinado como Testemunha | via ZapSign by Truora

JEFERSON A FERREIRA
Data e hora da assinatura: 18/10/2026 13:41:56
Token: dbba4027-8e76-4faf-b6b6-7b9edea93050

Assinatura



Jeferson A Ferreira

**Pontos de autenticação:**

E-mail: jefersonferreira@gavresorts.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 168.138.254.47
Dispositivo: IntegracaoGav

Assinado como Testemunha | via ZapSign by Truora

KRISLANYSILVA@GAVRESORTS.COM.BR
Data e hora da assinatura: 18/10/2026 13:41:56
Token: e5868aed-7fbd-4d63-858b-722483aad639

Assinatura



krislanysilva@gavresorts.com.br

**Pontos de autenticação:**

E-mail: krislanysilva@gavresorts.com.br
Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 168.138.254.47
Dispositivo: IntegracaoGav

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao_Paulo)
Última atualização em 18 Outubro 2026, 16:44:44

Assinado como assinar como parte | via ZapSign by Truora

**BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS**

Data e hora da assinatura: 18/10/2026 13:44:43
Token: 31c89544-1dae-4f2b-a4d4-5908debe2793

Assinatura



BARBARA ELIZABETH DO REGO BARROS

**Pontos de autenticação:**

Telefone: 5581988422497

E-mail: babybarros30@gmail.com

IP: 177.173.226.46
Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 109dfbbf-0f69-441a-b315-ee1c263b8c19, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br